

RESUMEN TRIBUTARIO II: EXAMEN

ESQUEMA GENERAL DE LA LEY DE IMPUESTO A LA RENTA

Existen tres grandes esquemas de análisis. El primero implica analizar un ingreso para determinar si es o no constitutivo de renta y, por tanto, se debe pagar impuesto por dicho ingreso o no. El segundo consiste en determinar la Renta Líquida Imponible (RLI), la cual comienza con el concepto de ingreso y termina con una base imponible, sobre la cual se aplica la tasa de impuesto. A este resultado se le descuentan los créditos fiscales para determinar la suma definitiva que deberá enterarse en arcas fiscales. Este proceso se encuentra en los **Arts. 29 y ss. LIR**. El tercer y último esquema de análisis consiste en los distintos sistemas de tributación sobre la renta.

I. DETERMINACIÓN DE UNA RENTA.

Se parte con un ingreso, y de ahí se realizan una serie de operaciones para determinar si dicho ingreso es o no renta, y si deberá o no pagarse impuestos por dicho ingreso según lo señalado por la LIR.

- 1) **Determinar si ese ingreso es no renta:** Esto puede ocurrir porque no hay un incremento patrimonial o porque la ley declara ese ingreso como no renta sin lógica alguna. Para ello hay que acudir al **Art. 2 LIR** que define renta como *“cualquier incremento patrimonial cualquiera sea su naturaleza, origen o denominación, que devenga o perciba una persona natural o jurídica, ya sea que tiene domicilio o residencia en Chile o en el extranjero”*, y al **Art. 17 LIR** que señala cuáles son los ingresos que, cumpliendo con la definición del artículo anterior, son declarados no renta por expresa disposición legal. Junto a este artículo, existen otros artículos en la misma LIR o en leyes especiales, e incluso normas no tributarias, que declaran como no renta ciertos ingresos, como el **Art. 107 LIR** que declara como ingreso no renta el mayor valor en la enajenación de acciones de transacción bursátil, o el Código del Trabajo que declara como ingreso no renta ciertas indemnizaciones.

Si se considera que es un ingreso no renta hasta acá llega el análisis y no se colaciona para la determinación de ningún impuesto de la LIR.

- 2) **Si no es ingreso no renta, el ingreso será una renta:** Es decir, algún impuesto de los establecidos en la LIR se aplicará sobre dicho incremento patrimonial.
- 3) **Sabiendo que el ingreso es renta, hay que determinar su fuente o causa:** Esto se hace en el siguiente orden:
 - a. **Primero se ve si su fuente es el trabajo:** Estas se encuentran en el **Art. 42 LIR**, y son aquellas en cuales prima el esfuerzo físico o intelectual por sobre el empleo del capital. Todas estas tributan sobre base percibida, es decir, para que exista obligación de pagar impuesto por estas rentas, la renta debe ingresar materialmente al patrimonio del contribuyente o haberse extinguido por un modo distinto del pago. Si es una renta del trabajo, hay que determinar:
 - i. **Si la fuente de la renta es el trabajo dependiente:** Es decir, si existe un vínculo de subordinación y dependencia. Estas rentas se encuentran en el **Art. 42 N°1 LIR** y tributan con impuesto único de 2da categoría que es un impuesto de tasa progresiva creciente por tramos, mensual y de retención.
 - ii. **Si no hay vincula de subordinación y dependencia es una renta de trabajo independiente:** Estas se encuentran en el **Art. 42 N°2 LIR** e implica, para los

domiciliados o residentes en Chile, tributar con global complementario, y para los no domiciliados o residentes en Chile, con el impuesto adicional del **Art. 59 LIR**. Ambos son impuestos anuales. El primero es de declaración y de tasa progresiva o creciente, y el segundo es de retención y de tasa proporcional.

b. Si su fuente no es el trabajo debe ser una renta del capital: Es decir, aquella en la cual prima el empleo del capital sobre el esfuerzo físico o intelectual. Respecto de estas rentas, tenemos cuatro grandes alternativas de tributación descritas en el **Art. 17 y 20 LIR**:

i. Impuesto único de retención o mal llamado adicional del Art. 59 LIR: Este es un impuesto único que se aplica a la remesa de rentas de fuente chilena. No es adicional porque no se adiciona nada, es único sobre base bruta, no neta, y no se le puede deducir nada, a diferencia del impuesto adicional del **Art. 58 LIR**, donde se puede imputar como crédito el impuesto de 1era categoría efectivamente pagado. En ese sentido, hay que ver: (i) si es una renta de fuente chilena y (ii) que efectivamente se remese, ya que se tributa sobre base percibida, salvo el caso del **Art. 59 N°2** sobre el caso de extraterritorialidad por servicios prestados en el extranjero, pero utilizados en Chile.

Tenemos muchos casos de rentas de este tipo:

1. **Royalty.**
2. **Intereses.**
3. **Leasing Internacional.**
4. **Remuneraciones por servicios prestados en el extranjero, pero utilizados en Chile.**

Este impuesto es único, mensual y de retención.

- ii. Si no estamos en el caso anterior, acudimos a las rentas exentas de 1era categoría, pero afectas a global complementario o adicional, en su caso:** En estos casos no hay crédito por la 1era categoría porque no hay pago efectivo del mismo. Estas exenciones se interpretan restrictivamente. *Ejemplo: Interés por depósito bancario.*
- iii. Si no estamos en los casos anteriores, hay que ver si se trata de ganancias de capital del Art. 17 N°8 LIR:** Este caso enmarca las situaciones que no implican la percepción de frutos o la explotación de un determinado bien, sino que son utilidades en la enajenación de activos, como acciones, bienes raíces, derechos de autor, etc. Respecto a su tratamiento fiscal, hasta el 31 de diciembre tenemos varias posibilidades de tributación: (i) que sea un ingreso no renta, (ii) que pague un impuesto único a la ganancia de capital, cuya tasa sea el impuesto de 1era categoría en carácter de único sustitutivo, o (iii) que se grave como renta ordinaria, es decir, que pague 1era categoría y global complementario o adicional, en su caso.
- iv. Si no estamos en ninguno de los casos anteriores, nos encontramos frente a una renta ordinaria que paga 1era categoría y global complementario o adicional, en su caso:** En este punto será necesario analizar qué sistema de

tributación ha escogido el contribuyente o al cual la ley ha ordenado al contribuyente tributar.

Fuera de todos estos casos, tenemos el denominado “**impuesto multa**” del **Art. 21 LIR**, el cual es una multa, no un impuesto. Este establece el trato que se da a aquellas partidas que se rebajaron como gasto en circunstancias que no se aceptan como tales, ya sea porque se utilizaron artificiosamente como gastos (en cuyo caso la tasa será de un 40%) o porque no se contaron registros presuntos (en cuyo caso la tasa será de un 10%). Este impuesto no tiene relación con la utilidad tributaria del sujeto, por lo que se deberá pagar aun cuando no tenga utilidades.

II. DETERMINACIÓN DE LA RENTA LÍQUIDA IMPONIBLE.

Comienza con un ingreso, al cual debemos hacerle una serie de operaciones para llegar a la Renta Líquida Imponible:

- 1) Ingreso Bruto (Art. 29 LIR):** Consiste en el ingreso, al cual se le deduce todo aquello que la ley considera como no renta. En ese sentido, es cualquier ingreso, sin importar su origen, naturaleza o denominación, sea de fuente chilena o extranjera.
- 2) Renta Bruta (Art. 30 LIR):** Es el ingreso bruto al cual se le deducen los costos directos, entre los que encontramos el valor aduanero o valor CIF, los aranceles aduaneros y, opcionalmente, el valor del seguro, entre otros.
- 3) Renta Líquida (Art. 31 LIR):** Consiste en la renta bruta a la cual se le deducen los gastos necesarios para producir la renta. Dentro de este artículo tenemos dos grandes incisos:
 - a. Inc. 1:** Dispone los requisitos fundamentales para que el gasto sea deducido, siendo generales, pero no taxativos. Estos son:
 - i. Que sea necesario para producir la renta (relación causa-efecto).**
 - ii. Que hayan sido deducidos, adeudados o devengados en el ejercicio correspondiente.**
 - iii. Que estén debidamente acreditados.**
 - iv. Que no hayan sido deducidos anteriormente como costo.**
 - v. Que el gasto específico no esté prohibido por ley.**
 - b. Inc. 2:** Dispone una serie de gastos, que además de los requisitos generales, tienen otros requisitos, como:
 - i. Los impuestos dispuestos por leyes chilenas:** Salvo los que dispone la LIR, el caso del royalty de la minería del **Art. 64 bis LIR** y el impuesto territorial.
 - ii. La depreciación:** Se identifica con los activos fijos o inmovilizados, siempre que este se esté usando para la producción de la renta.
 - iii. Intereses asociados a créditos usados en la potencial generación de la renta.**
 - iv. Regalías pagadas en el extranjero.**
 - v. Gastos de puesta en marcha.**

vi. Gastos destinados a I+D.

vii. Otros.

4) Renta Líquida Ajustada: Consiste en la renta líquida a la cual se le realizan una serie de ajustes correspondientes a:

- a. La corrección monetaria:** La cual puede implicar un aumento o disminución de la base imponible, y
- b. Agregaciones o Disminuciones producto de Ajustes Financiero Tributarios:** Que también pueden implicar un aumento o disminución de la base.

5) Renta Líquida Imponible: Una vez cumplidos todos los pasos anteriores, llegamos a la renta líquida imponible, sobre la cual se aplica la tasa y se obtiene el impuesto a pagar.

III. SISTEMAS DE TRIBUTACIÓN SOBRE LA RENTA.

1. Sistema de Renta Atribuida: Consiste en que, cualquier renta que se atribuya, devengue o perciba, automáticamente, en el mismo ejercicio, cumple con la totalidad de la tributación, es decir, con 1era categoría y global complementario o adicional, en su caso.

Ejemplo Práctico: Rentas Liquiñe paga 1era categoría con una tasa del 25% por sus rentas atribuidas, devengadas o percibidas, y recibe 100 de RLI, pagando en el ejercicio 25 de 1era categoría y, teniendo por tanto 75 de caja. Al tener un sistema atribuido, no importa si se han distribuido o no las utilidades a los socios o accionistas de la sociedad, se debe pagar en el mismo ejercicio el impuesto final por dicha renta. Es decir, deberemos hacer un gross-up, por lo cual tenemos 100 de RLI en el accionista final Helga, domiciliada en Alemania. Sobre esos 100 aplicamos el adicional de 35 y restamos lo pagado en 1era categoría (25), por lo cual, Helga en el mismo ejercicio, deberá pagar 10, sin importar si recibió o no efectivamente dicha renta en su patrimonio. En este sistema, la Carga Tributaria Total será de 35.

2. Sistema de Integración Total con Recargo o Reintegro o Sistema de Retiro: En este sistema no se atribuye la renta automáticamente o de pleno derecho, sino que es necesario que esa renta sea percibida materialmente en el contribuyente final para que se haga exigible el impuesto final. Ahora bien, esta posibilidad de diferir el pago del impuesto final tiene un costo tributario para el contribuyente, ya que, si bien podrá imputar la totalidad del impuesto pagado en primera categoría contra su impuesto final, se le hará un recargo, lo cual incrementará en definitiva la Carga Tributaria Total.

Ejemplo Práctico: Siguiendo con el ejemplo anterior, para que Helga pague su adicional, es necesario que retire la utilidad, que efectivamente perciba en su patrimonio la renta, porque este impuesto es sobre base percibida. Es decir, mientras no se distribuya la utilidad, dicha renta solo pagará 1era categoría en Rentas Liquiñe, la cual tendrá por tasa no un 25%, sino que un 27%. Es decir, Rentas Liquiñe, sobre su RLI de 100, pagará 27 y tendrá una caja de 73.

Quando la renta se perciba o retire, se deberá hacer un gross-up y, sobre dicho monto, aplicar el impuesto final. En el caso, tratándose de Helga, tenemos 100. Sobre estos 100 se deberá pagar 35 por impuesto adicional, al cual le restamos lo pagado en 1era categoría, es decir, se pagarán 8 por el impuesto final.

Ahora bien, al ser un sistema con recargo, junto a los 8 que pagará Helga, se aplica un nuevo impuesto cuya base imponible es igual al crédito de 1era categoría efectivamente usado contra el impuesto final y su tasa será de un 35%. Es decir, Helga deberá pagar, además de los 8, un 35% del 27, lo cual da como resultado un 9,45.

En definitiva, la Carga Tributaria Total será de $27 + 8 + 9,45$, es decir, de 44,45% y no de 35%.

3. Sistema Clásico: En el sistema clásico lo que se hace es diferenciar el impuesto corporativo que paga la sociedad generadora de la renta, del impuesto que debe pagar el contribuyente final por dicha renta. Es decir, no se utiliza el modelo de crédito utilizado en Chile, sino que se aplica un impuesto a la sociedad y otro al contribuyente final, siendo uno independiente del otro.

Ejemplo Práctico: La sociedad obtiene una RLI de 100, aplicándole un impuesto de 25%, quedando por tanto con un impuesto de 25 y una caja de 75. Al momento de distribuir la utilidad, sobre los 75 distribuido se aplica un nuevo impuesto cuya tasa podría ser del 10%, pero sin crédito, por lo cual, junto a los 25 que pagó la sociedad, el contribuyente final deberá pagar 7,5, teniendo una Carga Tributaria Total de 32,5.

Esto se diferencia mucho del sistema integrado donde el contribuyente de primera categoría lo que hace es realizar un préstamo que el contribuyente final otorga al Fisco contra su impuesto final. Es por eso que el monto pagado en 1era categoría se corrige monetariamente.

LA RENTA

Existen una serie de conceptos de renta que pueden darse. Desde un punto de vista económico es ***“todo lo que pueda obtener una persona en ejercicio de una actividad o por la explotación de un bien o por causa de hechos voluntarios de terceros o por la muerte”***. Por ello es que la ley habla de todo incremento patrimonial, sin importar su origen, naturaleza o denominación.

Desde un punto de vista jurídico la cuestión es más compleja, ya que hay varias doctrinas que se han dado para distinguir qué es renta y que no es renta, porque no todo ingreso será necesariamente una renta para quien lo perciba.

- 1) **Teoría de la Fuente Productora de la Renta:** Para que haya una renta es necesario que exista una fuente que califique los frutos como renta, es decir, para que haya una renta debe existir una fuente que la genere. Esta fuente o causa puede estar representada por el capital o por el trabajo. Por tanto, si estamos frente a una herencia o donación no habría renta porque la mera liberalidad de un tercero no implica la existencia de una fuente productora de renta que pueda identificarse con el capital o el trabajo. Esto se puede identificar respecto del causante o donante pero no respecto del donatario o asignatario.
- 2) **Teoría del Incremento del Patrimonio:** No importa si existe o no una fuente productora de la renta, incluso esta puede ser una causa ilegítima. Lo que importa es la existencia de un incremento patrimonial para quien la devenga, percibe o se le atribuye. Para determinar esto se debe tomar una foto al inicio del año y otra al final del año, analizando según contabilidad si se hizo o no más rico el contribuyente.
- 3) **Teoría del Consumo (Kaldor):** Solo será renta aquella parte de los ingresos que obtiene una persona y que son destinados por esta al consumo, no siendo renta aquella parte de los ingresos que destina al ahorro. *Ejemplo Práctico:* Juan percibe 2.000.000 y toma un depósito a plazo por 500.000 y consume 1.500.000. En este caso tendrá una renta afecta a impuestos por 1.500.000. Esta teoría es criticada porque tiene una serie de inconvenientes:
 - a. **Es complejo determinar si se está frente a un ahorro o a un consumo:** Es bastante subjetivo el análisis de si una determinada expensa es un ahorro o un gasto, como ocurre con la compra de un inmueble o de un automóvil.

- b. **No hay una liberación definitiva del pago del impuesto de aquella parte de los ingresos que se destina al ahorro porque en alguna parte de la vida se gastará:** Es decir, algo que no es renta en un inicio porque se convierte en ahorro, se convertirá en renta al ser consumido en un futuro. Algo así existe respecto de las AFP, ya que en la base imponible del impuesto único de segunda categoría se descuenta la parte destinada a las AFP, y cuando la persona se jubila debe tributar sobre lo que recibe como pensión.
- c. **Desde el punto de vista de la administración tributaria:** Debido a que el Fisco deberá estar revisando rápidamente para que no se extinga la acción de fiscalización y cobro.

Sin perjuicio de lo anterior, existen algunos casos donde se toma en consideración el ahorro y el consumo:

- a. **Sistema Integrado:** Debido a que, mientras no perciban los contribuyentes finales la renta no se deberá pagar el impuesto final, por lo que si se opta por este sistema hay algo de la Teoría de Kaldor.
- b. **Reinversión de Utilidades Tributables para los Socios de Sociedades de Personas (Antiguo Art. 14 A N°1 letra c) LIR):** Hasta el 1 de enero de 2017, no obstante, el retiro, el que ese retiro fuese reinvertido en ciertos destinos definidos por la ley permitirá la postergación o diferimiento de la aplicación del impuesto final.

Ejemplo Práctico: Alejandro y Thalia son socios de Asesorías Putaendo Ltda., el cual distribuye la renta y Alejandro decide, junto a Disette, constituir la sociedad Aguirrebella con esas utilidades. Como al retirar reinvertió dentro de los 20 días siguientes en una empresa individual, en sociedades de personas o en acciones de pago, no debe pagar el impuesto final, ya que ese FUT es trasladado de Asesorías Putaendo a Aguirrebella, quedando registrado a nombre de Alejandro. Distinto ocurre con Thalia que no reinvertió. Si en vez de haber hecho esto, fuere Asesorías la que invierte con Disette, hay capital puto, no hay traspaso del FUT, como si ocurre en el caso anterior. El FUT que habrá será propio, no heredado.

- c. **Impuesto-Multa del Art. 21 LIR:** Algunos autores considera que esta teoría se ve reflejada en este impuesto, pero en realidad esta es una multa que viene a castigar ciertas disminuciones que no son gastos. Es decir, grava la deducción indebida y los retiros presuntos.

Ejemplo Práctico: Alejandro y Thalia quisieron pasar como gasto un desembolso efectivo de dinero o el retiro de especies desde el Canelillo para el uso o consumo personal de los contribuyentes finales. La ley castiga esa intención de deducir, de disminuir la base imponible del Canelillo con un desembolso de dinero o retiro de bienes porque esto genera un detrimento patrimonial al contribuyente sin un reflejo en la generación de rentas.

- 4) **Teoría de la Periodicidad de los Ingresos:** Solo constituirá renta aquellos ingresos que se reciben de forma periódica, por lo que no es renta aquello que se recibe de forma esporádica. El problema que tiene es que no todos los ingresos de una persona son periódicos e incluso es difícil determinar qué tipo de periodicidad debe ser: anual, mensual, diaria, etc.
- 5) **Teoría de la Renta en Dinero:** Solo son renta los ingresos en dinero y no aquellos pagos o daciones en pago hechas en especie. Esto no calza con el concepto tributario de renta actual que incluye las daciones en pago, para las cuales hay que acudir al valor de mercado de dichos bienes.

1. Concepto Legal de Renta (Art. 2 N°1 LIR): Son renta: *“los ingresos que constituyan utilidades o beneficios que rinda una cosa o actividad y todos los beneficios, utilidades e incrementos de patrimonio que se perciban o devenguen, cualquiera que sea su naturaleza, origen o denominación”*. Esta definición se hizo cargo del criterio de la fuente (“que rinda una cosa o actividad”) y del criterio del incremento de patrimonio (“todos los beneficios, utilidades e incrementos de patrimonio”). Da lo mismo si ese ingreso se consume, se ahorra, es en dinero o en especies.

De ahí se desprende que el concepto jurídico de renta para nuestra legislación es muy amplio, ya que abarca todas las situaciones por las cuales podría producirse un incremento patrimonial de las personas. Pareciera que no hay límite para este concepto. Por eso, la misma ley se encarga de poner límite al concepto a través del **Art. 17 LIR** que dispone que aquellos ingresos descritos en sus numerales son considerados por ley como ingresos no constitutivos de renta, y por ello no se colacionan para ninguno de los impuestos establecidos en la LIR, lo que no significa que puedan ser gravados con otros tributos establecidos en otras leyes de la república.

INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA (ART. 17 LIR)

Esto solo abarca aquellos casos de ingreso no renta que están establecidos en este artículo, ya que existen otros casos establecidos en disposiciones de la misma ley o de otras leyes especiales.

I. LA INDEMNIZACIÓN DEL DAÑO EMERGENTE Y DEL DAÑO MORAL (ART. 17 N°1 LIR).

El **Art. 17 N°1 LIR** señala que: *“No constituye renta: La indemnización de cualquier daño emergente y del daño moral, siempre que la indemnización por este último haya sido establecida por sentencia ejecutoriada. Tratándose de bienes susceptibles de depreciación, la indemnización percibida hasta concurrencia del valor inicial del bien reajustado de acuerdo con el porcentaje de variación experimentada por el índice de precios al consumidor entre el último día del mes que antecede al de adquisición del bien y el último día del mes anterior a aquél en que haya ocurrido el siniestro que da origen a la indemnización”*.

Lo dispuesto en este número no regirá respecto de la indemnización del daño emergente en el caso de bienes incorporados al giro de un negocio, empresa o actividad, cuyas rentas efectivas deban tributar con el impuesto de la Primera Categoría, sin perjuicio de la deducción como gasto de dicho daño emergente”.

Este artículo es bastante intuitivo, ya que la indemnización por daño emergente y por daño moral lo que hacen no es incrementar el patrimonio de la persona, sino que reparar el daño acaecido en la misma.

1. El Daño Emergente: Para no constituir renta no debe resultar de modo alguno en una utilidad para quien la recibe, sino que debe tener por objeto exclusivo reparar el daño material recibido por el patrimonio. La interpretación administrativa del SII pone como elemento fundamental que esta indemnización no debe ser mayor al daño recibido por el contribuyente. Si fuere superior, el exceso de indemnización sobre el daño será considerado como renta ordinaria.

2. Indemnización por Daño Emergente en bienes susceptibles de depreciación: Son *“aquellos bienes que se desgastan por su uso natural, y que forman parte del activo fijo o inmovilizado de un contribuyente que lleva contabilidad”*. Hay que distinguir:

- 1) Si el contribuyente no determina renta según balance:** En este caso, para determinar si la indemnización es o no renta, se debe comparar la indemnización recibida con el valor inicial del

bien debidamente reajustado según IPC hasta el momento del siniestro. Si el monto de la indemnización es equivalente a dicho valor esa indemnización no constituye renta.

- 2) **Si el contribuyente determina renta según balance:** En este caso basta con que el valor de la indemnización sea igual al costo tributario del bien susceptible de depreciación reajustado según IPC para que constituya un ingreso no renta.

Ejemplo Práctico: Si se tiene un valor inicial de un bien depreciable de 1000, recibo una indemnización de 1200, y el IPC del periodo fue de 20%, todo lo que se recibe por indemnización es un ingreso no constitutivo de renta. Si, por el contrario, se tiene el mismo bien con el mismo valor, y se recibe indemnización de 1400 con un IPC de 20%, 1200 serán ingresos constitutivos de no renta y 200 serán renta tributables.

2.1. La Depreciación: *Ejemplo Práctico:* Sebastián y Natalia tienen una Sociedad Reñaca S.A., la cual tiene un terreno el cual fue aportado en \$20.000.000, de donde cada uno aportó \$10.000.000. Estos \$20.000.000 es el costo tributario o el valor de libros tributarios. Transcurridos 10 años la ciudad se expandió y llegaron los desarrolladores inmobiliarios. Tributariamente no se deprecia, por lo que tendremos 20.000.000 más IPC como costo tributario y financiero. El año pasado Reñaca S.A. quiere cambiarse desde una perspectiva financiera a IFRS por lo cual se debe tasar ese terreno. En ese cambio, si el terreno ahora vale \$100.000.000 por valor de mercado la contabilidad del 1 de enero de 2016 partirá con un incremento patrimonial que solo se produce para el mundo financiero, el cual se llama utilidad. Aquí se genera una utilidad financiera de \$80.000.000, la cual solo será relevante a nivel tributario si se vende el inmueble. Si la sociedad Reñaca no vende el terreno no hay efecto a nivel tributario aun cuando financieramente haya utilidad porque no se ha realizado la utilidad tributaria. A pesar de eso, el hecho de generar una utilidad financiera permite distribuir dividendos. Esto pre reforma no tributaba si era una sociedad de personas. Hoy en día tributa global o adicional sin crédito. Es importante indicar que solo se pueden atribuir las utilidades tributarias, no las financieras.

3. Indemnización del Daño Emergente en un contribuyente que determina renta según balance: Si el daño emergente se produce respecto de un bien que se tiene activado y que es susceptible de depreciación, lo que se reciba por concepto de indemnización es renta ordinaria, a pesar de que se reciba bajo el concepto de daño emergente. Pero, ese contribuyente tiene derecho a deducir como gasto necesario para producir la renta el daño emergente efectivamente recibido. En definitiva, el ingreso por indemnización de daño emergente es efectivamente una renta, sin perjuicio que ese daño pueda ser deducido como gasto necesario para producir la renta.

Ejemplo Práctico: Se tiene un daño de 1000 y se recibe una indemnización de 1000. En este caso tendremos una renta de 1000 por la cual deberá tributarse, pero, a la vez, tendremos un gasto de 1000 equivalente al daño emergente, por lo que la RLI será de 0. Así, el contribuyente afirma la calidad de no renta de la indemnización en la medida en que sea equivalente el daño que puede deducir como gasto necesario.

Si la indemnización supera a la cantidad que puede deducir como gasto es renta ordinaria. Si se recibe menor del daño en ese caso hay un gasto en exceso que se puede arrastrar como pérdida en ejercicios posteriores.

Es de relevancia que el SII no puede pasar a llevar lo establecido por la sentencia como daño emergente.

4. El Daño Moral: Para ser un ingreso no renta debe estar establecido en una sentencia ejecutoriada, es decir, que no proceda recurso alguno contra esa sentencia o que hayan vencido todos los plazos para su interposición. Lo interesante es saber qué ocurre si estamos frente a un equivalente jurisdiccional. Se ha determinado que sí, pero el SII puede impugnarlo, como un arbitraje fraudulento.

5. La Clausula Penal: Si las partes han pactado con anterioridad el monto de la indemnización, el contribuyente que ha sufrido el daño puede exigir la indemnización sin necesidad de probar el monto de los perjuicios, solo la ocurrencia del daño. El SII ha señalado que los ingresos recibidos a título de indemnización cuando se ha pactado clausula penal son considerados ingresos no renta, pero el SII se reserva la facultad de probar que el daño efectivo es inferior a la indemnización recibida, caso en el cual el exceso será considerado como renta ordinaria.

II. DAÑOS SUFRIDOS POR ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES (ART. 17 N°2 LIR).

El **Art. 17 N°2 LIR** señala que: *“No constituye renta: Las indemnizaciones por accidentes del trabajo, sea que consistan en sumas fijas, renta o pensiones”*.

Cualquier indemnización que no provenga de alguna de las instituciones previsionales reconocidas por el ordenamiento chileno son consideradas como renta ordinaria afectas al impuesto único de 2da categoría porque tienen como causa el vínculo laboral. Esta indemnización, por tanto, debe ser pagada por una institución previsional.

Muchas veces se trató de encubrir pagos de bonos vía indemnizaciones pagadas por instituciones de previsión, ya que las empresas solían contratar con unas cajas y estas solían realizar prestaciones previsionales gratis. La pregunta es si lo que se recibe aquí es efectivamente por el daño sufrido o son cifras que buscan encubrir bonos. Aquí es importante la facultad de tasar del SII para tasar si el pago realizado esta o no conforme a valor de mercado.

III. SUMAS PERCIBIDAS POR EL BENEFICIARIO O ASEGURADO DE SEGUROS DE VIDA, DESGRAVAMEN, DOTALES O DE RENTAS VITALICIAS (ART. 17 N°3 LIR).

El **Art. 17 N°3 LIR** señala que: *“No constituye renta: Las sumas percibidas por el beneficiario o asegurado en cumplimiento de contratos de seguros de vida, seguros de desgravamen, seguros dotalos o seguros de rentas vitalicias durante la vigencia del contrato, al vencimiento del plazo estipulado en él o al tiempo de su transferencia o liquidación. Sin embargo, la exención contenida en este número no comprende las rentas provenientes de contratos de seguros de renta vitalicia convenidos con los fondos capitalizados en Administradoras de Fondos de Pensiones”*.

Es ingreso no constitutivo de renta para aquel que incrementa su patrimonio, habiéndose cumplido la modalidad establecida por el seguro, aun cuando sea una persona distinta del asegurado.

1. Seguro de Desgravamen: No son renta los beneficios percibidos por el beneficiario del seguro de desgravamen. Esto debe vincularse a los créditos hipotecarios en adquisición de viviendas. En este caso, la liberación de una deuda u otra obligación, que de no mediar el contrato de seguros debía haber cumplido este deudor, implica un incremento patrimonial al desaparecer una deuda a la cual se encontraba obligado, ya que se elimina un pasivo, una cuenta por pagar. Este incremento patrimonial es un ingreso no renta.

2. Seguros de Renta Vitalicia: No son renta para el beneficiario del seguro de renta vitalicia, salvo que el seguro haya sido convenido con los fondos capitalizados en una AFP, porque en dicho caso las sumas percibidas por concepto de renta vitalicia son consideradas renta ordinaria afectas al impuesto único de 2da categoría, porque esta parte no pagó 2da categoría en su momento al recibir la renta el contribuyente, generándose un diferimiento en el pago del impuesto. Este dinero capitalizado no ha pagado nunca impuestos porque se sacaron del base imponible del impuesto de 2da categoría que debía pagar el trabajador.

IV. PENSIONES O RENTAS VITALICIAS (ART. 17 N°4 LIR).

El **Art. 17 N°4 LIR** señala que: *“No constituye renta: Las sumas percibidas por los beneficiarios de pensiones o rentas vitalicias derivadas de contratos que, sin cumplir con los requisitos establecidos en el Párrafo 2° del título XXXIII del Libro IV del Código Civil, hayan sido o sean convenidos con sociedades anónimas chilenas, cuyo objeto social sea el de constituir pensiones o rentas vitalicias, siempre que el monto mensual de las pensiones o rentas mencionadas no sea, en conjunto, respecto del beneficiario, superior a un cuarto de unidad tributaria”*.

Actualmente no tiene aplicación práctica.

V. APORTES DE CAPITAL, REVALORIZACIÓN Y MAYOR VALOR EN LA COLOCACIÓN DE ACCIONES DE PROPIA EMISIÓN (Art. 17 N°5 LIR).

El **Art. 17 N°5 LIR** señala que: *“No constituye renta: El valor de los aportes recibidos por sociedades, sólo respecto de éstas, el mayor valor a que se refiere el N° 13 del artículo 41 y el sobreprecio, reajuste o mayor valor obtenido por sociedades anónimas en la colocación de acciones de su propia emisión, mientras no sean distribuidos. Tampoco constituirán renta las sumas o bienes que tengan el carácter de aportes entregados por el asociado al gestor de una cuenta en participación, sólo respecto de la asociación, y siempre que fueren acreditados fehacientemente”*.

1. Aportes de Capital: Respecto del aporte de capital, la que se exonera del pago de impuestos es la sociedad que recibe el capital. Para esta el ingreso será un ingreso no renta, no así respecto de los accionistas o socios aportantes.

Estos aportes pueden tener por finalidad constituir el capital inicial de la sociedad o, por el contrario, pagar un aumento de capital de la misma. En ese sentido, el trato de ingreso no renta ampara no solo al capital inicial, sino también los aumentos de capital que pueda experimentar la sociedad.

Desde un punto de vista contable es una cuenta patrimonial, y dentro de ella es un pasivo no exigible. Es por esto que la ley sigue una lógica financiera, ya que la sociedad les debe a los socios el capital, y se los debe debidamente corregidos por la inflación del periodo.

2. Revalorización del Capital: La Corrección Monetaria: El mayor valor a que se refiere el **Art. 14 N°13 LIR** está vinculado al procedimiento denominado corrección monetaria de los activos y pasivos que tiene un contribuyente. La finalidad de la corrección monetaria es eliminar las distorsiones que se producen en la contabilización de los haberes y deberes a causa de la inflación en un periodo determinado.

Al término de cada ejercicio, las sociedades que determinan renta según balance deben reajustar su capital de acuerdo a la variación experimentada por el IPC entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. Esto porque si no se reajustara su valor se estaría aceptando que el capital social por el simple transcurso del tiempo ha perdido valor adquisitivo.

Será no renta la diferencia obtenida entre el capital inicial y el reajustado al término del periodo. Ejemplo Práctico: *El capital social de una sociedad es de 1.000.000 y hay un 10% de IPC, por lo que el capital revalorizado será de 1.100.000. Para la sociedad esos 100.000 son un ingreso no renta, porque tiene el mismo poder adquisitivo.*

3. El Mayor Valor en la Colocación de Acciones de Propia Emisión (sobreprecio, reajuste o mayor valor), mientras no se distribuya:

Ejemplo Práctico: *Cencosud decide efectuar un aumento de capital porque requiere liquidez. La sociedad anónima emite acciones de propia emisión o acciones de pago. En la junta extraordinaria se acuerda colocarlas a un valor de \$100 cada acción (respecto de este valor no hay norma de tasación). Al momento*

de ser colocadas existe un enorme interés en el mercado por adquirirlas, por lo que cada acción se vende en \$200. La sociedad Cencosud en vez de obtener \$100 por acción, obtuvo \$200, existiendo un sobre precio.

Este artículo señala que ese mayor valor es un ingreso no renta para la sociedad que lo reciba mientras este no se distribuya. Por tanto, actualmente los \$100 deberán registrarse en el FUNT (en el futuro en el REINR) donde se registran las rentas exentas o ingresos no renta, pero de manera temporal, ya que al momento de distribuirse los montos se traspasan al FUT (en el futuro SAC), quedando afecto ese ingreso con impuesto de 1era categoría e impuestos finales con su crédito correspondiente.

Hay muchas enajenaciones de acciones cuya utilidad podría ser calificada como ingreso no renta, especialmente aquellas establecidas en el nuevo **Art. 107 LIR**, ex Art. 18 ter LIR, en que una de las alternativas es la enajenación de acciones que se han adquirido producto de un aumento de capital y que se han vendido en bolsa y tienen presencia bursátil. En este caso la utilidad puede ser calificada como ingreso no renta. En ese sentido, siempre hay que integrar el **Art. 17 N°8 LIR** con el **Art. 107 LIR**.

Puede existir un problema práctico con la Ley de Sociedades Anónimas en cuanto al momento en que este sobre precio se distribuye entre los accionistas. Algunos señalan que este solo puede distribuirse ante una disminución formal o liquidación.

4. Aportes del Gestor de una Cuenta en Participación: Tampoco constituirán renta las sumas o bienes que tengan el carácter de aportes entregados por el asociado al gestor de una cuenta en participación, solo respecto de la asociación, y siempre que fueren acreditados fehacientemente.

Una cuenta en participación se produce cuando dos o más personas deciden reunirse para un negocio determinado, sin formar una sociedad para ello. Esto sería una suerte de “*unincorporated joint venture*” (asociación no formalizada), que se usa mucho en las explotaciones mineras y petroleras en nuestro país. En el fondo es un contrato cuya naturaleza es un mandato, ya que los asociados le encomiendan al gesto la realización de ciertas obras, de modo que hay un verdadero “*power of attorney*”, existiendo un “principal” (mandante o asociado) y un “*attorney*” (mandatario o gestor).

El aporte entregado al gestor no es renta para él, pero debe acreditar fehacientemente que los fondos fueron entregados con ocasión de la formación de la asociación o cuentas en participación.

La asociación debe llevar contabilidad (solo existirá el RUT del gestor, al asociado no aparece) y el contrato (recomendable mediante escritura pública con plazos, aporte, obligaciones, distribución de utilidades, descripción del negocio, partidas que serán gasto, etc.). El gestor puede llevar muchas contabilidades (puede tener varias cuentas en participación), pero en el SII es un solo RUT. Su resultado tributario será el que emane de aquella parte que le corresponde como utilidad de la asociación. Si no puede demostrar cuál es su parte, el SII va a perseguir todo, porque hay un solo RUT.

VI. DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES O FONDOS ACUMULADOS (ART. 17 N°6 LIR).

El **Art. 17 N°6 LIR** señala que: “*No constituye renta: La distribución de utilidades o de fondos acumulados que las sociedades anónimas hagan a sus accionistas en forma de acciones total o parcialmente liberadas o mediante el aumento del valor nominal de las acciones, todo ello representativo de una capitalización equivalente como así también, la parte de los dividendos que provengan de los ingresos a que se refiere este artículo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 29 respecto de los números 25 y 28 del presente artículo*”.

Ejemplo Práctico: Si Rentas Los Queñes es una S.A. o una SpA., y tiene utilidades que se están distribuyendo, pero en forma especial: mediante (i) acciones total o parcialmente liberadas de pago o (ii)

aumento del valor nominal de las acciones, el sujeto pasivo sería, de no mediar esta disposición, el accionista, ya que ve incrementado su patrimonio al recibir las acciones. Pero, dicho aumento patrimonial es un ingreso no renta, porque a la ley le interesa que esa utilidad permanezca en el ente para invertirlo.

1. Emisión de Acciones Liberadas Total o Parcialmente de Pago: En este caso se está capitalizando la utilidad, pero esta no se distribuirá. Recordar que para distribuir caja se requiere: (i) utilidad financiera, (ii) un préstamo, en cuyo caso el interés se grava con 1era categoría, (iii) una inversión o (iv) una disminución de capital.

Ejemplo Práctico: Siemens Chile, filial de Siemens Internacional ubicada en Dinamarca quiere invertir en Siemens Burundi, para ello quiere sacar caja de Siemens Chile, pero no hay utilidades financieras. En ese caso puede darse un préstamo que requiere interés, puede hacerse una inversión desde Siemens Chile a Siemens Burundi o también podría ir directamente a comprar las acciones de la sociedad. Pero, se requiere una política normal de dividendos en virtud de la cual seguirán aumentando las utilidades tributarias porque el dividendo que se recibe del exterior podría ser relevante para el Art. 12 y el 41 G LIR. El 12 LIR se refiere a cómo y cuándo se deben computar las rentas de fuente extranjera que se computan sobre base percibida y netas o líquidas. Excepcionalmente se considerarán sobre base devengada las que provienen de agencias o establecimientos permanentes y las CFC. Por eso se hizo un aumento de capital en Siemens Internacional para evitar el control, el problema es que está en un paraíso fiscal, por lo que se cae todo. Además, esa sociedad controlada debe recibir rentas pasivas, por lo que no opera el CFC si recibe rentas activas. Estas son maneras de evitar el 8% del withholding y diferirlo. Una última alternativa es la disminución formal de capital.

Si al término del ejercicio se tienen utilidades, se pueden distribuir dividendos, los cuales son una renta ordinaria afecta a impuesto final con el crédito correspondiente a la 1era categoría efectivamente pagada. También se pueden capitalizar, distribuyéndose mediante los títulos respectivos, aumentando el número de acciones, lo que implica un aumento de patrimonio que por ley no es renta para el accionista o que recibe estas acciones.

Ejemplo Práctico: Magdalena y Clemente son socios de Rentas Los Queñes SpA. Magdalena tiene 10 acciones de Rentas Los Queñes que corresponden al 10% del capital social a un valor de 1000 cada una y la sociedad percibe 100.000 de utilidades, pero no distribuye, sino que emite acciones total o parcialmente liberadas. A Magdalena le tocarán 10.000 porque tiene el 10% del capital social y recibirá 10 acciones total o parcialmente liberadas de pago. Al término del ejercicio tendrá 20 acciones equivalentes al 10% del capital social, valiendo cada una 1.000.

2. Aumento de Valor Nominal: Una tercera alternativa que tiene una sociedad que tiene utilidades es no distribuir dividendos, capitalizando la utilidad, pero aumento el valor nominal de las acciones que ya están en poder del accionista. En el fondo, siguiendo el *Ejemplo Práctico* anterior, Magdalena se quedará con 10 acciones, pero en vez de valer 1.000, valdrán 2.000 cada una. En este caso, ese mayor valor será un ingreso no renta para el accionista.

3. ¿Qué ocurre si se otorgan acciones crías, se aumenta el valor nominal de las acciones o se distribuyen dividendos respecto de ingresos no renta?: En estos casos se sigue la suerte del ingreso, es decir, para el contribuyente final dicho incremento patrimonial será un ingreso no renta. En ese sentido, depende de la naturaleza de lo que se reparte o capitaliza la suerte que seguirá.

4. ¿Qué sucede, respecto de las acciones crías, si se ha optado por el sistema de renta atribuida?: El problema que hay es que, al existir un sistema de renta atribuida, al generarse la renta en la sociedad, inmediatamente, en el mismo ejercicio, se pagan los impuestos finales. Por ello, al momento de distribuirse

los dividendos, dichos montos ya habrán tributado totalmente. El problema está en qué ocurre si en vez de distribuir los dividendos, dichas utilidades se capitalizan y se emiten acciones crías. En este caso, la utilidad capitalizada en la cría será costo tributario de la misma y no estará afecta a impuestos. En definitiva, solo habría que tributar por el mayor valor de enajenación de las acciones.

El costo tributario de las crías en el sistema de integración parcial es el costo de las madres dividido por el total de las acciones (madres y crías) porque no se pagó por las crías. Esto provocará una disminución del costo de las acciones madres y el prorrateo de las crías.

VII. DEVOLUCIONES DE CAPITAL (ART. 17 N°7 LIR).

El **Art. 17 N°7 LIR** señala que: *“No constituye renta: Las devoluciones de capitales sociales y los reajustes de éstos, efectuados en conformidad con esta ley o con leyes anteriores, siempre que no correspondan a utilidades capitalizadas que deban pagar los impuestos de esta ley. Las sumas retiradas, remesadas o distribuidas por estos conceptos se imputarán y afectarán con los impuestos de primera categoría, global complementario o adicional, según corresponda, en la forma dispuesta en el artículo 14, imputándose en último término el capital social y sus reajustes, sólo hasta concurrencia del monto aportado por el propietario, socio o accionista receptor de esta devolución, incrementado o disminuido por los aportes, aumentos o disminuciones de capital que aquellos hayan efectuado, cantidades que se reajustarán según el porcentaje de variación del Índice de Precios al Consumidor entre el mes que antecede a aquél en que ocurrieron y el mes anterior al de la devolución.*

Cualquier retiro, remesa, distribución o devolución de cantidades que excedan de los conceptos señalados precedentemente se gravarán con los impuestos de esta ley, conforme a las reglas generales”.

Al disolverse, liquidarse o disminuir el capital de una sociedad se debe devolver todo o parte del capital aportado por los accionistas o socios. Este capital al ser un pasivo no exigible o estar dentro de las cuentas patrimoniales es susceptible de corrección monetaria, por lo que se debe reajustar de acuerdo al IPC. Por ello el capital se debe restituir debidamente reajustado. En este escenario estaremos frente a un ingreso no renta para el receptor porque no ha incrementado su patrimonio.

1. La Devolución de Utilidades Tributables: Pero, el propio artículo señala que es ingreso no renta el capital reajustado, pero si en esa devolución de capital se reparten utilidades que han sido capitalizadas en su momento, esas utilidades deben tributar porque no lo hicieron al momento de capitalizarse por disposición del **Art. 17 N°6 LIR** y, en este caso, los socios o accionistas efectivamente incrementaron su patrimonio al incrementar su cantidad de acciones o su valor nominal.

Esta norma se ha ido modificando históricamente porque antes lo que se hacía era realizar una disminución de capital, llevándose solo el capital que no provenía de utilidades capitalizadas, dejando en la sociedad la utilidad imponible. La reforma impidió esto al señalar: *“salvo que ese capital tenga utilidades sociales con impuestos pendientes”*. Ahí entró la imaginación de los asesores tributarios a los que se les ocurrió hacer una división, dejando toda la utilidad imponible en la madre y solo el 50% del capital inicial, traspasando el resto del capital inicial a la hija. Tras ello se disminuía el capital de la sociedad hija para llevarse la caja sin tributar. **Ejemplo Práctico:** Sociedad “A” tiene un capital de 1000 y un FUT de 100. Son dueños de esta sociedad don Heriberto y la sociedad BBLC en Inglaterra. Lo que se hacía era un “spin off” dividiendo la sociedad. Esta es una mera división, por lo que el SII no tenía facultad de tasar. Se dejaba todo el FUT en “A” y se asignaba 500 de capital a cada una de las nuevas sociedades. Luego se disminuye el capital de B y se lleva los 500 sin tributar.

Esto llevó a una nueva modificación, ya que se indicó que en la división de una sociedad que tiene una utilidad imponible pendiente de distribución o capitalizada, no se puede asignar a una sola sociedad la

utilidad imponible y dejar a la otra con la utilidad no imponible. De ese modo se obligó a distribuir la utilidad imponible en la misma proporción que se distribuyó el resto del patrimonio. *Ejemplo Práctico: En sociedad A y B se debe dejar 50 de FUT y 500 de capital, y al disminuir el capital, primero se imputa el capital imponible y luego el capital no imponible.* La división será fiscalizada por el SII que se fijará precisamente en esto.

Esta disminución de capital no constituye renta para los socios o accionistas una vez que la sociedad por causa de su disminución deba devolver a los socios o accionistas ese capital original. *Ejemplo Práctico: La Sociedad Huilo Huilo que tiene como socios a don Heriberto y British Petroleum, tiene un capital de 10.000.000 conformado por 2.000.000 de capital original y 8.000.000 de utilidades capitalizadas. En este caso, al devolver el capital, 8.000.000 constituyen renta ordinaria, por lo que hay que analizar si estos 8.000.000 traen o no aparejado un crédito por el impuesto 1era categoría efectivamente pagado porque podría ser un FUT sin crédito, es decir, podría ser una renta exenta de 1era categoría, pero no de global o adicional. Además, solo se tendrá crédito en la medida que se haya efectivamente pagado 1era categoría. Respecto de los 2.000.000 estamos en un ingreso no renta propiamente tal.*

2. Orden de Prelación: *“Las sumas retiradas, remesadas o distribuidas por estos conceptos se imputarán y afectarán con los impuestos de 1era categoría, global complementario o adicional, según corresponda, en la forma dispuesta en el artículo 14, imputándose en último término el capital social y sus reajustes”.* Es decir, el orden de prelación para imputar la devolución es el FUT, el FUF, el FUNT y finalmente el capital social y sus reajustes. Luego sigue y dice: *“solo hasta concurrencia del monto aportado por el propietario, socio o accionista receptor de esta devolución, incrementado o disminuido por los aportes, aumentos o disminuciones de capital que aquellos hayan efectuado, cantidades que se reajustarán según el porcentaje de variación del IPC entre el mes que antecede o aquel en que ocurrieron y el mes anterior al de la devolución”.*

3. Proporción de la Devolución: *“Cualquier retiro, remesa, distribución o devolución de cantidades que excedan de los conceptos señalados precedentemente se gravarán con los impuestos de esta ley, conforme a las reglas generales”.* Es decir, todo lo que supere el capital inicial y sus aumentos o disminuciones será gravado por los impuestos de la LIR conforme a las reglas generales. Esto podría ser una utilidad financiera en exceso de las utilidades tributables de la que gozaban los socios de sociedades de personas hasta que obtuvieran utilidades tributables.

Esto debe unirse con la eliminación que hizo la Ley N° 20.780 de los denominados **retiros en exceso de las utilidades financieras por sobre las utilidades tributables en las sociedades personas**. Dentro del antiguo Art. 14 A N°1 letra a) LIR se señalaba hasta cuánto tributaban los socios de sociedades de personas que era hasta el monto del FUT, y si había un retiro mayor al FUT estos no tributaban, solo comenzaban a tributar cuando había utilidad tributaria en la sociedad y ahí se podía dar un cobro retroactivo.

VIII. GANANCIAS DE CAPITAL (ART. 17 N°8 LIR).

Este numeral se refiere al mayor valor obtenido en la enajenación de un activo particular. Esto se conoce como *“capital gain tax”*.

Este numeral es muy criticable porque el encabezado comienza con “no constituye renta”, mientras que el N°8 lo que señala son reglas que podrían hacer que un mayor valor si sea renta.

1. Enajenación o cesión de acciones de sociedades anónimas, en comandita por acciones o de derechos sociales en sociedades de personas (Art. 17 N°8 letra a) LIR): Hay que determinar que se considera mayor valor y luego de determinar dicha cuestión, se debe establecer como trata la ley dicho incremento patrimonial. Es relevante señalar que ahora se incluyen tanto las acciones de sociedades de capital como los

derechos de las sociedades de personas, en circunstancias que antes de la reforma los derechos sociales tenían un trato distinto.

El sujeto pasivo en este caso es el que vende las acciones y obtienen un mayor valor en su enajenación, no el comprador. Este vendedor puede ser una persona natural o jurídica.

1.1. Apartado Histórico:

1.1.1. Acciones: Antes de la reforma tributaria, era necesario distinguir si el vendedor era o no habitual:

- 1) **Si era habitual:** Era una renta ordinaria afecta a 1era categoría y global complementario o adicional, en su caso. Se entendía que era habitual la persona que había vendido sus acciones dentro de 1 año contado desde la fecha de la compra, generándose en ese caso una presunción de habitualidad.

Fuera de esta presunción, el Art. 18 LIR decía que se debía atender a las circunstancias previas o concurrentes al acto de enajenación para determinar la habitualidad. Este concepto subjetivo llevó a que la jurisprudencia y la interpretación administrativa comenzarán a generar ciertos criterios concretos como considerar el número de compras y ventas, el objeto social de la persona jurídica, el ánimo al momento de la compra, etc. Entre estos criterios, una interpretación administrativa señalaba que si se vendía más de un 50% de la sociedad no había habitualidad.

- 2) **Si no era habitual:** Había que distinguir según cuándo se habían adquirido las acciones:

- a. **Si se habían adquirido antes del 31 de enero de 1984:** La utilidad era un ingreso no renta.
- b. **Si se habían adquirido después del 31 de enero de 1984:** La utilidad estaba sujeta a un impuesto sustitutivo en carácter de único, cuya tasa era la del impuesto de 1era categoría. Esto se anotaba en el FUNT porque estaban afectos a otros impuestos, por lo que no se colacionaban para efectos de determinar los impuestos finales. De aquí surgieron teorías que en Chile había un “*capital gain tax*”.

Junto al elemento de la habitualidad, el **antiguo Art. 17 N°8, inc. 4 y 5 LIR** establecían ciertas circunstancias que podían hacer variar lo antedicho. Estos supuestos son:

- 1) **Venta que un vendedor haga a un relacionado:** Esta relación, a diferencia de otros casos señalados en la propia ley, era bastante acotada, ya que implicaba una **relación patrimonial**, no bastando un convenio comercial, como lo exige el precio de transferencias del **Art. 41 A LIR**.

Ejemplo Práctico: El vendedor es dueño de sociedades 1 y 2. A su vez, 1 es dueña de 3 y 4; y 2 es dueña de 5, que a su vez es dueña de 6. Solo hay relación había abajo, es decir, el vendedor en este caso está relacionado con 1, 2, 3, 4, 5 y 6, pero la sociedad 1 no es relacionada con el vendedor, y si 5 le vende a 6 hay relación, pero si 5 le vende a 1 no la hay, porque 5 no es propietaria de ningún modo de 1. Asimismo, la 1 no es relacionada con la 2.

Ejemplo Práctico 2: Según esta teoría la tatarabuela es relacionada con la nieta y la bisnieta, pero no al revés.

Si se da esta relación, la utilidad, cualquiera sea esta, se considera como renta ordinaria, afecta a 1era categoría y global complementario o adicional, en su caso. Esto puede afectar incluso si las acciones se adquirieron con anterioridad al 31 de enero de 1984.

2) **Venta realizada: (i) a un valor notoriamente superior al corriente en plaza y (ii) a un comprador que determine renta según balance:** Si se dan ambos presupuestos copulativos, el SII puede tasar la diferencia entre el valor notoriamente superior al corriente en plaza y el valor de mercado de dichos títulos. Esta tasación tiene un doble efecto:

- a. **Para el comprador:** Puede no aceptarle como costo ese mayor valor notoriamente superior al corriente en plaza.
- b. **Para el vendedor:** Este se da siempre y consiste en que, la diferencia entre el valor notoriamente superior y el valor de mercado de esos títulos está afecta al impuesto-multa del **Art. 21 LIR** con tasa de un 40%.

Esta norma se aplica respecto de todas las hipótesis de habitualidad y no habitualidad, aun incluso respecto de los títulos adquiridos antes del 31 de enero de 1984.

Toda esta distinción de habitualidad y no habitualidad, de venta a relacionados y de venta a un precio superior al corriente en plaza está vigente hasta el 31 de diciembre de 2016.

1.1.2. Derechos: Todo lo señalado precedentemente aplicaba solo respecto de acciones de sociedades anónimas, ya que los derechos de sociedades de personas antes de la reforma estaban regulados en el **Art. 41 N°13 LIR**, que señalaba que toda la diferencia entre el precio de venta y el costo de las acciones reajustadas era una renta ordinaria siempre. El costo podía determinarse de dos modos:

- 1) **Lo aportado o pagado corregido por inflación:** Esto se daba básicamente cuando la venta era efectuada a un relacionado de acuerdo a un trato equivalente al concepto de relación del **Art. 17 N°8, inc. 4 LIR**.
- 2) **Valor de libros tributarios de los derechos:** Esto equivale al patrimonio dividido por el % de los derechos. Es decir, era equivalente a los activos menos los pasivos más la utilidad retenida, dividido por los derechos. Esto se daba cuando se vendía a un no relacionado.

Recordar que todo esto está relacionado con la facultad de tasar del SII porque los derechos deben venderse a valor de mercado y por ello se pone como inicio el valor patrimonial de los derechos sociales. Pero además el SII podría querer calcular los flujos futuros y no solo quedarse con el valor patrimonial.

Si el vendedor sigue el concepto de valor patrimonial de los derechos, el vendedor no pagará impuestos por las utilidades capitalizadas, debido a que estas quedan inmersas en el valor de venta, por lo que no pagarán en sí mismas impuestos, sino que se comprenden en el impuesto que se paga por la venta. Será de cargo del comprador el pago de dichos impuestos por utilidades capitalizadas, al momento en que se distribuyan finalmente los dividendos de dichas utilidades.

1.2. Ley Actual: La reforma tributaria determinó que el mayor valor en la enajenación de derechos, y el mayor valor en la enajenación de acciones tributan exactamente igual. La primera conclusión de esto es que, como base, el costo siempre va a ser lo pagado o aportado reajustado, no pudiendo incluir las utilidades retenidas.

Esto se desprende del punto i) del artículo que señala que: *“No constituirá renta aquella parte que se obtenga hasta la concurrencia del valor de aporte o adquisición del bien respectivo, incrementado o disminuido, según el caso, por los aumentos o disminuciones de capital posteriores efectuados por el enajenante. Para estos efectos, los valores indicados deberán reajustarse de acuerdo al porcentaje de*

variación experimentado por el índice de precios al consumidor entre el mes anterior a la adquisición, aporte, aumento o disminución de capital y el mes anterior al de la enajenación”.

- 1) **Determinación del Mayor Valor:** El Art. 17 N°8 letra a) número ii) LIR señala que: “Para determinar el mayor valor afecto a impuesto, se deducirá del precio o valor asignado a la enajenación, el valor de costo para fines tributarios que corresponda al bien respectivo de acuerdo a lo establecido en el numeral anterior.

En la enajenación de acciones o derechos en empresas acogidas a las disposiciones de la letra A) del artículo 14, se podrá rebajar del mayor valor que se determine, y sin que por este efecto pueda determinar una pérdida en la operación, una cantidad equivalente a la parte de las rentas a que se refiere la letra a) del número 4, de la letra A) del artículo 14, acumuladas en la empresa, que no hayan sido retiradas, remesadas o distribuidas al término del ejercicio comercial anterior al de la enajenación, en la proporción que corresponda a los derechos sociales o acciones que se enajenan, descontando previamente de esta suma el valor de los retiros, remesas o distribuciones que el enajenante haya efectuado o percibido desde la empresa, durante el mismo ejercicio en que se efectúa la enajenación y hasta antes de ésta”.

En definitiva, el mayor valor es el resultado de deducir al precio de venta el costo de las acciones o derechos. Para determinar el costo se parte del valor de adquisición o aporte, y a este se le suman los aumentos de capital posteriores realizados por el vendedor o enajenante y se le restan las disminuciones de capital posteriores realizadas por el mismo enajenante.

Eventualmente se puede agregar, dependiendo el sistema por el que se opte, las rentas atribuidas propias de la sociedad cuyos derechos o acciones se enajenan, porque ya tributó con todos los impuestos, independiente del flujo.

Todo esto debidamente reajustado por IPC.

- 2) **¿Cómo tributa el mayor valor o utilidad?:** El Art. 17 N°8 letra a) número iii) y iv) LIR disponen que hay que distinguir:

a. **Si el contribuyente determina renta según renta efectiva:** El mayor valor será renta ordinaria afecta a 1era categoría y global complementario o adicional, en su caso.

b. **Si el contribuyente no determina renta según renta efectiva:**

i. **Y enajena a un relacionado:** El mayor valor tributa global complementario o adicional, en su caso, sobre base percibida o devengada.

ii. **Y no enajena a un relacionado:** Será ingreso no renta hasta las primeras 10 UTA de mayor valor. Sobre el remanente, el contribuyente deberá pagar global complementario o adicional, en su caso, teniendo un derecho de opción:

1. **Entender devengado el mayor valor en el tiempo que el enajenante haya poseído las acciones con un máximo de 10 años:** Bajo esta opción, el contribuyente asigna parte del mayor valor a cada año, existiendo una suerte de reliquidación de la utilidad con efecto retroactivo. Por lo tanto:

a. **Este mayor valor se reajusta.**

b. **Se transforma en UTM al cierre del ejercicio en que se vendieron las acciones.**

c. Se asignan a cada año en partes iguales.

Esta norma está pensada para los contribuyentes que no siempre están en el tramo más alto.

2. Pagar todo el impuesto en el año tributario que corresponda al año calendario o comercial en que haya tenido lugar la enajenación.

Algo relevante de esta disposición es que, si el enajenante es un contribuyente de 1era categoría, toda esa utilidad no va a tributar en manos de dicho contribuyente porque no puede ser contribuyente de global complementario.

3) ¿Cómo se determina el costo que la empresa deduce del precio de venta? (Art. 17 N°8 letra a) número v) LIR): Es equivalente al valor de adquisición o aporte + los aumentos de capital – las disminuciones de capital + rentas atribuidas propias (RAP) – retiros, todo esto reajustado por IPC.

La reforma otorga ciertas posibilidades:

- a. Compensación de pérdidas:** De los mayores valores podrán deducirse las pérdidas provenientes de la enajenación de acciones o derechos (no cualquier pérdida), ocurridas en el ejercicio respectivo (no cualquier ejercicio).
- b. Consagración de un ingreso no renta:** Cuando el conjunto de utilidades obtenidas por un contribuyente no obligado a determinar renta efectiva según balance no supera las 10 UTA, ese monto se considera por disposición de la ley un ingreso no renta. De este beneficio quedan fuera prácticamente todas las sociedades porque están obligadas a llevar contabilidad.
- c. Consagración de renta ordinaria tratándose de personas relacionadas:** Se trata de una venta a una persona relacionada (relación patrimonial), porque ello puede hacer cambiar la tributación a la máxima, esto es, considerar el mayor valor como renta ordinaria. Hay que distinguir:
 - i. Si es una sociedad de personas o una sociedad anónima cerrada:** Basta una relación nominal para que se considere relacionado (que el vendedor tenga 1 acción o el 0,1% de los derechos).
 - ii. Si es una sociedad anónima abierta:** Para ser persona relacionada se requiere tener al menos el 10% del patrimonio.

La reforma agregó las relaciones de parentesco y además se entienden relacionadas las personas de acuerdo a la ley de mercado de valores.

- d. Regla de Exclusión:** Cuando las acciones o derechos formen parte del activo de un contribuyente que debe declarar impuesto de 1era categoría sobre sus rentas efectivas, la utilidad o mayor valor se gravará conforme a las reglas generales de la ley de la renta (renta ordinaria). Por lo tanto, el beneficio del prorrateo se deja solo para los contribuyentes que no determinen renta efectiva según balance y hayan tenido las acciones por más de 1 año, es decir, personas naturales, contribuyentes que tributen por renta presunta, y contribuyentes que lleven contabilidad simplificada.

- e. **Facultad de Tasar del SII (Art. 17 N°8, inc. 5 LIR):** Si el vendedor está vendiendo a un valor notoriamente superior al corriente de plaza. La diferencia entre el valor y la tasación está sujeta a un impuesto multa del **Art. 21 LIR**.

4) La Equiparación de Acciones y Derechos Sociales: Si bien el legislador quiso emparejar la cancha para derecho y acciones, no lo hizo completamente porque respecto de los derechos, la utilidad siempre va a quedar gravada con impuesto, ya sea con renta ordinaria o con impuesto final con posibilidad de prorrateo y el costo siempre estará dado por el valor de adquisición reajustado por IPC, sin distinguir si se enajena o no a un relacionado o si existen utilidades retenidas.

Respecto a las acciones, tienen un mejor tratamiento ya que hay casos en que el mayor valor de enajenaciones de acciones y otros capitales mobiliarios son ingreso no renta, sin distinguir nada.

Este es el caso del **Art. 107 LIR** respecto de las **Acciones con Presencia Bursátil**, que se encontraban en el ex artículo 18 ter LIR. Este artículo prima por sobre el Art. 17 N°8, por lo que primero hay que analizar si el caso en particular se enmarca dentro del Art. 107 y, solo en caso contrario se acude a la norma del Art. 17 N°8 a).

Este artículo señala que: *“No obstante lo dispuesto en los artículos 17 N°8, no constituirá renta el mayor valor obtenido en la enajenación de acciones emitidas por sociedades anónimas abiertas con presencia bursátil, que cumplan con los siguientes requisitos”*.

a. Tipo de Acciones: Debe tratarse de:

- i. **Acciones de sociedades anónimas abiertas.**
- ii. **Constituidas en Chile de acuerdo a la Ley N° 18.046.**
- iii. **Acciones que al momento de su enajenación tengan presencia bursátil:** El DL 1.328 de 1976 define lo que debe entenderse por presencia bursátil, pero en la práctica son acciones que se transan mucho. La presencia bursátil está íntimamente ligada a las transacciones que se verifiquen en bolsa autorizada para un título determinado.

b. Estas acciones deben venderse en:

- i. **Una bolsa autorizada por la ley (Santiago, Valparaíso o Electrónica).**
- ii. **Un proceso de OPA.**
- iii. **Un aporte de valores regulados por el Art. 109 LIR.**

c. Estas acciones deben haber sido adquiridas en:

- i. **Una bolsa autorizada por ley.**
- ii. **Un proceso de OPA.**
- iii. **El acto de constitución de una Sociedad Anónima en la primera emisión de acciones:** Entendiendo por tal aquella que ocurre por el acto de constitución de la Sociedad Anónima.

- iv. **Un proceso de aumento de capital de una Sociedad Anónima existente:** Estas son acciones de pago que se emiten por ser un accionista de la sociedad o por haber adquirido el derecho de pago de unas acciones.
- v. **Canje de valores convertibles en acciones.**
- vi. **Acciones que provengan del rescate de valores de acuerdo al Art. 109 LIR.**

El numeral c) señala que si las acciones se hubieren adquirido antes de su colocación en bolsa, el mayor valor no constitutivo de renta será el que se produzca por sobre el valor superior entre el de dicha colocación o el valor de libros que la acción tuviera el día antes de su colocación en bolsa, quedando en consecuencia afecto a los impuestos de esta ley, en la forma dispuesta en el artículo 17, el mayor valor que resulte de comparar el valor de adquisición inicial, debidamente reajustado en la forma dispuesta en dicho artículo, con el valor señalado precedentemente. En definitiva, será no renta el valor entre el mayor valor entre el valor de colocación de las acciones o valor libro, menos el costo de adquisición corregido por IPC, y el valor de venta final de las acciones. Esto porque no se adquirieron acciones de sociedad anónima abierta, por lo que habrá que pagar la utilidad que se generó entre la adquisición de las acciones y la colocación de las mismas en bolsa. Por esa parte tributará con 1era categoría y global o adicional, o con global o adicional con prorratio hasta los 10 años.

Ejemplo Práctico: Tenemos los hermanos Gálvez, dueños de Alpar y Paulmann dueño de Cencosud. Cencosud quiere adquirir Paris, y en vez que Cencosud compre las acciones de Almacenes Paris, lo que provocaría que los hermanos Gálvez paguen una brutalidad de impuestos, lo que hicieron fue un aumento de capital en Cencosud S.A. Este aumento de capital será equivalente al valor de libros de Alpar. Los hermanos Gálvez recibirán en pago por sus acciones de Almacenes Paris acciones de Cencosud. Esta reestructuración se hizo bajo el Art. 64 CT mediante aporte de acciones, por lo que no había tasación, ya que se mantuvo el costo que tenían esas acciones de Almacenes Paris. Al final, Alpar quedará bajo Cencosud. Pero resulta que uno de los hermanos Gálvez quiso vender sus acciones de Cencosud en bolsa. En ese caso se puede aplicar el Art. 107 porque adquirió sus acciones en un aumento de capital. Por eso, los hermanos Gálvez, respecto de toda la utilidad que experimenten cuando vendan, podría estar amparada por el Art. 107 porque responde con todos los requisitos de ese artículo, estando frente a un ingreso no constitutivo de renta.

Todo esto aplica para la venta de acciones de sociedades chilenas, si son extranjeras son renta ordinaria.

2. Enajenación de bienes raíces situados en Chile, o de derechos o cuotas respecto de tales bienes raíces poseídos en comunidad, efectuada por personas naturales:

2.1. Antes de 2004: A diferencia de las acciones, para ver la tributación del bien raíz hay que concentrarse en el propio bien. Para eso hay que analizar:

- 1) **Si forma parte del activo de un contribuyente que determina RLI según balance:** Si se dan estos dos requisitos copulativos, la utilidad o mayor valor es renta ordinaria, es decir, paga 1era categoría y global complementario o adicional, en su caso. *Ejemplo:* Casa matriz del Banco de Chile.

- 2) **No forma parte del activo de un contribuyente que determina RLI según balance:** *Ejemplo: Campo de sociedad agrícola que tributa sobre renta presunta.* Si no forma parte del activo o el contribuyente no determina RLI según balance hay que distinguir:

a. **Si es habitual:** La ley establece ciertas presunciones de habitualidad:

i. **En el caso de subdivisiones de predios rústicos o urbanos y en la venta de edificios por pisos o departamento, si entre la fecha de adquisición o construcción, en su caso, y la enajenación han transcurrido menos de 4 años:** En este caso se presume de derecho la habitualidad. El plazo no se cuenta desde la división, sino que desde la adquisición o desde el otorgamiento del certificado de recepción final de la obra en el caso de la construcción.

ii. **Si se enajena el bien raíz antes de haber transcurrido un plazo de 1 año desde su adquisición.**

En estos casos el ingreso es una renta ordinaria gravada con 1era categoría y global complementario o adicional, en su caso.

b. **Si es no habitual:** En este caso todo el mayor valor es un ingreso no renta.

Es importante recordar las normas del **Art. 17 N°8, inc. 4 y 5 LIR** respecto de la enajenación a relacionados y la aplicación del impuesto multa cuando el comprador es un comprador calificado y el valor es notoriamente superior al corriente en plaza.

Ejemplo Práctico: Don Carmelo tiene 100 hectáreas con olor a Chicureo, es decir, próximas a ser incluidas en el plano regulador metropolitano. Él tenía claro que ya no tenía que vender por hectáreas, sino que por metro cuadrado. Para don Carmelo era un ingreso no constitutivo de renta porque era no relacionado y lo tenía hace muchos años. Al momento de negociar con el desarrollador inmobiliario, don Carmelo le ofrece venderlo subdividido por 1,2 UF el m2. Si Agrícola Chicureo Ltda. lo adquiere subdividido, para venderlo a la inmobiliaria que lo quiere vender a público, lo venderá a 2 UF el m2, pero habrá que esperar 1 año, y esta nueva UF será un ingreso no renta. Si lo adquirían sin subdividir tendrían que haberlo subdividido y además tendrán que esperar 4 años antes de poder venderlo. Si la inmobiliaria vende y recibe una utilidad mayor a 2 UF debe pagar renta ordinaria. Todo esto porque para don Carmelo han pasado más de 4 años desde su adquisición, por lo que da lo mismo si lo subdivide, mientras que, para la agrícola, si subdivide habrá presunción si vende dentro de 4 años desde su adquisición, mientras que si compra subdividido solo habría presunción si vende dentro de 1 año desde su adquisición. Todo esto sirve mientras la agrícola siga determinando renta por renta presunta, si determina por balance se pierde esta garantía.

Lo relevante de esta norma es que, si bien es la norma que se aplicaba antes de la reforma tributaria, la misma reforma generó una franquicia, ya que todos los inmuebles adquiridos antes del 1 de enero de 2004 estarán sujetos a esta norma.

Es importante que la norma grava el mayor valor en la venta, no el mayor valor que se produce por la revalorización de mercado del bien raíz. Esto solo podría afectar a nivel de impuesto territorial, en el valor del precio de la expropiación, en el impuesto a la herencia y en el caso de actividades agrícolas con renta presunta, ya que se derogó recientemente el **Art. 20 N°1 d) LIR** que establecía un impuesto a la renta presunta por el solo hecho de ser propietario o usufructuario de un bien raíz urbano, basado en un % del avalúo fiscal.

2.2. Después del 2004: Hay que distinguir:

1) **Si el vendedor es una persona natural que no determina renta según renta efectiva:** Hay que distinguir:

- a. **Si el contribuyente enajena a un relacionado:** Tributa con global complementario o adicional, en su caso.
- b. **Si el contribuyente enajena no habiendo transcurrido 4 años o un plazo no inferior a 1 año, según corresponda:** Tributa con global complementario o adicional, sobre base percibida o devengada a elección, con opción de prorrateo.
- c. **Si el contribuyente enajena a no relacionado, habiendo transcurrido 4 años o un plazo superior a 1 año, según corresponda:** En este caso la ley le otorga una franquicia que se conoce como el “taxímetro de los bienes raíces”, porque para ese contribuyente las primeras 8.000 UF de utilidad en la enajenación de ese bien será un ingreso no renta. Este límite es un límite de por vida, es decir, se va gastando cada vez que el vendedor obtiene una utilidad por la venta de algún inmueble en su vida.

Ejemplo Práctico: Don Uldaricio vende su casa a 10.000 UF menos el costo tributario más las mejoras informadas corregido por IPC da su utilidad, la cual, si es inferior a los 8.000 UF o a lo que le queda en el taxímetro, es ingreso no constitutivo de renta.

Si se ha agotado la franquicia tributaria de 8.000 UF, cumpliendo con los requisitos precedentes, el contribuyente tiene dos alternativas:

- i. **Someterse al régimen general:** Es decir, tributar sobre base percibida en el momento de recibida la utilidad o sobre base devengada, prorrateando la utilidad por un plazo de 10 años.
- ii. **Pagar un impuesto sustitutivo en carácter de único por un 10% de la utilidad:** Siempre que se trate de una persona natural domiciliada o residente Chile y se declare sobre la base de la renta percibida, es decir, sin prorrateo.

Si el inmueble se ha adquirido por sucesión por causa de muerte, contra el impuesto que deba pagar en este concepto puede imputar como crédito el impuesto a la herencia pagado, en su caso.

2) **Si el vendedor es una persona jurídica o persona natural que determina renta sobre renta efectiva:** El mayor valor en la enajenación del bien raíz es renta ordinaria, sujeta al impuesto de 1era categoría y al global complementario o adicional, en su caso.

2.2.1. El Costo Tributario del Bien Raíz: El costo tributario del bien raíz se puede calcular de distintas formas:

- 1) **Costo de Adquisición reajustado por IPC.**
- 2) **Costo de Adquisición reajustado por IPC, al cual se le agregan las mejoras.**
- 3) **Tasación del valor del bien raíz:** Esto solo opera respecto de tasaciones acontecidas antes del 29 de septiembre de 2014 e informadas al SII antes del 30 de junio del 2016.

3. Enajenación de pertenencias mineras y derechos de aguas (Art. 17 N°8 c) y h) LIR): Respecto a los derechos de agua, lo referido aquí se refiere al derecho de explotación, no al derecho de exploración. Además, es importante recordar que lo que se enajena son derechos sobre el agua, no el agua misma.

3.1. Antes de la Reforma: Hay que distinguir:

- 1) **Si la pertenencia minera o el derecho de aguas no formaba parte del activo de una sociedad que no era vendedora habitual y no es una operación con partes relacionadas:** El mayor valor en la enajenación de estos bienes tributa con impuesto sustitutivo en carácter de único.
- 2) **Si la pertenencia minera o el derecho de aguas formaba parte del activo de una sociedad, la venta era habitual o era una operación con partes relacionadas:** El ingreso es una renta ordinaria, sujeta al impuesto de 1era categoría y global o adicional, en su caso.

Había una disquisición respecto de que tipos de acciones o derechos de sociedades mineras podían tributar con un impuesto sustitutivo en carácter de único. Se separaba lo que es la enajenación de la pertenencia de la enajenación de acciones o derechos sobre las sociedades que tuvieran pertenencias mineras.

3.2. Ley Actual: Tanto la enajenación de derechos de agua, como de pertenencias mineras está sujeta a las normas del **Art. 17 N°8 letra a) LIR** respecto al mayor valor en la enajenación de acciones, lo cual además termina con la discusión respecto de la venta de acciones de sociedades que poseían pertenencias mineras.

Ejemplo Práctico: Don Floro y doña Petronila son dueños de Rentas Santa Cruz Ltda., por un 99% el primero y 1% el segundo. Dicha sociedad, tiene acciones de Minera Chepica S.A. (40%), y la minera tiene dentro de sus activos una pertenencia minera activada (Dorita Hermosa 4), teniendo además otro gran activo: rentas de capitales mobiliarios de los retornos que le produce la venta de mineral. Llega CODELCO S.A. que está interesado en la pertenencia minera. Don Floro quiere vender sus derechos sobre Rentas Santa Cruz Ltda., y si la venden hoy se debe vender en costo histórico reajustado debiendo ver si se adquirió hace más o menos de un año. Si Rentas Santa Cruz desea vender sus acciones en Chepica S.A. históricamente hay que preguntarse si adquirió las acciones antes o después de 1984. Si es antes de 1984 puede ser un ingreso no renta. Ahora cobra importancia el hecho de que tuviera una pertenencia minera. El actual impuesto que se aplica sobre la minería no es un royalty minero, pero es muy común que el precio en la enajenación de una pertenencia el precio se pague mediante una regalía o royalty, es decir, que el precio se pague con un % de las ventas brutas o netas del mineral en un tiempo determinado. Así se genera una fórmula de precio determinable. Esto se conoce en la jerga anglosajona como un “net smelter return”. Entonces podría establecerse un precio determinable en la enajenación de las acciones de Minera Chepica S.A. con una fórmula de royalty. Si se vendía la pertenencia minera, como era un activo de una sociedad que calculaba su renta según contabilidad no convenía vender la pertenencia, sino que era mejor vender las acciones porque fueron adquiridas antes de 1984, no era habitual y vende a un no relacionado, por lo que hay un ingreso no renta. Pero además como es conveniente, es mejor venderla con precio variable. Todo lo que se reciba por el royalty no paga impuesto porque es saldo de precio. Si, en cambio, fueran acciones adquiridas con posterioridad a 1984 pero antes del 1 de enero de 2017 se paga primera categoría como único. Si se vende después del 1 de enero de 2017 es renta ordinaria siempre porque forma parte del activo realizable. Si las acciones fueran de don Floro directamente habríamos podido distinguir el año porque no sería un activo realizable. Respecto de las rentas de capitales mobiliarios podría hacerse una división, pero con el cuidado de asignar a la hija la pertenencia minera porque esta sociedad hija nació a la vida y recién al momento de nacer se adquirieron las acciones, perdiendo el beneficio de ser acciones adquiridas antes de 1984, se pierde la antigüedad y eventual franquicia. Importante que el devengo se va corriendo conforme se va devengando la renta si esa renta es determinable, mientras no se perciba no se puede hacer el ejercicio del devengamiento artificial. Además de dividir, se pueden liquidar esas rentas de capitales mobiliarias o se podría incrementar el precio de la sociedad o podría hacerse una distribución de dividendos previa la venta en especie pagando con las rentas de capitales mobiliarias, lo cual permite mover esas rentas a la sociedad aguas arriba que está exenta de 1era categoría.

4. Enajenación de Bonos y demás Títulos de Deuda (Art. 17 N°8 d) LIR):

4.1. Antes de la Reforma: Hay que distinguir:

- 1) **Si el vendedor es habitual, se trata de una venta relacionada o el valor de enajenación es notoriamente superior al corriente de plaza:** El mayor valor en la enajenación de dichos bonos es una renta ordinaria sujeta a impuesto de 1era categoría y global complementario o adicional, en su caso.
- 2) **Si el vendedor no es habitual, no se trata de una venta relacionada y el valor de enajenación no es notoriamente superior al corriente en plaza:** El mayor valor tributa con un impuesto sustitutivo en carácter de único equivalente al impuesto de 1era categoría.

4.2. Después de la Reforma: Establece que se seguirá, respecto de la enajenación lo señalado en el **Art. 17 N°8 a) LIR**.

Además, la reforma señala que, para determinar el mayor valor, este será equivalente al valor de venta del bien menos el capital menos las amortizaciones reajustadas.

5. Enajenación del Derecho de Propiedad Intelectual o Industrial (Art. 17 N°8 e) LIR):

5.1. Antes de la Reforma: Estaba afecto a impuesto único si era enajenado por el inventor, sino era una renta ordinaria. No importaba de modo alguno la habitualidad.

5.2. Después de la Reforma: Se consagra como ingreso no renta el mayor valor obtenido por su enajenación siempre que el enajenante sea el inventor o autor. Esto está muy ligado con el incentivo que quiere dar el Estado al I+D (investigación y desarrollo). Además, esto se relaciona con el **Art. 17 N°20 LIR** que otorga una franquicia respecto de la constitución de una propiedad intelectual que también es un ingreso no renta.

6. Las Adjudicaciones (Art. 17 N°8 f) LIR): Esta letra se refiere a dos cuestiones: (i) la adjudicación de bienes en partición de herencia y (ii) la adjudicación de bienes por liquidación o disolución de una empresa o sociedad.

- 1) **La Herencia:** *“No constituye renta la adjudicación de bienes en partición de herencia y a favor de uno o más herederos del causante, de uno o más herederos de éstos, o de los cesionarios de ellos. No obstante lo anterior, el costo de una futura enajenación de los bienes adjudicados para todos los fines tributarios, será el equivalente al valor de los respectivos bienes que se haya considerado para los fines del impuesto a las herencias, reajustado de acuerdo a la variación del índice de precios al consumidor entre el mes anterior al de la apertura de la sucesión y el mes anterior al de la adjudicación”.*

Esta letra es una norma de determinación de costo, ya que señala que el costo de una futura enajenación realizada por el adjudicatario será equivalente al valor de los respectivos bienes que se haya considerado para los fines de los impuestos a la herencia, no el valor de mercado de los bienes a la época de la delación o apertura de la herencia. Hay que distinguir:

a. Acciones: El valor que debe considerarse de acuerdo a la ley de herencia es:

- i. **Si se trata de acciones de sociedades anónimas abiertas que se transan en bolsa:** El promedio de las transacciones 24 meses antes de la muerte del causante. El precio promedio en las acciones que se transen puede ser mayor o menor al valor de cierre a la muerte del causante.

ii. **Si no se trata de acciones que se transen en bolsa o derechos sociales:** Se debe tasar el valor de mercado a la época de la apertura de la herencia, en cuyo caso la tasación deberá estar sustentada con el valor patrimonial de la sociedad.

b. **Bienes Raíces:** Se genera un problema porque el avalúo fiscal suele ser muy inferior al valor de mercado del bien, por lo que existe la alternativa de que el contribuyente retase el costo para que sea el valor de mercado a la fecha de muerte mediante un re avalúo.

Respecto de este punto, la doctrina se pregunta si, ocurrida una retasación por el contribuyente, esta retasación es transmisible a los herederos si aquel fallece. El artículo transitorio no se refiere a esta situación. Sin embargo, el Art. 17 N°8 g) LIR da a entender que la franquicia no se transmite, porque lo que queda a la muerte del causante es una comunidad hereditaria, y la ley es clara al señalar que lo que constituye costo fue la base imponible que se colaciona en la masa hereditaria para calcular el impuesto de herencia. De aquí que, en opinión de la cátedra, la franquicia es intransmisible. Esto último salvo en un caso, que se refiere al caso en que el que retasó fue el administrador de la comunidad, ya que en ese caso la retasación sigue al bien que sigue en comunidad.

Respecto de la adjudicación en sí misma, aquí no hay renta por expresa disposición de la ley, porque se supone que, salvo exención legal expresa, que se pagó el impuesto de herencia respectivo, por lo que sería gravoso pagar por ese incremento de patrimonio que se está verificando. Recordar que los departamentos DFL 2 que se hayan adquirido al menos con anterioridad a 6 meses, no se colacionan para el cálculo del impuesto a la herencia.

2) **Liquidación o Disolución de Empresas o Sociedades:** *“Tampoco constituye renta, la adjudicación de bienes que se efectúe en favor del propietario, comunero, socio o accionista con ocasión de la liquidación o disolución de una empresa o sociedad, en tanto, la suma de los valores tributarios del total de los bienes que se le adjudiquen, no exceda del capital que haya aportado a la empresa, determinado en conformidad al número 7° de este artículo, más las rentas o cantidades que le correspondan en la misma, al término de giro. El valor de costo para fines tributarios de los bienes que se le adjudiquen, corresponderá a aquel que haya registrado la empresa de acuerdo a las normas de la presente ley al término de giro de acuerdo a lo establecido en el artículo 38 bis”.*

Este artículo al hacer mención al capital aportado a la empresa en conformidad al **Art. 17 N°7 LIR** está refiriendo indirectamente a lo que ocurre respecto de las utilidades tributables capitalizadas que no se han distribuido. Ya que esta diferencia no está cubierta por este numeral.

El **Art. 38 bis LIR** se refiere al término de giro, en el cual, si hay utilidades tributables no distribuidas que no han pagado todos los impuestos, estas pagan un impuesto único de 35%.

7. Liquidación de Sociedad Conyugal (Art. 17 N°8 g) LIR): *“No constituye renta la adjudicación de bienes en liquidación de sociedad conyugal a favor de cualquiera de los cónyuges o de uno o más de sus herederos, o de los cesionarios de ambos”.* Esta letra habla de la disolución de la sociedad conyugal y de la herencia. La diferencia con la anterior radica en cuanto al costo, ya que no hace mención a diferencia del caso anterior.

8. Vehículos destinados al transporte de pasajeros (Art. 17 N°8 h) LIR): *“No constituye renta el mayor valor proveniente de la enajenación de vehículos destinados al transporte de pasajeros o exclusivamente al transporte de carga ajena, que sean de propiedad de personas naturales que a la fecha de enajenación posean sólo uno de dichos vehículos. Para determinar el ingreso no constitutivo de renta y la tributación que corresponda sobre los mayores valores provenientes de la enajenación de dichos bienes, se aplicarán*

en lo que fuesen pertinentes las reglas establecidas en la letra a) anterior, salvo lo dispuesto en su numeral vi) ”.

Para ser un ingreso no renta debe tratarse de un solo vehículo para la respectiva actividad. De ser más de uno se excluye la franquicia. Además, el vendedor debe tratarse de una persona natural. En este caso debemos excluir el concepto de empresario individual porque este determina su renta líquida imponible según balance, por tanto, ese vehículo de transporte, no obstante ser dueño de una persona natural, no cumpliría con el requisito establecido en la ley.

Ejemplo Práctico: Juan, con el dividendo que recibió de las Hieras S.A., inmobiliaria, planea comprarse un departamento. Hace dos años, para efectos de diferir su global o adicional, asignó dichos dividendos a una empresa individual. En este caso, si compro el bien por sí mismo y luego lo vende, podrá aplicar el impuesto único sustitutivo de 10%, o final con o sin prorrateo. Si lo compro a través de la empresa individual es renta ordinaria, porque es un contribuyente que determina renta efectiva por contabilidad, lo mismo ocurre si lo adquiere como persona natural, pero lo arrienda porque determina renta efectiva por contrato.

IX. ADQUISICIÓN DE BIENES (ART. 17 N°9 LIR).

El **Art. 17 N°9 LIR** señala que: “*No constituye renta: La adquisición de bienes de acuerdo con los párrafos 2° y 4° del Título V del Libro II del Código Civil, o por prescripción, sucesión por causa de muerte o donación*”. Esto se refiere a bienes que han sido adquiridos por: (i) accesión de suelos, (ii) accesión de mueble a inmueble, (iii) prescripción, (iv) sucesión por causa de muerte y (v) donación.

El elemento común en todos estos casos es que no interviene voluntad del beneficiario, aunque es discutible porque en la donación interviene la mera liberalidad del donante.

1. Anexo Impuesto de Timbres y Estampillas: Pueden darse dos situaciones en que, no obstante existir una “apariencia” de operación de crédito en dinero, no se grava con el impuesto:

- 1) Cuenta corriente mercantil que tiene lugar entre comerciantes y que, a lo largo de un ejercicio comercial, se van creando débitos y créditos entre ellos, y que no se sabe en el periodo intermedio la situación contractual en la que se encuentra el acreedor o el deudor por el constante movimiento de pagos, solo sabiendo la posición final dentro del contrato de cuenta corriente mercantil una vez que se liquide:** Solo al final estaremos ante una verdadera operación de crédito en dinero, mientras se desarrolle no nos encontramos propiamente tal en esa situación.

Esto no ocurre si la relación no es entre comerciantes, ya que en ese caso estamos completamente en una operación de crédito en dinero gravada con impuesto de timbres y estampillas.

- 2) Reconocimientos unilaterales de deuda:** En este caso no se verifica una operación de crédito en dinero porque es solo una parte, es una declaración unilateral. Esto no aplica respecto de transacciones *cross-border*, debido a que no es necesaria la celebración de un instrumento por escrito entre un acreedor extranjero y un deudor local para gatillar el pago del impuesto del impuesto de timbres y estampillas, porque basta la contabilización del pasivo por el deudor chileno para que quede gravado. Y si no obstante se celebra el documento por escrito, si se quiere hacer valer en Chile se debe pagar impuesto de timbres y estampillas.

2. La Prescripción: No es automática, para poder oponerla como ingreso no renta debe ser declarada judicialmente.

X. BENEFICIOS DERIVADOS DE RENTAS VITALICIAS, FIDEICOMISOS Y USUFRUCTOS (ART. 17 N°10 LIR).

El **Art. 17 N°10 LIR** dispone que: *“No constituye renta: Los beneficios que obtiene el deudor de una renta vitalicia por el mero hecho de cumplirse la condición que le pone término o disminuye su obligación de pago, como también el incremento del patrimonio derivado del cumplimiento de una condición o de un plazo suspensivo de un derecho, en el caso de fideicomiso y del usufructo”*.

1. Renta Vitalicia: Este numeral nos pone en lugar de la institución que está obligada a pagar una determinada renta a alguien de verificarse alguna de las modalidades. Si, en definitiva, se cumple la condición o plazo que le pone término a la obligación de pago de la renta, para el obligado dicha eliminación es un activo, un incremento patrimonial porque elimina una deuda. Dicho incremento patrimonial producido por el término de la renta vitalicia es un ingreso no renta.

2. Fideicomiso: Una vez que el fideicomisario recibe del propietario la cosa, al cumplirse la condición, generará en su persona un incremento patrimonial, el cual, por ley, es considerado un ingreso no renta.

Se discute si se puede aplicar esta franquicia respecto del “trust”. Ante ello, no ha habido jurisprudencia en este sentido, pero en opinión de la cátedra, como Andrés Bello se basó en la institución anglosajona para establecer el fideicomiso, no debería haber problemas con que sea extranjero.

Hay un último tema relevante respecto de los fideicomisos. Ejemplo Práctico: *Si se tiene una compañía chilena que saca sus fondos a un trust en el extranjero, con un beneficiario chileno persona natural o jurídica. En este caso, el contribuyente chileno que saca sus fondos a un trust pierde el dominio sobre ese bien. Por lo tanto, no se podría tener una inversión en el exterior con un trust, porque no se tiene propiedad. En este caso, la salida de dichos títulos podría ser: (i) en pago o desembolso, en cuyo caso sería un gasto rechazado, aplicándosele a dichos montos el impuesto multa, o (ii) una donación, debiendo pagar el impuesto de donación.*

3. Usufructo: Una vez que se consolide la propiedad en manos del usufructuario, este experimentará un incremento patrimonial. Este ingreso es no renta.

Algo interesante respecto del usufructo es qué ocurre con la enajenación de la nuda propiedad respecto al costo tributario de la misma. Respecto de ello, para determinar la utilidad que se obtiene de dicha enajenación se calcula en virtud de los años faltantes para que concluya el usufructo, ya que si queda mucho tiempo la utilidad será menor y si queda poco tiempo la utilidad será superior e incluso puede ser igual al valor de la propiedad plena.

XI. LAS CUOTAS QUE EROGUEN LOS ASOCIADOS (ART. 17 N°11 LIR).

Acá encontramos a los clubes deportivos, sociales, estadios, sindicatos, colegios de profesionales, algunas fundaciones, etc. El enfoque es que no es renta lo que aporta el asociado o “cuota” a dicho club. Ahora bien, si ese club realiza una inversión y esa inversión le reporta alguna utilidad, esa utilidad si es renta para el club. Solo es constitutivo de ingreso no renta la cuota que dan los socios.

Se cuestionó la jurisprudencia administrativa si esta calidad de no renta se extiende solo a las cuotas ordinarias o si también alcanza a las cuotas extraordinarias. La jurisprudencia señaló que cubre ambos tipos de cuotas.

Recordar que puede haber una donación, la cual paga impuestos a las donaciones y puede imputarse contra el impuesto de 1era categoría, y en el remanente ser utilizado como gasto si la ley así lo permite porque no

es un gasto necesario para producir la renta. De no media una ley especial que autorice dicha deducción al hacer un retiro de especies desde la propiedad del donante se gatilla el impuesto multa del **Art. 21 LIR**.

XII. MAYOR VALOR EN LA ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES (ART. 17 N°12 LIR).

El **Art. 17 N°12 LIR** señala que: *“No constituye renta: El mayor valor que se obtenga en la enajenación ocasional de bienes muebles de uso personal del contribuyente o de todos o algunos de los objetos que forman parte del mobiliario de su casa habitación”*.

Aquí podría encontrarse la venta de vehículos motorizados, el mobiliario de la casa, electrodomésticos, etc. Lo importante para que estas utilidades que se generan como consecuencia de la enajenación de estos bienes sean un ingreso no renta es que no exista periodicidad en la venta de los mismos, que la venta sea ocasional.

En ese sentido, existe una vinculación con el antiguo concepto de habitualidad del derogado **Art. 18 LIR**, aun cuando parte de sus elementos se tomen para el caso de enajenación de bienes raíces.

XIII. INDEMNIZACIONES LABORALES (ART. 17 N°13 LIR y 178 C. TRABAJO).

El **Art. 178 del Código del Trabajo** dispone que: *“Las indemnizaciones por término de funciones o de contratos de trabajo establecidas por ley, las pactadas en contratos colectivos de trabajo o en convenios colectivos que complementen, modifiquen o reemplacen estipulaciones de contratos colectivos, no constituirán renta para ningún efecto tributario.*

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, cuando por terminación de funciones o de contrato de trabajo, se pagaren además otras indemnizaciones a las precitadas, deberán sumarse éstas a aquéllas con el único objeto de aplicarles lo dispuesto en el N° 13 del artículo 17 de la ley sobre Impuesto a la Renta a las indemnizaciones que no estén mencionadas en el inciso primero de este artículo”.

Asimismo, el **Art. 17 N°13 LIR** señala que: *“No constituye renta: La asignación familiar, los beneficios previsionales y la indemnización por desahucio y la de retiro hasta un máximo de un mes de remuneración por cada año de servicio o fracción superior a seis meses. Tratándose de dependientes del sector privado, se considerará remuneración mensual el promedio de lo ganado en los últimos 24 meses, excluyendo gratificaciones, participaciones, bonos y otras remuneraciones extraordinarias y reajustando previamente cada remuneración de acuerdo a la variación que haya experimentado el Índice de Precios al Consumidor entre el último día del mes anterior al del devengamiento de la remuneración y el último día del mes anterior al del término del contrato”*.

Estos artículos se refieren necesariamente a indemnizaciones que ocurren respecto de contratos de trabajo, es decir, de personas que realizan un trabajo personal bajo un vínculo de subordinación y dependencia.

1. Regulación del Código del Trabajo: Apunta a las siguientes indemnizaciones como no renta:

1) La Indemnización por Años de Servicio: Para que sea ingreso no renta debe:

- a. Darse con ocasión de las causales de despido por necesidades de la empresa y por desahucio, respecto de trabajadores con facultades de representación.**
- b. No debe ser superior a 1 mes por año de servicio con tope de 11 años:** Por cada año o fracción superior a 6 meses.
- c. Su monto no debe ser superior a 90 UF por cada año de servicio.**

Solo cuando la indemnización cumpla con estos mínimos legales constituirá un ingreso no renta. Asimismo, no es renta el recargo judicial ni la indemnización ordenada por sentencia firme que señala que el despido se debió a una causal de necesidades de la empresa. Si la indemnización sobrepasa estos límites, toda la indemnización se ve contaminada, debiendo acudir al **Art. 17 N°3 LIR**. Es decir, tanto la parte legal de la indemnización como la parte convencional en exceso dejan de ser ingresos no renta per se.

- 2) **Indemnización Sustitutiva del Aviso Previo:** Para ser un ingreso no renta debe cumplir con los siguientes requisitos:
 - a. Solo procede respecto de un despido por necesidades de la empresa si la comunicación del despido y el término de funciones efectivas es inferior a 30 días.
 - b. El monto no debe superar las 90 UF y no debe ser superior al equivalente de 1 mes.
- 3) **Indemnización Compensatoria por Feriados Legales o Progresivos Pendientes:** Estas siempre proceden, sin importar la causal de despido que se aplique. Sin importar la cantidad de feriados acumulados, siempre serán un ingreso no renta. Ahora bien, debe tratarse de vacaciones legales, no convencionales. Estas últimas si son renta.
- 4) **Indemnizaciones cualquiera sea su monto, pactadas en Contratos Colectivos o Convenios Colectivos Derivativos:** Respecto del convenio colectivo, este debe complementar, modificar o reemplazar estipulaciones de un contrato colectivo; por lo que si no está a la vista es difícil señalar que el convenio haga referencia a este. En ese caso se aplicaría el **Art. 17 N°13 LIR**.

2. Regulación del Art. 17 N°13 LIR: Regulada por la **Circular N°29 de 1991**, este artículo se refiere a dos cuestiones:

- 1) **Indemnizaciones Laborales que no cumplan con el Art. 178 del Código del Trabajo:** Establece que es ingreso no renta la indemnización correspondiente a 1 mes por cada año o fracción de 6 meses de servicio. Para este cálculo, se tendrá por remuneración mensual el promedio de las últimas 24 remuneraciones. Sobre el exceso, el trabajador deberá pagar impuesto único de 2da categoría. *Ejemplo Práctico:* Persona ganaba un sueldo base de 6.000.000, siendo que antes ganaba menos, de lo cual, su promedio de las ultimas 24 remuneraciones es de 5.500.000. Si esa persona entró a trabajar el 26 de abril de 2014 y dejó de trabajar el 31 de agosto de 2015, y la causal es renuncia voluntaria, pactándose 1,5 remuneraciones brutas mensuales x años de servicio. Es decir, por los 2 años que llevaba trabajando hay que aplicarle 9 millones por 2, es decir, 18.000.000, siendo que el monto del Art. 17 N°3 establecía un tope de 1 mes por año del promedio de ultimas 24 remuneraciones que correspondía a 11.000.000. De ahí que hayan 7.000.000 sobre los cuales deberá pagarse impuesto único de segunda categoría.
- 2) **Beneficios Previsionales:** Son las prestaciones clásicas derivadas de la seguridad social, es decir, ayudas que el Estado o sus cuerpos intermedios entregan a las personas para satisfacer estados de necesidad. Lo importante es que deben tener por objeto cubrir una contingencia social del trabajador, como el nacimiento de un hijo, matrimonio, fallecimiento, etc. También las hay respecto de robos o hurtos que afecten al trabajador.

Para que haya un beneficio previsional se deben cumplir los siguientes requisitos:

- a. **Deben estar destinados a solucionar, ya sea en forma total o parcial, un problema económico del trabajador cuyo origen sea una contingencia o eventualidad.**

- b. No debe implicar un incremento patrimonial para el trabajador:** No debe haber una relación directa (causa-efecto) entre el beneficio previsional y las labores que realiza el trabajador. Es decir, no debe ser una remuneración encubierta.
- c. No debe constituir una ayuda periódica o regular:** Porque se acerca al concepto de remuneración y pierde el carácter previsional.
- d. Debe existir una cierta uniformidad:** Cualquier trabajador que se encuentre en una determinada situación de contingencia o necesidad debiera recibir una prestación similar en cuanto al pago de estos beneficios.

Si alguno de estos requisitos no se cumple es remuneración sujeta a impuesto único de 2da categoría para el trabajador.

El más común es el subsidio por incapacidad laboral que no constituye renta para la LIR, siempre dentro de los montos máximos permitidos por la ley.

Otro beneficio previsional muy usual son las famosas prestaciones complementarias otorgadas por las cajas de compensación, las cuales también son ingreso no renta. Este mecanismo se utilizó para disfrazar el bono entregado a los ejecutivos, ya que se entregaba mediante cajas de compensación. Esto se terminó mediante una circular de la Superintendencia de Seguridad Social. El problema es que afectó a las becas de estudio como ingreso no renta.

Son también beneficios previsionales las ayudas para el matrimonio, los que se miran como contingencia.

XIV. ALIMENTACIÓN, MOVILIZACIÓN Y ALOJAMIENTO DEL TRABAJADOR (ART. 17 N°14 LIR).

El **Art. 17 N°14 LIR** señala que: *“No constituye renta: La alimentación, movilización o alojamiento proporcionado al empleado u obrero sólo en el interés del empleador o patrón, o la cantidad que se pague en dinero por esta misma causa, siempre que sea razonable a juicio del Director Regional”*.

1. Alimentación: Se refiere a aquella proporcionada por el empleador a los trabajadores si es entregada en especie como el almuerzo en el casino de la empresa. Si se entrega en dinero no estamos frente a alimentación, sino que, frente a una asignación de colación, la cual podría ser ingreso no renta, pero solo si es considerada razonable por el Director Regional del SII. Si no es considerada razonable, el exceso por sobre lo razonable es remuneración y debe colacionarse para el cálculo del impuesto único de 2da categoría.

El SII ha fijado criterios respecto de la racionalidad:

1) Debe pagarse por día efectivamente trabajado (no suma mensual).

2) Debe ser una suma que le alcance para un almuerzo corriente en el trabajo: En este caso no es necesario que sea la misma para todos los trabajadores, pudiendo haber una diferencia para cada nivel de la empresa. Además, se toma en consideración la ubicación de la empresa estableciendo un promedio.

2. Movilización: Son los reembolsos recibidos por el trabajador de parte del empleador con motivo de los gastos de movilización en el ejercicio de sus funciones. Las alternativas son:

1) Que el trabajador utilice su propio automóvil: En este caso hay dos alternativas:

- a. **Que se le reembolsen los gastos efectivamente incurridos contra presentación de los comprobantes que acrediten esos grados, complementado con una asignación para cubrir seguro, patente, depreciación del vehículo:** Sin perjuicio de la facultad del SII de tasar esta entrega.
- b. **Que se le reembolsen según cálculos técnicos que fijan una tarifa según el número de kilómetros recorridos y el tipo de vehículo de que se trate:** Esto es más complejo porque requiere una entrega exhaustiva de información. Hoy en día se exige una bitácora de vuelo para considerar ese reembolso como no renta para el trabajador.

2) **Que el trabajador utilice el transporte público:** El SII ha dicho que solo no es renta la suma del pasaje de la locomoción colectiva más barata. Es decir, si se le reembolsa un taxi, solo será no renta lo equivalente al pasaje de micro y la diferencia será una mayor remuneración afecta a 2da categoría.

3. **Alojamiento:** Para que la suma entregada al trabajador sea un ingreso no renta el alojamiento debe ser en interés exclusivo del empleador, es decir, hay que acreditar que su pago es en beneficio exclusivo del empleador y que no reporta beneficio para el trabajador. Esto solo se da cuando el trabajador es enviado a prestar su trabajo en un lugar muy alejado de donde reside y debe alojar en un hotel. Se ha intentado usar para el arrendamiento de la casa en el lugar donde trabajará el ejecutivo, pero el SII ha dicho que no se puede porque debe ser un lugar apartado y esa casa será donde vivirá el ejecutivo. En ese caso, el monto del arriendo es remuneración para el ejecutivo y paga 2da categoría.

4. **Casos Particulares: Ejecutivo que usa un automóvil de la empresa:** Si es para uso exclusivo del trabajo no es renta. En cambio, si se da un uso mixto, la parte que usará en su favor debiera ser una remuneración. El problema es cómo calcular esto, por lo cual es posible que se rechace todo y se aplique un impuesto multa sobre el gasto rechazado en la empresa y se liquide el impuesto único de 2da categoría contra el trabajador que utilizó el automóvil. El tema es que se produce una disyuntiva, porque si se reliquida la 2da categoría se considera el uso del automóvil como remuneración y la remuneración es un gasto, lo que implica no poder aplicar el impuesto-multa por gasto rechazado.

Ahora bien, esto se soluciona si la empresa realiza un préstamo al ejecutivo para que este compre un automóvil y recién se lo cobra cuando termina el contrato de trabajo, ya que no hay un gasto que pueda ser establecido como rechazado y no se liquida la 2da categoría porque el trabajador aún tiene una cuenta por pagar. Cuando el ejecutivo termina su trabajo paga el crédito con lo que obtenga de vender el automóvil y el saldo es condonado y ese saldo es mayor remuneración, pudiendo deducirse por la empresa como tal.

XV. LAS ASIGNACIONES DE TRASLACIÓN Y VIÁTICOS (ART. 17 N°15 LIR).

El **Art. 17 N°15 LIR** señala que: *“No constituye renta: Las asignaciones de traslación y viáticos, a juicio del Director Regional”*.

1. **Asignaciones de Traslación:** Son los gastos de movilización en que incurre el trabajador en el desempeño de su cargo. Este reembolso o pago al trabajador puede tener distintas formas, ya sea de la simple entrega de un automóvil, una suma de dinero para que se movilice, un pago de gastos de bencina, etc.

2. **Viáticos:** Esta siempre vinculado al reembolso de un gasto extraordinario y debe estar ligado al desempeño de las funciones del trabajador en un lugar distinto a aquel en que lo hace normalmente. Lo más importante para que estemos frente a un viatico es que sea extraordinario y que sea para un lugar distinto de aquel en que hace el trabajo normalmente. Además, debe ser considerado razonable por el Director Regional. La jurisprudencia y la interpretación administrativa ha señalado que se deben verificar los siguientes requisitos:

- 1) **Comprobar que el trabajador se ausentó de su lugar habitual de trabajo para desempeñar funciones específicas de su trabajo. Este lugar debe ser fuera del lugar de su residencia.**
- 2) **El pago debe tener relación con los medios necesarios para realizar el trabajo y el rango del empleado.**
- 3) **No debe tratarse de asignaciones por un tiempo indeterminado:** Porque si no sería una remuneración por ser periódica.

Respecto de este numeral y del anterior, es muy relevante el concepto de la **Tasación**, ya que, al hablar del concepto de racionalidad, nos estamos acercando al concepto de circunstancias previas al devengamiento o percepción de una renta. Por ello, un director regional para determinar la razonabilidad de la asignación necesariamente debe apelar al valor de mercado de estos servicios o productos. Todo lo que supere la banda de precio o “*safe harbour*” no será razonable y podría ser considerado como renta.

XVI. LAS SUMAS PERCIBIDAS POR CONCEPTO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN SIEMPRE QUE DICHOS GASTOS ESTÉN ESTABLECIDOS POR LEY (ART. 17 N°16 LIR).

El **Art. 17 N°16 LIR** señala que: “*No constituye renta: Las sumas percibidas por concepto de gastos de representación siempre que dichos gastos estén establecidos por ley*”. Es de poco uso porque solo se puede utilizar para los empleados públicos que tienen gastos de representación establecidos por ley.

XVII. PENSIONES O JUBILACIONES DE FUENTE EXTRANJERA (ART. 17 N°17 LIR).

El **Art. 17 N°17 LIR** señala que: “*No constituye renta: Las pensiones o jubilaciones de fuente extranjera*”. A diferencia de las pensiones o jubilaciones de fuente chilena, las de fuente extranjera son ingreso no renta. Para que caigan dentro de esta causal, deben cumplirse los siguientes requisitos:

- 1) **Deben ser pensiones periódicas.**
- 2) **Que se paguen en el extranjero por organismos previsionales que sean equivalentes a los organismos previsionales chilenos.**
- 3) **Que cubran contingencias consistentes en las mismas contingencias que cubre el sistema previsional chileno (jubilación, invalidez total o parcial y muerte).**
- 4) **Debe señalarse expresamente en el contrato que se tendrá una jubilación en el extranjero.**

1. Efecto para la Empresa Chilena: Hay dictámenes que señalan que podría descontar la contribución como gasto, pero dentro de los límites que establece la ley chilena para las contribuciones sociales (74,6 UF), porque se entiende que para un gasto de la misma naturaleza no se puede deducir más.

XVIII. BECAS DE ESTUDIO (ART. 17 N°18 LIR).

El **Art. 17 N°18 LIR** señala que: “*No constituye renta: Las cantidades percibidas o los gastos pagados con motivo de becas de estudio*”. Beca de estudio es una asignación o estipendio en dinero o en especies que se entrega a una persona para que realice o continúe sus estudios. Este es el requisito fundamental para que una beca de estudios esté libre del pago de impuestos. Esto incluye aranceles, matrículas, libros, transporte, alimentación, e incluso pensión u hotelería.

Los requisitos para que el ingreso sea no renta son:

- 1) **La asignación tiene que tener por objeto una beca de estudio, no una asignación de estudios:** Es decir, no puede ser una asignación que, si bien se destine a estudio, pueda ser destinada a otro fin distinto.
- 2) **No tiene un monto fijo o limitado.**
- 3) **Puede estar destinada a la educación del trabajador o de sus hijos:** Es importante que el hijo sea carga del trabajador. Dicha educación puede ser básica, media o superior. Se discute que ocurre con la educación pre básica ya que no se incluye, pero por reforma legal se convirtió en educación escolar, por lo que, en opinión de la cátedra debiera incluirse.

1. Efectos para la Empresa (Art. 31 N°6 bis LIR): La empresa que otorga el beneficio puede deducirlo como gasto, pero hasta un máximo, a diferencia de lo que ocurre con el beneficiario. En ese sentido, para poder deducir como gasto es necesaria:

- 1) **La universalidad en la entrega de las becas de estudio:** Esto no implica que se entregue a todos los trabajadores, sino que todos dentro de un mismo rango puedan acceder a ellas. Este no es un requisito para que la beca sea un ingreso no renta para el beneficiario.
- 2) **No debe exceder de 1,5 UTA, si se dirige a financiar la educación pre y escolar; y 5,5 UTA, si se dirige a financiar la educación universitaria; por hijo.**

XIX. LAS PENSIONES ALIMENTICIAS QUE SE DEBEN POR LEY A DETERMINADAS PERSONAS (ART. 17 N°19 LIR).

El **Art. 17 N°19 LIR** señala que: “*No constituye renta: Las pensiones alimenticias que se deben por ley a determinadas personas, únicamente respecto de éstas*”. Se refiere a los alimentos que se deben al cónyuge, descendientes, ascendientes y hermanos, ya que solo aplica respecto de las pensiones legales.

XX. LA CONSTITUCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE MINAS (ART. 17 N°20 LIR).

El **Art. 17 N°20 LIR** señala que: “*No constituye renta: La constitución de la propiedad intelectual, como también la constitución de los derechos que se originen de acuerdo a los Títulos III, IV, V y VI del Código Minería y su artículo 72, sin perjuicio de los beneficios que se obtengan de dichos bienes*”.

Esto se refiere a la valuación monetaria que puede hacerse al momento de constituir todos estos derechos. Esto no se debe confundir con el mayor valor que se pueda producir en la venta o enajenación de estos derechos porque ahí estaríamos frente a los hechos gravados con el **Art. 17 N°8 LIR**, el cual, tratándose de derechos de minas podrían estar afectos a impuestos.

XXI. OBTENCIÓN DE UNA MERCED, CONCESIÓN O PERMISO FISCAL O MUNICIPAL (ART. 17 N°21 LIR).

El **Art. 17 N°21 LIR** señala que: “*No constituye renta: El hecho de obtener de la autoridad correspondiente una merced, una concesión o un permiso fiscal o municipal*”.

Es no renta el incremento patrimonial que se produce por el hecho de obtener esta merced, no obstante, la patente que se pague. Este incremento patrimonial es no renta.

XXII. LAS REMISIONES, POR LEY, DE DEUDAS, INTERESES U OTRAS SANCIONES (ART. 17 N°22 LIR).

Debe ser una remisión por ley, no un perdón bilateral o unilateral del acreedor al deudor, porque estas implican renta para el deudor. Este incremento de patrimonio, de no mediar una ley es renta ordinaria.

XXIII. PREMIOS (ART. 17 N°23 LIR).

El **Art. 17 N°23 LIR** señala que: *“No constituye renta: Los premios otorgados por el Estado o las Municipalidades, por la Universidad de Chile, por la Universidad Técnica del Estado, por una Universidad reconocida por el Estado, por una corporación o fundación de derechos público o privado, o por alguna otra persona o personas designadas por ley, siempre que se trate de galardones establecidos de un modo permanente en beneficio de estudios, investigaciones y creaciones de ciencia o de arte, y que la persona agraciada no tenga calidad de empleado u obrero de la entidad que lo otorga; como asimismo los premios del Sistema de Pronósticos y Apuestas creados por el Decreto Ley N° 1.298, de 1975”.*

Lo importante de este artículo es que el premiado no sea un funcionario de la institución, sin perjuicio de que puede ser un funcionario del Estado. Esto para evitar que lo recibido sea utilizado para disfrazar una remuneración.

XXIV. PREMIOS DE RIFAS DE BENEFICENCIA AUTORIZADAS POR DECRETO SUPREMO (ART. 17 N°24 LIR).

Deben ser de aquellas autorizadas por decreto supremo y no de otro tipo, por lo que en principio los premios de rifas de beneficencia son renta.

XXV. REAJUSTES Y AMORTIZACIONES DE BONOS, PAGARÉS Y OTROS TÍTULOS EMITIDOS POR CUENTA O CON GARANTÍA DEL ESTADO (ART. 17 N°25 LIR).

El **Art. 17 N°25 LIR** señala que: *“Los reajustes y amortizaciones de bonos, pagarés y otros títulos de crédito emitidos por cuenta o con garantía del Estado y los emitidos por cuenta de instituciones, empresas y organismos autónomos del Estado y las Municipalidades; los reajustes y las amortizaciones de los bonos o letras hipotecarias emitidas por instituciones de crédito hipotecario; los reajustes de depósitos de ahorro en el Banco del Estado de Chile, en la Corporación de la Vivienda y en las Asociaciones de Ahorro y Préstamos; los reajustes de los certificados de ahorro reajustables del Banco Central de Chile, de los bonos y pagarés reajustables de la Caja Central de Ahorro y Préstamos y de las hipotecas del sistema nacional de ahorros y préstamos, y los reajustes de los depósitos y cuotas de ahorros en cooperativas y demás instituciones regidas por el Decreto R.R.A. N° 20, de 5 de abril de 1963, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 29.*

También se comprenderán los reajustes que, en las operaciones de crédito de dinero de cualquier naturaleza, o instrumentos financieros, tales como bonos, debentures, pagarés, letras o valores hipotecarios estipulen las partes contratantes, se fije por el emisor o deban, según la ley, ser presumidos o considerados como tales, pero sólo hasta las sumas o cantidades determinadas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 41 bis, todo ello sin perjuicio de lo señalado en el artículo 29”.

Son ingresos no renta porque estamos justamente frente a un reajuste que se da por inflación. Ejemplo Práctico: Tenemos un bono que vale 1.000.000 al año 1, con un reajuste de 300.000 y 130.000 de intereses, debido a que el IPC era de un 30% anual y el interés anual era del 10%. El monto recibido fue de 1.430.000. En este caso, el bono de 1.000.000 no es renta porque es lo que teníamos al inicio. Respecto de los 430.000 hay que distinguir, ya que no es renta los 300.000 de reajuste, pero el interés de 130.000 si sería renta. Entonces, de este 1.430.000 solo será renta lo 130.000, pero para efectos del Art. 29 LIR para determinar la RLI es importante como colacionar estos ingresos.

XXVI. MONTEPÍOS A LAS FAMILIAS DE LOS SOLDADOS DE LA GUERRA DEL PACÍFICO (ART. 17 N°26 LIR). (SIN APLICACIÓN PRÁCTICA).

XXVII. GRATIFICACIONES DE ZONAS ESTABLECIDAS O PAGADAS EN VIRTUD DE UNA LEY (ART. 17 N°27 LIR).

Son del sector público y deben estar establecidas por ley. *Ejemplo: Funcionarios del SII que reciben gratificaciones de zonas las reciben en razón de una ley.*

XXVIII. MONTOS DE REAJUSTES DE PAGOS PROVISIONALES DE LOS CONTRIBUYENTES (ART. 17 N°28 LIR).

Se refiere a los reajustes de los PPM. Los PPM consisten en abonos que mensualmente pagan los contribuyentes de un impuesto que es anual. En este sentido, en dos impuestos a nivel general se pagan PPM:

- 1) **Primera Categoría:** En proporción a los ingresos que tienen en ese mes, declarado en el F29, pudiendo variar de un 1% a 10%. Si el contribuyente tiene pérdidas para efectos de su F29 el contribuyente puede determinar un PPM de un 0,3 o 0,4 o de 1% o suspender su pago. Por otro lado, el PPM si bien no es un impuesto en rigor, la LIR en el Art. 82 y ss., lo trata como un impuesto de retención, es decir, el SII puede girar inmediatamente.
- 2) **Segunda Categoría para Trabajadores Independientes:** Es siempre de un 10%. Este PPM se entera mensualmente y para efectos legales el obligado es el trabajador independiente, no el empleador, aun cuando se pueda declarar que lo retenga el empleador.

Es no renta el reajuste del PPM en cuanto activo para imputar contra el impuesto de primera categoría. Estos reajustes serán ingreso no renta.

1. Relación del PPM con la Determinación de la RLI: El **Art. 29 LIR** tiene los ingresos que constituyen parte de la RLI. En un inicio se colacionan todos los ingresos, luego se sacan los costos, los gastos, se ajusta por corrección monetaria, luego se incluyen los agregados y se deducen las deducciones. El Art. 29 dice que no hay que incluir los ingresos no renta del Art. 17 LIR. Pero, esto tiene una excepción ya que hay colacionar los ingresos no renta del Art. 17 N°25 y 28, sobre reajustes de operaciones de crédito en dinero y PPM. Esto porque más adelante en el proceso de determinación de la RLI se hace la corrección monetaria referente al IPC. La finalidad que esto tenga que ser incorporado como ingreso ordinario en este proceso es que no se genere una doble deducción porque si no se consideraran después se corregirán en corrección monetaria, es decir, genero una doble deducción.

XXIX. INGRESOS QUE NO SE REPUTEN RENTA SEGÚN DISPOSICIÓN LEGAL (ART. 17 N°29 LIR).

Como el **Art. 107 LIR** o el **Art. 178 Código del Trabajo**.

XXX. PARTE DE LOS GANANCIALES QUE RECIBA EL CÓNYUGE, SUS HEREDEROS O CESIONARIOS POR EL TÉRMINO DEL RÉGIMEN PATRIMONIAL DE PARTICIPACIÓN EN LOS GANANCIALES (ART. 17 N°30 LIR).

La parte de los gananciales no son renta según el régimen de participación de los gananciales, porque ese ingreso ya pagó impuestos en su oportunidad.

XXXI. COMPENSACIONES ECONÓMICAS CONVENIDAS POR LOS CÓNYUGES (ART. 17 N°31 LIR).

Estas son aquellas que se originan en razón de un divorcio para el cónyuge que no pudo trabajar o vio disminuidas sus facultades por mantener la familia o criar a los hijos en común. Nuevamente se aplica lo dicho anteriormente, en cuanto es un ingreso que ya pagó impuestos en su momento.

CONTRIBUYENTES DE LA LEY DE LA RENTA

Para determinar quién es contribuyente, la Ley de la Renta distingue dos conceptos: (i) domicilio o residencia, y (ii) fuente de la renta.

1. Domicilio y Residencia (Art. 3 LIR): La regla general es que toda persona domiciliada o residente en Chile debe tributar por sus rentas de fuente mundial. Hay que distinguir dos tipos de personas:

1) Los domiciliados y residentes en Chile:

- a. Domicilio (Art. 59 CC):** Es la residencia acompañada real o presuntivamente del ánimo de permanecer en ella.
- b. Residencia (Art. 8 N°8 CT):** Es residente toda persona natural que permanezca en Chile por más de 6 meses en un año calendario o más de 6 meses en total dentro de dos años calendarios consecutivos. El SII ha interpretado que los 6 meses deben ser consecutivos. Este plazo también se aplica respecto de los establecimientos permanentes.

Si se tiene domicilio o residencia en Chile se tributará por las rentas de fuente mundial. Sin embargo, el **Art. 3, inc. 2 LIR** señala que, si el residente o domiciliado tiene nacionalidad extranjera, goza de un beneficio tributario, ya que durante sus primeros 3 años desde el ingreso a Chile solo tributará por sus rentas de fuente chilena. Tras esos 3 años tributará por rentas de fuente mundial, salvo que medie una prórroga de este beneficio dada por el Director Regional.

Ejemplo Práctico: DJ Méndez se viene a vivir a Chile y por ser chileno, al momento que pasaron los 6 meses de residencia debía tributar por fuentes de renta mundial por tener nacionalidad chilena, pero si tuvo una hija sueca, ella solo va a tributar por rentas de fuente mundial después de 3 años desde que adquirió la residencia en Chile.

Hay que distinguir, respecto de los contribuyentes que pagan 1era categoría y que llevan contabilidad completa, ya que respecto de sus rentas de fuente chilena tributan en base devengada, mientras que respecto de sus rentas de fuente extranjera tributan en base percibida, salvo el caso de las agencias o establecimiento permanentes y las CFC.

2) Los no domiciliados ni residentes en Chile (Art. 3): Solo tributan por rentas de fuente chilena.

2. La Fuente de la Renta (Art. 10, 11 y 12 LIR): Son renta de fuente chilena:

- 1) Aquellas que provengan de bienes situados en Chile:** Muebles o inmuebles.
- 2) Aquellas que provengan de actividades desarrolladas en el país, cualquier sea el domicilio o residencia del contribuyente.**
- 3) Regalías, derechos por el uso de marcas y otras prestaciones análogas derivadas de la explotación en Chile de la propiedad industrial o intelectual.**
- 4) Las rentas obtenidas por un enajenante no residente ni domiciliado en el país, que provengan de la enajenación de derechos sociales, acciones, cuotas, bonos u otros títulos convertibles en acciones o derechos sociales, o de la enajenación de otros derechos representativos del capital**

de una persona jurídica constituida o residente en el extranjero, o de títulos o derechos de propiedad respecto de cualquier tipo de entidad o patrimonio, constituido, formado o residente en el extranjero:

- a. **Cuando al menos un 20% del valor de mercado del total de las acciones, cuotas, títulos o derechos que dicho enajenante posee, directa o indirectamente, en la sociedad o entidad extranjera, ya sea a la fecha de la enajenación o en cualquiera de los 12 meses anteriores a esta, provenga de uno o más de los activos subyacentes ubicados en Chile y en la proporción que corresponda a la participación indirecta que en ellos posee el enajenante extranjero, siempre que se enajene al menos el 10% de la sociedad que tiene el activo subyacente en Chile:** Esto es lo que se conoce como venta indirecta, porque si bien lo que se vende directamente es la sociedad extranjera, se vende indirectamente el activo chileno. Esto se hace en relación al valor de mercado del activo subyacente, viendo si el valor de enajenación es o no superior al valor de mercado. La sociedad que vende el activo tiene la posibilidad de aplicar el impuesto que aplicaría si vendiera directamente el activo en Chile, con lo cual no se aplicaría el impuesto del Art. 58 N°3 que es retención y sobre base bruta, sino que la 1era categoría y el adicional con la posibilidad de imputar como crédito contra el adicional lo pagado en 1era categoría. Esto lo declara el enajenante. Sin embargo, el **Art. 74 N°4 LIR** obliga a retener mensualmente dentro de los 12 primeros días de aquel mes en que se remeso, se puso a disposición o se contabilizó el pago en el exterior. Lo retiene el adquirente y esta obligación de retener es completamente distinta de la declaración anual del enajenante. Respecto de esta retención, hay un derecho de opción:
 - i. **Retener un 20% sobre base bruta y provisoriamente:** Esta retención se podrá imputar contra el adicional anual que se declare mediante el F22. En rigor, una vez que el enajenante pague el impuesto adicional, el adquirente podrá pedir la devolución del 20% pagado.
 - ii. **Si se pudo determinar fehacientemente cual es la utilidad que se generará y el impuesto que se aplica sobre ello, mediante esta misma retención se pague inmediatamente el impuesto adicional completo, es decir, se retenga el 35%:** Sin embargo, esto no va a eximir de la obligación de presentar el F22.

El Art. 58 N°3 dispone que, tanto respecto de la declaración anual como de la retención mensual, el enajenante y el adquirente, la sociedad que es propietaria de los activos subyacentes, tal como el activo subyacente mismo son todos solidariamente responsables. Por lo que, si el SII no puede cobrar al enajenante o adquirente, puede perseguir al propio activo, girando inmediatamente porque es un impuesto de retención. Esta solidaridad también se da respecto de multas e intereses.

Son activos subyacentes en Chile:

- i. **Acciones, derechos, cuotas u otros títulos de participación en la propiedad, control o utilidades de una sociedad, fondo o entidad constituida en Chile.**
- ii. **Una agencia u otro tipo de establecimiento permanente en Chile de un contribuyente sin domicilio ni residencia en el país, considerándose para efectos tributarios que dicho establecimiento permanente es una empresa independiente de su matriz u oficina principal:** Es decir, para este caso se considera a la agencia como empresa independiente.

- iii. **Cualquier tipo de bien mueble o inmueble situado en Chile, o de títulos o derechos respecto de los mismos, cuyo titular o dueño sea una sociedad o entidad sin domicilio o residencia en Chile.**

Además de cumplirse con el requisito establecido en esta letra, es necesario que la enajenación referida lo sea de, al menos, un 10% del total de las acciones, cuotas, títulos o derechos de la persona o entidad extranjera, considerando todas las enajenaciones, directas o indirectas, de dichas acciones, cuotas, títulos o derechos, efectuadas por el enajenante y otros miembros no residentes o domiciliados en Chile de su grupo empresarial, en los términos del artículo 96 de la ley N° 18.045, sobre Mercado de Valores, en un periodo de doce meses anteriores a la última de ellas.

Es decir, los requisitos copulativos son:

- i. **Que el valor de enajenación provenga al menos del 20% del valor del activo subyacente en Chile, y**
- ii. **Que se enajene al menos un 10% de la sociedad domiciliada en el extranjero que es propietaria del activo subyacente en Chile.**

Ejemplo Práctico: Penta le vende a Caval (ambas domiciliadas en Países Bajos) su participación en PPD, domiciliada en Cuba, la cual tiene un 25% de SQM. PPD vale 100 y es vendida en 100, de esos 100, 50 viene de su activo en SQM. En este caso como se vende una sociedad extranjera que tiene subyacentes en Chile y al menos el 20% del valor pende del valor del activo subyacente en Chile, el mayor valor que genere Penta, en proporción a la participación indirecta que tenga Penta en SQM podrá ser gravado con impuesto adicional del Art. 58 N°3 LIR.

- b. **En el caso de transacciones donde el valor de uno o más de los activos subyacentes en Chile sea igual o superior a 210.000 UTA, siempre que aquello que se enajena sea al menos el 10% del activo domiciliado en el exterior, sin importar el % que corresponda al activo subyacente en Chile:** Es decir, los requisitos copulativos son:
 - i. **Que el valor total de la transacción sea superior a 210.000 UTA, y**
 - ii. **Que se enajene al menos un 10% de la sociedad domiciliada en el extranjero que es propietaria del activo subyacente en Chile.**
- c. **En el caso que la enajenación comprende un activo que esta domiciliado en un paraíso tributario:** En este caso da lo mismo el % de participación de la sociedad propietaria del activo subyacente en Chile que se enajene. Siempre será una venta indirecta. Esto tiene una excepción que es que, en particular se pueda acreditar fehacientemente:
 - i. **Que en la sociedad cuyos títulos se enajenan no exista un socio, accionista, titular o beneficiario con domicilio o residente en Chile con un 5% o más de participación o beneficio en el capital o en las utilidades de dicha sociedad o entidad extranjera:** *Ejemplo Práctico:* Penta es dueña del 99% de PPD y el otro dueño es Iván Moreira con un 1%. En este caso, como Iván Moreira no es dueño de al menos el 5% de PPD no aplicamos esta norma, sino que hay que atender a la norma de la regla general del 10% de enajenación de PPD.

- ii. **Que los socios, accionistas y titulares que tengan un 50% o más no sean residentes en un paraíso tributario:** *Ejemplo Práctico:* Penta es dueña del 99% de PPD y el otro dueño es Iván Moreira con un 1%. Si bien Iván Moreira no tiene más del 5%, como Penta, que tiene más del 50% de las acciones de PPD está en un paraíso fiscal, no podemos aplicar la excepción. Si, en cambio, no está domiciliada en un paraíso fiscal, hay que acudir nuevamente a la regla general del 10%.

En la aplicación de las letras anteriores, para determinar el valor de mercado de las acciones, cuotas, títulos o derechos de la persona o entidad extranjera, el SII podrá ejercer las facultades del **Art. 41 E LIR** (tasación).

El **Art. 11 LIR** agrega que:

- 1) **Para los efectos del artículo anterior, se entenderá que están situadas en Chile las acciones de una sociedad anónima constituida en el país.**
- 2) **Igual regla se aplicará en relación a los derechos en sociedades de personas.**
- 3) **También se considerarán situados en Chile los bonos y demás títulos de deuda de oferta pública o privada emitidos en el país por contribuyentes domiciliados, residentes o establecidos en el país.**
- 4) **En el caso de los créditos, bonos y demás títulos o instrumentos de deuda, la fuente de los intereses se entenderá situada en el domicilio del deudor, o de la casa matriz u oficina principal cuando hayan sido contraídos o emitidos a través de un establecimiento permanente en el exterior:** *Ejemplo Práctico:* LATAM tiene un establecimiento permanente en Paraguay y este pide préstamos a un banco en Groenlandia. Los intereses que perciba el banco serán renta de fuente chilena o paraguaya. Si el establecimiento se tratara de una filial, es renta de fuente paraguaya; pero al ser un establecimiento permanente se considera renta de fuente chilena, afecta al impuesto adicional del Art. 59 N°1 LIR.

En el caso opuesto, es decir, si Aerolíneas la Paraguaya tiene establecimiento permanente en Chile y solicita el crédito al banco groenlandés, no hay renta de fuente chilena en el entendido que el establecimiento es la misma persona que la sociedad paraguaya.

3. Casos Especiales de Contribuyentes:

3.1. Las Comunidades Hereditarias: El **Art. 5 LIR** establece que: “Las rentas efectivas o presuntas de una comunidad hereditaria corresponderán a los comuneros en proporción a sus cuotas en el patrimonio común.

Mientras dichas cuotas no se determinen, el patrimonio hereditario indiviso se considerará como la continuación de la persona del causante y gozará y le afectarán, sin solución de continuidad, todos los derechos y obligaciones que a aquél le hubieren correspondido de acuerdo con la presente ley. Sin embargo, una vez determinadas las cuotas de los comuneros en el patrimonio común, la totalidad de las rentas que correspondan al año calendario en que ello ocurra deberán ser declaradas por los comuneros de acuerdo con las normas del inciso anterior”.

Entonces, las rentas efectivas o presuntas que perciba o devengue la comunidad hereditaria, según sea el caso, corresponderá a los comuneros en proporción a sus cuotas en el patrimonio común. Sin embargo, mientras no se determinen las cuotas se genera una ficción, por lo que la comunidad tributaria continua

como el contribuyente estuviera vivo. Entonces, en la medida que no se han determinado las cuotas, la tributación se hará pro indiviso por el plazo de 3 años.

El inc. 3 señala que, transcurrido el plazo de 3 años, cada heredero deberá tributar por la porción correspondiente. Si para efectos tributarios no se ha determinado la proporción, se utilizará la proporción contenida en la liquidación del Impuesto a la Herencia. Así, cada uno de los herederos pagará global complementario.

El plazo se computa incluida la fracción de tiempo entre la apertura de la sucesión y el 31 de diciembre del año de la apertura.

Respecto a la declaración, en principio, todos están obligados, salvo que alguno determine cuáles son las participaciones de cada cual.

3.2. Otras Comunidades y Sociedades de Hecho (Art. 6 LIR): *“En los casos de comunidades cuyo origen no sea la sucesión por causa de muerte o disolución de la sociedad conyugal, como también en los casos de sociedades de hecho, los comuneros o socios serán solidariamente responsables de la declaración y pago de los impuestos de esta ley que afecten a las rentas obtenidas por la comunidad o sociedad de hecho.*

Sin embargo, el comunero o socio se liberará de la solidaridad, siempre que en su declaración individualice a los otros comuneros o socios, indicando su domicilio y actividad y la cuota o parte que les corresponde en la comunidad o sociedad de hecho”.

3.3. Depósitos efectuados a determinada clase de personas (Art. 7 LIR): *“También se aplicará el impuesto en los casos de rentas que provengan de:*

- 1) Depósitos de confianza en beneficio de las criaturas que están por nacer o de personas cuyos derechos son eventuales.*
- 2) Depósitos hechos en conformidad a un testamento u otra causa.*
- 3) Bienes que tenga una persona a cualquier título fiduciario y mientras no se acredite quiénes son los verdaderos beneficiarios de las rentas respectivas”.*

3.4. Funcionarios Fiscales que prestan servicios fuera de Chile: La ley dispone que estas personas se encuentran domiciliadas en Chile para efectos de sus impuestos.

Así, el **Art. 8 LIR** dispone que: *“Los funcionarios fiscales, de instituciones semifiscales, de organismos fiscales y semifiscales de administración autónoma y de instituciones o empresas del Estado, o en que tenga participación el Fisco o dichas instituciones y organismos, o de las Municipalidades y de las Universidades del Estado o reconocidas por el Estado, que presten servicios fuera de Chile, para los efectos de esta ley se entenderá que tienen domicilio en Chile.*

Para el cálculo del impuesto, se considerará como renta de los cargos en que sirven la que les correspondería en moneda nacional si desempeñaren una función equivalente en el país”.

3.5. Agentes Diplomáticos y Agentes Extranjeros que se encuentran prestando servicios dentro del Territorio Nacional: Para estos efectos, la LIR dispone que estas personas van a tributar conforme a las normas de los países respecto de los cuales provienen, en la medida que exista reciprocidad en dicho país respecto de los funcionarios chilenos.

Así, el **Art. 9 LIR** dispone que: *“El impuesto establecido en la presente ley no se aplicará a las rentas oficiales u otras procedentes del país que los acredite, de los Embajadores, Ministros u otros representantes*

diplomáticos, consulares u oficiales de naciones extranjeras, ni a los intereses que se abonen a estos funcionarios sobre sus depósitos bancarios oficiales, a condición de que en los países que representan se concedan iguales o análogas exenciones a los representantes diplomáticos, consulares u oficiales del Gobierno de Chile. Con todo, esta disposición no regirá respecto de aquellos funcionarios indicados anteriormente que sean de nacionalidad chilena.

Con la misma condición de reciprocidad se eximirán, igualmente, del impuesto establecido en esta ley, los sueldos, salarios y otras remuneraciones oficiales que paguen a sus empleados de su misma nacionalidad los Embajadores, Ministros y representantes diplomáticos, consulares u oficiales de naciones extranjeras”.

3.6. Impuestos que correspondan por las rentas que provengan de bienes recibidos en usufructo o a título de mera tenencia (Art. 13 LIR): El pago de los impuestos que correspondan por las rentas que provengan de bienes recibidos en usufructo o a título de mera tenencia, serán de cargo del usufructuario o del tenedor, en su caso, sin perjuicio de los impuestos que correspondan por los ingresos que le pueda representar al propietario la constitución del usufructo o del título de mera tenencia, los cuales se considerarán rentas.

LAS RENTAS DEVENGADAS, ATRIBUIDAS Y PERCIBIDAS

I. RENTA DEVENGADA.

“Aquella respecto de la cual se tiene un título o derecho, independiente de su actual exigibilidad, y que constituye un crédito para su titular”. Ejemplo Práctico: Sebastián Beccacece cobra su sueldo mes a mes a Azul Azul S.A. Hay un bono al rendimiento que exige que la U salga penúltima. En principio Beccacece tiene un título, aun cuando no sea actualmente exigible, por lo que la renta esta devengada, aun cuando esté sujeta a una condición suspensiva.

Son impuestos sobre renta devengada el impuesto de 1era categoría, las rentas de fuente extranjera que obtengan los establecimientos permanentes de matrices chilenas en el exterior y CFC que tengan contribuyentes chilenos en el exterior. Ejemplo Práctico: CMPC encarga a Caterpillar la reparación de una máquina con un valor de 100 el 22 de enero de 2016. Entonces, Caterpillar el 14 de febrero de 2016 emite la factura. CMPC la pagará recién el 2 de enero de 2017. En el ejercicio del 2016 Caterpillar deberá tributar por el ingreso porque en ese momento surgió el título. Asimismo, CMPC deberá registrar su gasto en ese mismo año comercial, a pesar de que lo pagó en 2017 por la lógica de la renta devengada.

Respecto de un contrato en cuotas, cada cuota se devenga en el ejercicio que corresponde, por eso si una cuota es pagadera en 2016 y otra en 2017, la cuota número 1 se devenga en 2016 y la segunda en 2017.

Los gastos en la 1era categoría también son sobre base devengada. Ejemplo Práctico: Santander les paga su sueldo a los gerentes. Respecto a los gerentes, estos sueldos son de base percibida para su impuesto de 2da categoría. Pero, para Santander el gasto que le provoca ese sueldo es sobre base devengada. Deberá deducirlo en la medida que lo adeude, aun cuando no lo haya pagado.

II. RENTA PERCIBIDA.

“Aquella que ha ingresado materialmente al patrimonio de una persona”. Debe asimismo entenderse que una renta devengada se percibe desde que la obligación se cumple por un modo de extinguir distinto del pago.

Por cumplida no debemos entender como extinguida porque puede ocurrir una condonación de una obligación. En este caso no hay un cumplimiento de una obligación, por lo que no hay una renta percibida.

Respecto de la sociedad que condona la deuda no se produce un incremento patrimonial, pero para el deudor si hay una renta.

En el caso de la prescripción tampoco hay renta percibida porque la renta no se cumplió.

Los impuestos global complementario, adicional del Art. 58, falso adicional Art. 59 N°1, 2 y 3 y 60, impuesto de segunda categoría dependiente e independiente son de renta percibida.

III. RENTA ATRIBUIDA.

Aquella que, para efectos tributarios, corresponda total o parcialmente a los contribuyentes de los impuestos global complementario o adicional al termino del año comercial respectivo, atendiendo su carácter de propietario, comunero, socio o accionista de una empresa, sujeta a impuesto de 1era categoría conforme a las disposiciones de las letras A y C del Art.14 LIR y a la letra A del Art. 14 ter y demás normas legales en cuanto se trate de rentas percibidas o devengadas por dicha empresa o aquellas que le hubiesen sido atribuidas de empresas en que esta participe y así sucesivamente hasta que el total de las rentas devengas, atribuidas o percibidas en dichas empresas se atribuyan.

Si bien el global complementario y adicional son de base percibida, en virtud de las reformas tributarias, también pueden tributar sobre renta atribuida.

Ejemplo Práctico: Los contribuyentes que tributan sobre renta atribuida tienen dos alternativas: el del Art. 14 A y B. El A es el sistema de renta atribuida y el B es el sistema parcialmente integrado. SQM Ltda. tributa sobre renta atribuida, por lo que, si genera utilidades y debe pagar una utilidad de 1000. Bajo un sistema integrado los socios tributaban solo en la medida que retiraban las utilidades de la sociedad, por lo que, si Roxana retiraba 20, debía pagar global complementario utilizando como crédito lo pagado en 1era categoría. En el sistema atribuido, tan pronto se determina la utilidad de la sociedad, se determina la utilidad de cada socio (6 socios). El impuesto pagado en 1era categoría fue de 240. En el mismo ejercicio se les atribuye y pueden utilizar el crédito de 1era categoría que efectivamente pagó la sociedad en proporción a su participación en la sociedad respecto de lo que se le atribuyó.

1. Reglas de Atribución: Los contribuyentes de global complementario o adicional van a tributar sobre renta atribuida conforme a los siguientes términos:

- 1) En la forma en que hayan acordado repartir las utilidades:** Según el contrato de la sociedad.
- 2) En la proporción en que hayan aportado el capital.**
- 3) En el caso en que se hubiere enterado solo una parte del capital.**
- 4) En el caso en que no se hubiere enterado el capital.**

2. Los Retiros en Exceso en el Sistema de Atribución: Bajo este sistema no existen los retiros en exceso. Todo tributa por lo que no se permite la reinversión de utilidades en una perspectiva tributaria. El impuesto de 1era categoría se puede imputar en su totalidad y las tasas de los impuestos global complementario y adicional llegan a un 35%.

En sociedades de personas existía la posibilidad de llevarse la utilidad financiera en exceso de la utilidad tributable. En estos casos, en vez de tributar inmediatamente por esa utilidad retirada en exceso, se permitía su diferimiento al año siguiente en la medida que se generaran utilidades a nivel de la sociedad. Lo que hacían los socios era hacer un retiro en exceso y luego hacían un término de giro sin pagar impuestos.

3. Registros que deben llevar las sociedades que se acogen al Sistema de Atribución: Las sociedades que estarán sujetas al sistema de renta atribuida deben llevar cuatro registros:

- 1) **Registro de Rentas Atribuidas Propias (RAP):** En este registro se incluye la RLI del ejercicio y las rentas exentas de 1era categoría. *Ejemplo Práctico:* SQM es dueña de Asesorías Sergio Jadue que tiene utilidades de 500 y tributa con un 25% por 125. Se atribuye la utilidad a SQM en ese mismo ejercicio. Para efectos del RAP se ingresará la RLI de 1000 que tenía SQM y las 500 de Asesorías Sergio Jadue que son una renta exenta de 1era categoría para SQM.
- 2) **Fondo de Utilidades Financieras (FUF):** Se registran las diferencias producidas entre la depreciación acelerada y la depreciación normal.
- 3) **Registro de Rentas Exentas e Ingresos no constitutivos de Renta (REINR):** Rentas exentas de global complementario o adicional, e ingresos no renta que haya tenido la empresa.
- 4) **Saldo Acumulado de Créditos (SAC):** Se registran los créditos imputables contra el impuesto global complementario o adicional, en su caso. Aquí se incorpora la 1era categoría efectivamente pagada en la cadena.

La confección de los registros debe hacerse al 31 de diciembre de cada año.

4. Orden de Imputación de los Retiros, Remesas o Atribuciones en el Sistema Atribuido: Los retiros, remesas o atribuciones realizadas por cada propietario se imputan en forma proporcional y el orden de imputación de retiros o dividendos será el siguiente:

- 1) **Se retira del RAP:** No se pagarán impuestos porque se atribuyó en su momento. Es lo primero a lo que se imputa.
- 2) **Se retira del FUF:** Si lo que se retira es superior a la cantidad existente en la RAP, se imputa al FUF. Si se retira del FUF se pagan los impuestos finales sin ningún crédito, ya que esta utilidad no se ha atribuido.
- 3) **Se retira del REIN:** Si lo que se retira es superior a la cantidad existente en el FUF se imputa al REIN. Si se retira del REIN no se pagan impuestos finales porque son ingresos no rentas o rentas exentas de global complementario o adicional.

Ejemplo Práctico: El socio retira 1000, existiendo 250 en el RAP, 500 en el FUF y 250 en el REIN. En este caso, sobre los primeros 250 no paga impuestos, sobre los 500 siguientes tributará con adicional o global complementario, en su caso, sin crédito de 1era categoría, y sobre los últimos 250 no se paga ningún impuesto porque se registran ingresos no renta.

RENTAS DEL TRABAJO

“Aquellas en que prima el esfuerzo físico o intelectual por sobre el empleo del capital”. Se encuentran en el **Art. 20 N°5 LIR** que incluye todo aquello que no está en los numerales anteriores. Puede ser de dos clases: (i) Rentas del Trabajo Dependiente y (ii) Rentas del Trabajo Independiente.

I. RENTAS DEL TRABAJO DEPENDIENTE (ART. 42 N°1 LIR).

El **Art. 42 N°1 LIR** señala que: “Se aplicará, calculará y cobrará un impuesto en conformidad a lo dispuesto en el artículo 43, sobre las siguientes rentas: 1°.- Sueldos, sobresueldos, salarios, premios, dietas, gratificaciones, participaciones y cualesquiera otras asimilaciones y asignaciones que aumenten la remuneración pagada por servicios personales, montepíos y pensiones, exceptuadas las imposiciones

obligatorias que se destinen a la formación de fondos de previsión y retiro, y las cantidades percibidas por concepto de gastos de representación”.

1. Características:

- 1) **Debe existir un vínculo de subordinación y dependencia:** Debe existir un contrato de trabajo. No es necesario que se escriba, ya que el contrato de trabajo es por esencia consensual.
- 2) **Es un impuesto de retención:** Lo retiene, declara y paga el empleador, quien actúa como agente retenedor o sustituto. Si no retiene el impuesto la Tesorería General de la República puede dirigirse indistintamente contra el empleador o el trabajador. Si el empleador retiene el impuesto, pero no lo declara ni paga, el Fisco solo puede dirigirse contra el empleador.
- 3) **Es un impuesto de tasa progresiva creciente.**
- 4) **Es un impuesto directo.**
- 5) **Es un impuesto mensual:** Debe declararse y enterarse en arcas fiscales el mes siguiente en que se produjo el pago.
- 6) **Es un impuesto único por regla general:** Es decir, no se colaciona con otros impuestos. Sin embargo, si el contribuyente afecto tiene otros ingresos todo se incorporará al global complementario. *Ejemplo Práctico:* Juan paga impuestos de 2da categoría por su trabajo, pero además tiene una sociedad que tiene acciones que esta última vendió, obteniendo una utilidad por la venta de \$10.000.000. Su sueldo es de \$20.000.000 en el año. Al 31 de diciembre de 2016, los \$20.000.000 estarán divididos en los 12 meses por lo que el impuesto retenido fue de \$500.000 durante todo el año. Juan tendrá que sumar ambos ingresos para calcular su global complementario, lo que genera una base imponible de \$30.000.000. Suponiendo que, en ese caso su impuesto es de \$5.000.000, podrá imputar en su contra como crédito lo pagado en 1era categoría por la venta de las acciones por la sociedad y lo pagado en 2da categoría por sus rentas de trabajo dependiente, por lo que su impuesto a pagar será de \$4.000.000.
- 7) **Es un impuesto sobre base percibida:** *Ejemplo Práctico:* Sebastián Beccacece recibe un sueldo que es por base percibida, pero además tiene una sociedad llamada Sampa Ltda., la cual tributa según renta atribuida. Al final del 2016 tendrá una renta de 100 por la renta atribuida. En este caso habrá que sumar lo atribuido y, en la medida que haya percibido las rentas de 2da categoría, estas se sumarán en la determinación de la base imponible del impuesto global complementario, pudiendo aplicar los créditos que correspondan. En definitiva, la atribución solo aplica respecto de las rentas que pueden ser atribuidas, las rentas de 2da categoría siguen siendo sobre base percibida.
- 8) **Si el contribuyente solo percibe rentas de 2da categoría por trabajo dependiente no está obligado a realizar declaraciones anuales de renta (Art. 65, inc. 2 LIR).**

2. El Hecho Gravado: El hecho gravado son las rentas percibidas en razón de una relación de subordinación y dependencia, con excepción de asignaciones de alimentación y movilización, según lo dispone el **Art. 17 LIR**. Es decir, está conformado por:

- 1) **Sueldos:** *“Estipendio obligatorio y fijo en dinero pagado en periodos iguales, determinados en el contrato, que recibe el trabajador por la prestación de sus servicios en una jornada ordinaria de trabajo”.*

- 2) **Sobresueldos:** *“Remuneración de horas extraordinarias de trabajo”.*
- 3) **Comisiones:** *“Porcentaje sobre el precio de las ventas o de las compras, u otras operaciones que el empleador realiza con colaboradores del trabajador”.*
- 4) **Participaciones:** *“Proporción en las utilidades de un negocio determinado o de una empresa, o solo de una o más secciones o sucursales de la misma”.*
- 5) **Gratificaciones:** *“Parte de las utilidades con que el empleador beneficia el sueldo del trabajador”.* Se puede participar en las utilidades de la empresa, pudiendo elegir entre el 30% de las utilidades o el 20% del sueldo, con un tope de 4,75 sueldos mínimos mensuales (este tope rige tanto respecto del 30% de las utilidades como respecto del 20% del sueldo).
- 6) **Asignaciones de Título:** *Ejemplo: Lo que le pagan a un trabajador por tener un magister.*
- 7) **Asignaciones por Natalicio.**
- 8) **Asignaciones de Máquina.**
- 9) **Dietas:** *“Remuneraciones de carácter especial que reciben ciertos trabajadores”.* *Ejemplo: Dietas parlamentarias.* Las dietas de los directores de S.A. no se incluyen aquí, sino que en el **Art. 48 LIR**.
- 10) **Becas de Estudio:** En principio son renta, pero en virtud del **Art. 17 N°18 LIR** constituyen un ingreso no renta.
- 11) **Regalías:** Pueden ser en dinero o en especie. *Ejemplo: Si una persona trabaja en McDonald's y se le paga con una regalía consistente en el derecho a abrir una sucursal en algún lado, dicha regalía constituye una remuneración.*

Finalmente, la Corte Suprema ha señalado que cualquier elemento que se asimile a remuneración será tal.

2.1. Las Deducciones: Hay que distinguir:

1) Deducciones Obligatorias: Son:

- a. **El seguro de cesantía equivalente al 0,6% de la remuneración, cuyo tope es de 111,4 UF:** Dicho tope es determinado permanentemente por la dirección del trabajo.
- b. **El monto destinado a las AFP equivalente al 10% de la remuneración.**
- c. **El monto destinado a ISAPRE o FONASA equivalente al 7% de la remuneración, con un tope de 75 UF.**

2) Deducciones Voluntarias: El APV: Consiste en un beneficio por el cual el contribuyente de 2da categoría dependiente o independiente ahorra en una entidad autorizada para tal efecto, ahorro que tiene beneficios establecidos por la ley. Existen distintos tipos de APV:

- a. **Tipo A:** Consiste en un ahorro que se hace mensualmente y que, al tiempo de jubilación, el Fisco abona un 15% al monto ahorrado. Este ahorro **no se deduce de la base imponible**, pero cuando se retiren esos fondos no estarán afectos a ningún impuesto porque ya tributaron.
- b. **Tipo B:** Consiste en un monto aportado que **puede ser deducido de la base imponible**. Sus topes son de 600 UF anuales y 50 UF mensuales. Si bien disminuirán la base imponible,

si los fondos se retiran antes de jubilar se aplica un impuesto único del 15% sobre base bruta, el cual es retenido por la institución previsional. Si retira al momento de jubilarse no está sujeta a impuesto, lo cual es una excepción al principio de las contribuciones de seguridad social.

2.2. Remuneración Voluntaria que se otorga esporádicamente: Antiguamente, cuando se pagaba un bono esporádico se debía pagar el impuesto de 2da categoría en el mes en que se pagaba el bono, pero si se pagaba a un trabajador independiente, este podía anualizar dicho bono porque las rentas del trabajo independiente pagan global complementario o adicional, que es un impuesto anual. La reforma solucionó este problema al permitir la anualización para los contribuyentes del impuesto único de 2da categoría, al señalar que esta renta esporádica se puede distribuir hasta en 12 meses.

3. Base Imponible: Será equivalente a: **Sueldo Bruto – (Cotizaciones Obligatorias + APV régimen B si procede) = Base Líquida.**

Está exento de impuesto único de 2da categoría el tramo que va desde 0 - \$600.000 de base líquida.

4. Reliquidación Anual del Impuesto Único de 2da Categoría (Art. 47 LIR y Circular N°6 de 2013):

La reliquidación consiste en una redeterminación de la base imponible y el impuesto de 2da Categoría, que en principio debe retener el empleador. Se da en dos premisas:

- 1) Contribuyentes que obtengan rentas de más de un empleador:** En este caso, tratándose de contribuyentes que en un año calendario hubieran obtenido rentas afectas a 2da Categoría por más de un empleador habilitado o pagador simultáneo, estos contribuyentes tienen obligación de efectuar reliquidación anual, aplicando a suma anual de rentas imponibles mensuales la escala de tasas que resulte en valores anuales, y los créditos y demás valores de cálculo del impuesto. Para estos efectos, deben presentar una declaración anual mediante el Formulario 22.

Ejemplo Práctico: Sebastián Beccacece medio día tiene contrato de trabajo con la Universidad de Chile, y el otro medio día trabaja como entrenador de la Selección Chilena. Como tiene dos contratos de trabajo, la obligación de retención y pago del impuesto del primero recae en ambos empleadores. Como tiene dos contratos su único de 2da categoría debe ser reliquidado, porque si por cada uno recibe 25.000.000, la aplicación del último tramo va a aumentar, ya que, en vez de aplicar un tramo a cada uno, se suman y se aplica un tramo nuevo al total. En caso que su impuesto aumente puede imputar contra su nuevo impuesto lo pagado originalmente, pero además puede solicitar directamente a sus empleadores que retengan una mayor cantidad inicialmente, en cuyo caso, de resultar un remanente, tiene derecho a devolución o a imputar contra otros impuestos dicho remanente.

La obligación de declarar y reliquidar es del contribuyente, los empleadores cumplen con retener y enterar lo que les corresponde por cada una de las remuneraciones.

- 2) Contribuyente que, no estando en la situación anterior ni encontrándose obligado a declarar el impuesto global complementario, voluntariamente opta por efectuar una reliquidación anual del impuesto único de 2da categoría, aplicando a la suma anual del total de sus rentas imponibles anuales la escala de tasas que resulten en valores anuales y los créditos y demás elementos de cálculo del impuesto:** Para tales efectos los contribuyentes deberán presentar anualmente la declaración de impuesto a la renta mediante el Formulario 22. Esto se puede querer hacer cuando se recibe una remuneración esporádica, ya que haciendo esta declaración se puede anualizar dicha remuneración.

4.1. Forma en que debe reliquidarse de forma anual el Impuesto Único de 2da Categoría: Sea que provenga de un solo empleador o de más de uno de ellos simultáneamente se actualizarán en la forma establecida en el **Art. 54 N°3, inc. penúltimo LIR**, de acuerdo al porcentaje de variación del IPC en el periodo comprendido entre el último día del mes que antecede al de recepción de las rentas que constituye la base imponible, y el último día de noviembre del año respectivo.

4.2. Aplicación de la Tasa: A la base imponible anual se aplica la escala de tasas de dicho tributo del **Art. 43 N°1 LIR** que esté vigente en el mes de diciembre del año calendario respectivo, suma que se expresará en UTA, considerando para estos efectos la UTA del mes de diciembre de cada año.

4.3. Crédito de Impuesto Único de 2da Categoría Retenido: Se imputa contra el impuesto único de 2da categoría anual consecuencia de la reliquidación. En la eventualidad que mediante esta imputación quedará un remanente de crédito, el trabajador tendrá que imputar la diferencia a otros impuestos que adeude, y en la medida que haya cumplido con ello, el saldo será devuelto.

El **Art. 47, inc. 2 LIR** señala que, aquellos contribuyentes que, durante un año calendario o parte de él, hubieran obtenido rentas de más de un empleador, podrán efectuar PPM a cuenta de las diferencias que se determinen en la reliquidación, las cuales deben declararse anualmente. En este sentido, el PPM que efectúen los empleadores al retener el único de 2da categoría, como el PPM que puede hacer el propio trabajador que solicita al empleador su retención, tendrán un doble carácter:

- 1) **En la eventualidad que se trate de un contribuyente de global complementario o único anual de 2da categoría producido por la reliquidación, estos pagos serán créditos contra ellos, teniendo derecho a devolución del excedente que se pudiera generar.**
- 2) **Este excedente va a adoptar el carácter de PPM respecto del global complementario que se pudiera determinar.**

En este contexto, si el contribuyente, además de recibir rentas sujetas a único de segunda categoría, percibe otras rentas, de capital o como trabajador independiente, todas sus rentas mutan a global complementario.

II. RENTAS DEL TRABAJO INDEPENDIENTE.

Contenidas en el **Art. 42 N°2 LIR** que señala que: *“Se aplicará, calculará y cobrará un impuesto en conformidad a lo dispuesto en el artículo 43, sobre las siguientes rentas: 2°.- Ingresos provenientes del ejercicio de las profesiones liberales o de cualquiera otra profesión u ocupación lucrativa no comprendida en la primera categoría ni en el número anterior, incluyéndose los obtenidos por los auxiliares de la administración de justicia por los derechos que conforme a la ley obtienen del público, los obtenidos por los corredores que sean personas naturales y cuyas rentas provengan exclusivamente de su trabajo o actuación personal, sin que empleen capital, y los obtenidos por sociedades de profesionales que presten exclusivamente servicios o asesorías profesionales”.*

Por tanto, incluye los ingresos provenientes del ejercicio de las profesiones liberales, o cualquiera otra profesión u ocupación lucrativa no comprendida en la 1era Categoría ni en las rentas de trabajo dependiente. Además, se incluyen las rentas obtenidas por los Auxiliares de la Administración de Justicia, Notarios, Conservadores, Corredores personas naturales, cuyas rentas provengan de su trabajo o actuación personal, sin que empleen capital, y también las obtenidas por sociedades de profesionales que presten exclusivamente servicios o asesorías profesionales.

1. Definiciones:

- 1) **Profesión Liberal:** *“Servicios de los profesionales, derivadas de rentas de profesionales no comprendidas en el Art. 20 N°3 y 4 LIR”*. Si bien el **Art. 20 LIR** incluye rentas de capital, esta norma considera que las prestaciones de profesionales mediante informe plano o consejo son rentas del trabajo y no del capital. *Ejemplo:* Abogados. Estos servicios caben dentro del **Art. 20 N°5 LIR**, por lo que no están gravados con IVA. Sin embargo, el **Art. 42 N°2 LIR** señala expresamente que son rentas del trabajo.
- 2) **Ocupación Lucrativa:** *“Toda actividad ejercida en forma independiente por personas naturales y en la cual predomina el trabajo personal basado en el conocimiento de una ciencia, arte o técnica, por sobre el empleo de maquinarias, herramientas, equipos u otros bienes de capital”*.

2. Características:

- 1) **Es un impuesto de declaración:** Recae en el propio contribuyente la obligación de determinar la base imponible y los impuestos a pagar.
- 2) **Es un impuesto anual:** Sin perjuicio de los PPM, el cual es un abono que ejecuta el contribuyente mensualmente en contra de un impuesto que es anual. El deber de pagar el PPM es del empleado y no del empleador, sin perjuicio de que el empleador y el empleado pueden acordar que sea el empleador el que efectúe la retención.
- 3) **Es un impuesto de tasa progresiva creciente.**
- 4) **Es un impuesto que tributa sobre base percibida.**
- 5) **Es un impuesto directo.**
- 6) **Es un impuesto, en principio, único:** Puede dejar de ser único cuando se perciben rentas del capital o del trabajo dependiente, derivando en global complementario.
- 7) **Se rige por las mismas normas del Global Complementario.**

3. Régimen Especial de las Sociedades de Profesionales (Art. 42 N°2, inc. 3 y 4 LIR y Circular 21 de 1991): Las sociedades de profesionales son *“sociedades compuestas por personas naturales que ejercen cierta profesión que no tributa conforme a las rentas de 1era Categoría por primar el esfuerzo físico o intelectual por sobre el capital”*. Son las únicas que pueden declarar en 2da Categoría sobre base percibida mediante boletas de honorarios, y cuyas sumas recibidas se incorporan a la sociedad para posteriormente repartirse entre los socios a prorrata de sus derechos. Comprende aquellas que consisten en informe, plano o consejo, permitiendo distinguir los servicios comprendidos en el **Art. 20 N°3 y 4 LIR**.

Estas sociedades de profesionales tienen un derecho de opción:

- 1) **Tributar por 2da Categoría:** Esta opción permite que los socios colacionen todos sus ingresos durante el año. *Ejemplo Práctico:* La sociedad genera ingresos por 100M al 31/12/2016, participando cada uno de los socios del 50%. Cada uno tributaba como contribuyente de 2da categoría independiente por las rentas que el corresponde a cada uno, el cual está sujeto al mismo régimen que el Global Complementario. Esto es conveniente porque, en principio, los emprendimientos tienen rentas bajas, cayendo en tramos bajos o exentos.

Respecto a los gastos que producen estas sociedades, pueden deducir los gastos efectivos o, la ley les confiere la posibilidad de reputar un 30% de los ingresos como gastos presuntos. En consecuencia, cada socio puede deducir un 30% del ingreso como gasto presunto. Esto rige respecto

de la sociedad de profesionales como respecto de cualquier persona que tenga rentas de trabajo independiente.

- 2) **Tributar por 1era Categoría:** En este caso se puede acoger tanto al sistema de renta atribuida, como al sistema parcialmente integrado.

Las sociedades pueden optar dentro de los primeros 3 meses del año comercial siguiente, es decir, hasta el 31 de marzo.

Este derecho de opción no lo tienen las sociedades de profesionales que exploten los siguientes establecimientos: clínicas, maternidades, laboratorios u otros análogos, ni tampoco las que desarrollen alguna de las actividades señaladas en el Art. 20 LIR, en cuyo caso se aplica directamente la 1era Categoría.

Asimismo, pueden deducir su APV, las sumas obtenidas en razón del DL 889, cuando se trate de profesionales que trabajen en zonas extremas, y una serie de desembolsos como créditos de educación, intereses que se paguen por créditos hipotecarios (**Art. 55 bis LIR**) y gastos del **Art. 57 bis LIR**.

4. Régimen de los Contribuyentes del Art. 48 LIR: Las participaciones o asignaciones percibidas por los directores o consejeros de las sociedades anónimas quedarán afectas al impuesto de segunda categoría por las rentas del trabajo independiente. No obstante, los directores de S.A. no tienen derecho a rebajar ningún tipo de gasto. En consecuencia, quedan sujetos directamente a Global Complementario o Adicional, en su caso.

RENTAS DE CAPITAL

“Beneficios o utilidades que rinda una cosa o actividad, o un incremento de patrimonio obtenido en el implemento de capital, bienes o maquinaria, por sobre el esfuerzo físico o intelectual”. Pueden gravarse con:

- 1) **Impuesto Adicional del Art. 59 LIR.**
- 2) **Exentas de 1era Categoría y afectas a Global Complementario o Adicional, en su caso.**
- 3) **Ganancias de Capital:** Hasta el 31/12/2016 con 1era Categoría en carácter de único.
- 4) **Renta Ordinaria:** Es decir, 1era Categoría + Global Complementario o Adicional, en su caso.

A. IMPUESTO DE PRIMERA CATEGORÍA

Grava las rentas provenientes del capital, generada por inversiones, explotación de bienes raíces u otras actividades en que prima la utilización del capital por sobre el esfuerzo personal. Su artículo matriz es el **Art. 20 LIR**, que señala las actividades gravadas con este impuesto. Respecto al **Art. 20 N°5 LIR**, como existe norma especial, se reputan rentas del trabajo.

1. Definiciones:

- 1) **Explotación:** Se distingue el concepto de explotación del concepto de enajenación. En el caso de los bienes raíces la explotación esta normada por el **Art. 20 N°1 LIR**, en cambio, la enajenación estará regulada por el **Art. 17 N°8 b) LIR**.
- 2) **Actividad:** *“Aquella en que prima el uso del capital por sobre el esfuerzo físico o intelectual”.*

2. Tipos de Renta:

- 1) **Explotación de Bienes Raíces (Art. 20 N°1 LIR):** Se refiere a la explotación de un bien raíz que hace un contribuyente que determina renta efectiva según balance. Hay que distinguir:
- a. **Si el contribuyente determina renta efectiva según balance:** La renta que se produzca por la posesión o explotación del bien raíz será renta ordinaria. En el caso de los bienes raíces agrícolas, del monto del impuesto de esta categoría podrá rebajarse el impuesto territorial pagado por el período al cual corresponde la declaración de renta. Sólo tendrá derecho a esta rebaja el propietario o usufructuario del bien.
 - b. **Si el contribuyente determina renta efectiva según contrato:** La renta que se produzca por la explotación del bien raíz será renta ordinaria.
 - c. **Si el contribuyente determina renta según renta presunta:** La ley presume la base imponible de la 1era Categoría. Esto se aplica respecto de la explotación agrícola, pequeña minería y en determinados casos de transporte de carga (**Art. 34 LIR**).
- 2) **Rentas de Capitales Mobiliarios (Art. 20 N°2 LIR):** Consiste en intereses, pensiones, y cualquier otro producto derivado del dominio, posesión, tenencia o título precario de cualquier clase de capitales mobiliarios, sea cual sea su denominación y que no estén expresamente exceptuados, incluyendo las rentas que provengan de:
- a. **Bonos, debentures o títulos de crédito, sin perjuicio de lo que dispongan Convenios Internacionales.**
 - b. **Créditos de cualquier clase:** Incluso los resultantes de operaciones en bolsas de comercio.
 - c. **Dividendos y demás beneficios derivados del dominio, posesión o tenencia a cualquier título de acciones de sociedades anónimas extranjeras que no desarrollen actividades en el país, percibidos por personas domiciliadas o residentes en Chile.**
 - d. **Depósitos en dinero, ya sean a la vista o a plazo.**
 - e. **Cauciones en dinero.**
 - f. **Contratos de renta vitalicia.**
 - g. **Instrumentos de deuda de oferta pública del Art. 104 LIR:** Las que se gravan una vez que hayan sido devengadas.

Cuando el contribuyente de 1era Categoría solo tiene rentas de capitales mobiliarias hay ciertas peculiaridades:

- a. **Tributa sobre base percibida.**
- b. **No está obligado a llevar contabilidad.**
- c. **No está obligado a determinar capital propio tributario:** Por lo cual no tiene base imponible para la patente municipal, pudiendo quedar afecto a la patente municipal mínima de 1 UTM al año.
- d. **No está obligado a iniciar actividades.**

- e. **No está obligado a efectuar PPM a cuenta del impuesto anual a declarar:** Es muy común que ni siquiera pague 1era Categoría porque es una caja receptora de dividendos que ya pagaron 1era Categoría aguas abajo.
- 3) **Rentas del Art. 20 N°3 LIR:** *“Las rentas de la industria, del comercio, de la minería y de la explotación de riquezas del mar y demás actividades extractivas, compañías aéreas, de seguros, de los bancos, asociaciones de ahorro y préstamos, sociedades administradoras de fondos, sociedades de inversión o capitalización, de empresas financieras y otras de actividad análoga, constructora, periodísticas, publicitarias, de radiodifusión, televisión, procesamiento automático de datos y telecomunicaciones”.* Estos servicios están afectos a IVA.
- 4) **Rentas del Art. 20 N°4 LIR:** *“Las rentas obtenidas por corredores, sean titulados o no, sin perjuicio de lo que al respecto dispone el N° 2 del artículo 42, comisionistas con oficina establecida, martilleros, agentes de aduana, embarcadores y otros que intervengan en el comercio marítimo, portuario y aduanero, y agentes de seguro que no sean personas naturales; colegios, academias e institutos de enseñanza particular y otros establecimientos particulares de este género; clínicas, hospitales, laboratorios y otros establecimientos análogos particulares y empresas de diversión y esparcimiento”.*
- 5) **Rentas del Art. 20 N°5 LIR:** Se gravan todas las rentas cualquiera sea su naturaleza, origen o denominación, cuya imposición no se encuentre establecida en otra categoría ni que tampoco se encuentren exentas de 1era Categoría. Si bien las rentas del trabajo de los profesionales pertenecen a este número, al existir una norma especial se reputan rentas del trabajo.
- 6) **Rentas del Art. 20 N°6 LIR:** Los premios de lotería, pagarán el impuesto, de esta categoría con una tasa del 15% en calidad de impuesto único de esta ley. Este impuesto se aplicará también sobre los premios correspondientes a boletos no vendidos o no cobrados en el sorteo anterior.

3. Características:

- 1) **Por regla general, grava rentas efectivas demostradas mediante contabilidad fidedigna:** Excepcionalmente, si estas actividades permiten la determinación de la base imponible por medio de una presunción, grava rentas presuntas, como ocurre con las actividades agrícolas, mineras y de transporte realizadas por pequeños agricultores, mineros o transportistas.
- 2) **Es un impuesto de declaración.**
- 3) **Es un impuesto anual:** Independientemente de las obligaciones de financiamiento del impuesto derivadas de los PPM, que son de declaración mensual. Excepcionalmente, puede hacerse una declaración mensual del impuesto de 1era Categoría, aunque en realidad es del impuesto a la renta completa, cuando se trata de una renta esporádica.
- 4) **Normalmente se aplica sobre rentas devengadas:** Excepcionalmente se aplica sobre rentas percibidas, cuando se trata de rentas de capitales mobiliarios del **Art. 20 N°2 LIR** o cuando la renta se percibe antes de que se devengue.

4. **Base Imponible:** Respecto de los contribuyentes que declaran renta efectiva según contabilidad completa, la base imponible se determina mediante el **Proceso de Determinación de la Renta Líquida Imponible**.

En este proceso todo parte con un ingreso, al cual se le deben agregar dos ingresos no renta. Esto genera un ingreso bruto, al cual se le deducen los costos directos. Esto nos da la renta bruta, a la cual se le deducen los

gastos necesarios. De aquí se obtiene la renta líquida, a la cual se le hacen agregaciones y deducciones provenientes de la corrección monetaria. Esto genera una renta líquida ajustada, a la cual se le efectúan agregados o deducciones que significan traducir al mundo tributario efectos financieros, es decir, efectuar ajustes a los resultados financieros de acuerdo a lo que la ley tributaria señala. De todo esto obtenemos la Renta Líquida Imponible, sobre la cual aplicamos la tasa para determinar el impuesto a pagar. Contra el impuesto determinado aplicamos los créditos y débitos fiscales para determinar la suma definitiva a pagar.

4.1. Determinación del Ingreso Bruto (Art. 29 LIR): El ingreso bruto consiste en el ingreso o ingreso neto al cual se le deduce aquello que la ley dispone como ingreso no renta. Para poder excluir dichos ingresos se debe tener todo sustento que permita calificar como ingreso no renta dicho ingreso.

Sin embargo, existen dos ingresos no renta que deben ser considerados dentro de los ingresos brutos del contribuyente. Estos son los del **Art. 17 N°25 y 28 LIR**, que se refieren a los reajustes en las operaciones de crédito en dinero y los reajustes de los PPM. Esto es así porque, al aplicar la corrección monetaria, el reajuste de esos ítems se deducirá de la determinación de la RLI. Por lo tanto, si por ley se debe deducir el **Art. 17 N°25 y 28 LIR** en esa etapa, se agregan en la primera, para evitar una doble deducción artificial.

Ejemplo Práctico: Un contribuyente solo recibe como ingreso lo señalado en el Art. 17 N°25 y 28 LIR por 1.000.000. En este caso no se deben deducir, por lo que la torta estaría formada por reajustes. Si la ley no obligará a incluir en el ingreso bruto estos reajustes el ingreso habría sido igual a 0, pero en la etapa de corrección monetaria habría que deducir la corrección monetaria, por lo que artificialmente se habría generado una pérdida por 1.000.000, la cual se puede arrastrar a los siguientes ejercicios.

La ley hace mención a las rentas del **Art. 20 N°2 LIR**, ya que cuando un contribuyente tiene rentas de esta especie que han pagado 1era Categoría, se quedarán ahí, pero podrá deducirse como crédito el impuesto de 1era Categoría que esa renta pagó en su oportunidad. Esto porque a esa renta se le da el carácter de PPM.

En este **Art. 29 LIR** hay un tema muy interesante que es el **Momento en que un Ingreso debe ser incorporado a un Ingreso Bruto**. La ley da una posibilidad de diferimiento para determinados ingresos para la incorporación de estos en la determinación de la RLI. Esos son:

- 1) **El contrato de promesa de venta de un inmueble:** La promesa de venta de un inmueble puede dar origen a un título sobre el precio pactado. El **Art. 29 LIR** señala que los ingresos obtenidos con motivo del contrato de promesa de inmuebles se incorporarán en el año en que se suscriba el contrato de venta correspondiente, aun cuanto esté prometido y pagado.
- 2) **Los contratos por construcción por suma alzada:** El **Art. 29 LIR** señala que, en este caso, en que se va periódicamente cobrando la suma general total, los denominados estados de avance, el constructor debe incorporar estos ingresos periódicos en sus ingresos brutos en el ejercicio en que se formule el cobro respectivo, no el pago.
- 3) **Rentas de capitales mobiliarios:** Se incluyen en los ingresos brutos del año en que se perciben, ya que son de base percibida, salvo que el contribuyente reciba rentas de otro tipo. Eso sí, hay que tener ojo, por en opinión de la cátedra, si el contribuyente solo recibe rentas de este tipo y opta por no llevar contabilidad, esas rentas de atribuirán, ya que caen en el **Art. 14 C LIR**.

4.2. Determinación de la Renta Bruta (Art. 30 LIR): Para determinar la renta bruta es necesario saber cuáles son los costos en que incurrió el contribuyente para obtener esos ingresos brutos.

La ley no define que es **costo directo**, pero cuando no es costo directo suele tener un olor a gasto, porque es un costo general que no puede identificarse a un activo específico. *Ejemplo Práctico:* Remuneración del

operario que opera la máquina específica parece ser un costo directo, pero la remuneración del guardia donde está la máquina parece ser un gasto.

El costo no se deduce, se activa y solo cuando se enajena el producto se deduce el costo. Por eso podemos tener un costo activado en muchos ejercicios sin generar efectos tributarios. En ese sentido, el valor de libros tributarios de un bien es el costo del bien debidamente reajustado menos la depreciación de ese bien. Este valor de libros influirá en el incremento patrimonial, en cuanto a que la renta bruta es el valor de enajenación del bien menos el valor de libros de dicho bien.

4.2.1. Los Costos Directos del Art. 30 LIR: La ley señala cuales son los costos directos dependiendo del contribuyente de que se trate, estableciendo distintas alternativas y situaciones:

1) Contribuyentes que venden o comercian bienes producidos por terceros:

- a. Que adquieren en el mercado nacional:** En este caso el costo directo es igual al valor de adquisición de los bienes. En ese sentido, es fundamental acreditar cuál es el valor de adquisición de los bienes, lo cual se hace mediante el documento tributario respectivo, por lo cual depende si es contribuyente o no de IVA, ya que puede haber una factura, una liquidación factura o si no hay IVA puede ser un contrato.

Ejemplo Práctico: Si al comienzo de un periodo se adquieren 10 televisores a 10.000 c/u, y durante el mismo año se venden solo 5 televisores a 25.000 c/u, hasta ese minuto tendremos un ingreso bruto de 125.000 y un costo directo de 50.000, por lo cual la renta bruta será de 75.000.

La ley adicionalmente permite que se considere como parte integrante del costo de los bienes el valor del seguro y flete necesarios hasta que las mercaderías se encuentren en la bodega del adquirente. Este seguro y flete se puede, a opción del contribuyente, activar o deducir como gasto necesario en el ejercicio correspondiente.

- b. Que adquieren en el extranjero:** El costo directo será el valor CIF o valor aduanero de los bienes, al cual se agregan los derechos de internación y los gastos de desaduanamiento. El valor CIF incluye el valor de desconsolidación aduanera. Los aranceles aduaneros forman parte del costo del bien que se adquiere y no siguen la suerte del IVA que el comprador paga por el ingreso del bien, el cual no se incorpora al costo.

El contribuyente también tiene la opción de incluir como costo el seguro y el flete necesario hasta que las mercaderías se encuentren en la bodega del adquirente, sino puede deducirlos como gasto.

2) Contribuyentes que venden o comercian bienes producidos por ellos mismos: El costo directo será el valor de la materia prima más la mano de obra que participa directamente en la producción de los bienes, no cualquier mano de obra.

a. Valor de la Materia Prima: Hay que distinguir:

- i. Si la materia prima se adquirió en el mercado nacional:** Es el valor de adquisición debidamente certificado, con el derecho de opción de usar el flete y seguro como costo o gasto.

ii. **Si la materia prima se adquirió en el extranjero:** Es el valor CIF o valor aduanero, más los derechos de internación y los gastos de desaduanamiento. Además, está el derecho de opción de usar el flete y el seguro como costo o gasto.

b. **Valor de la Mano de Obra:** Se incluye la remuneración de aquellos que han participado directamente en la producción del bien, dejando fuera aquellos que han colaborado indirectamente, los cuales pueden ser gasto.

Si el contribuyente realiza una actividad extractiva, es decir, el mismo extrae su propia materia prima, hay que distinguir:

- a. **Si no adquirió el yacimiento de un tercero:** Solo se considera el valor de la mano de obra que haya intervenido en la extracción, porque el material extraído no tiene costo de adquisición propio.
- b. **Si adquirió el yacimiento de un tercero:** Puede rebajar de los ingresos brutos como costo directo, el valor de adquisición del yacimiento minero, prorrateando con lo que se conoce como la vida útil del yacimiento. La vida útil del yacimiento equivale a los años de vida económica útil del mismo, el cual se determina mediante estudios de factibilidad, dado por el promedio del precio histórico del mineral y la extrapolación a futuro, considerando la ley del mineral.

Ahora bien, queda un problema, ya que **puede ocurrir que en un mismo ejercicio se hayan adquirido bienes a distintos valores**, es decir, que en un periodo se adviertan diversos bienes a diversos valores. Ejemplo Práctico: En enero se compran 10 televisores a \$10.000 c/u; en abril se compran 20 televisores a \$15.000 c/u, y en septiembre se compran 30 televisores a \$20.000 c/u, vendiendo en el ejercicio 40 televisores por \$500.000 en total. En este caso, ¿qué precio debe considerarse para la determinación del costo directo de los televisores? Para solucionar este problema existen distintos sistemas doctrinarios:

- 1) **Sistema FIFO (First in, first out):** Presume que lo primero que se enajena es lo primero que entró al inventario. Ejemplo Práctico: Siguiendo con el ejemplo anterior, se debe considerar que primero se vendieron los televisores adquiridos en enero, luego los de abril y luego los de septiembre. Es decir, por los primeros 10 televisores vendidos el costo será de \$100.000; por los segundos 20 televisores vendidos el costo será de \$300.000; y, por último, por los restantes 10 televisores vendidos, el costo directo será de \$200.000. En ese sentido, el costo total será de \$600.000 y la renta bruta de -\$100.000. Según el sistema FIFO la operación registrada es una pérdida, estando en situación de suspender el pago de PPM, pedir la devolución de los PPM efectuados, etc.
- 2) **Sistema LIFO (Last in, first out):** Este sistema toma relevancia con la reforma tributaria, no para efectos de los costos directos, sino que para determinar qué rentas fueron retiradas por los contribuyentes para efectos de pagar el impuesto final. Según este sistema, se enajena primero lo último que se adquirió. Ejemplo Práctico: En el ejemplo anterior, se debe considerar primero que se vendieron los televisores adquiridos en septiembre, luego los de abril y por último los de enero. Es decir, por los primeros 30 televisores vendidos el costo será de \$600.000 y por los otros 10 televisores vendidos el costo será de \$150.000; por lo cual el costo total será de \$750.000, generando una renta bruta de -\$250.000.
- 3) **Sistema CPP (Costo Promedio Ponderado):** Según este sistema el costo es un promedio de los distintos costos de adquisición, considerando que cada una de las unidades vendidas fue adquirida a dicho costo promedio. Ejemplo Práctico: En el ejemplo anterior, tenemos como costos \$100.000 + \$300.000 + \$600.000, por lo cual el costo total de los 60 televisores es de 1.000.000. El CPP es

de \$16.667 por cada televisor y el costo total de los 40 televisores vendidos será de \$680.000, generándose una renta bruta de -\$166.660.

La ley tributaria solo acepta el sistema LIFO y el sistema CPP. El método elegido deberá mantenerse consistentemente a lo menos durante 5 ejercicios comerciales consecutivos. Sin embargo, producto de la mecánica de la LIR, la elección de estos sistemas no tiene mayor relevancia, producto de las normas contenidas en la corrección monetaria, porque en esta se equiparan diferencias entre la utilización de alguno de estos sistemas. En este contexto, el **Art. 41 LIR** obliga a revalorizar los inventarios al denominado **Costo de Reposición**, es decir, todos los bienes que no fueron vendidos en el periodo deben ajustarse a este costo. La diferencia entre el costo de reposición y el costo de adquisición (valor efectivamente pagado para adquirir el bien), se agrega como una ganancia, ya que la ley considera que el contribuyente se negará a vender bienes a un costo inferior al valor de reposición.

Ejemplo Práctico: Siguiendo con el ejemplo anterior, si la venta fue de 40 televisores y quedaron 20, estos se les debe aplicar el costo de reposición:

- 1) *Si aplicamos sistema FIFO: Como los de septiembre son los últimos en considerarse no hay que agregar nada, así que el costo del saldo de televisores que quedó es equivalente al costo de reposición.*
- 2) *Si aplicamos sistema LIFO: Se estima que las primeras compras realizadas en enero y abril deben corregirse a 20.000 c/u (los que costaron más caros), por lo que la diferencia entre lo que se pagó y el costo de reposición debe considerarse una utilidad. Si se tenían 10 televisores a 10.000 y se revalorizan a 20.000, la diferencia entre el costo original y el de reposición será de 10.000, generándose una utilidad de 100.000. Respecto a los otros 10 televisores que son de abril, cada uno costo 15.000, por lo que, al revalorizarlos a 20.000, se genera una utilidad por 5.000 por c/u, es decir, un total de 50.000. Así, tendremos una utilidad total de 150.000 por concepto de re corrección. En definitiva, teniendo un ingreso bruto de 500.000, costos directos por 750.000 y corrección por 150.000, la pérdida total será de -100.000, que es el mismo resultado que se obtenía con sistema FIFO.*
- 3) *Si aplicamos sistema CPP: Se debe hacer exactamente la misma corrección, los 20 televisores no vendidos deben revalorizarse a 20.000 c/u, y si se tenía un costo ponderado de 666.666, la diferencia son 3.333 por unidad, dando 66.660. Si a esto se le suma la pérdida por 166.660, llegamos a los mismos -100.000.*

Al final, da lo mismo el sistema para efectos del costo del inventario en virtud de la aplicación de normas de corrección tributaria.

4.2.2. Situaciones Especiales:

- 1) **Contribuyente que enajena un bien que aún no ha adquirido o producido (Art. 30, inc. 3 LIR):**
En este caso el costo debe estimarse de acuerdo a aquel que el contribuyente haya tenido presente para celebrar el respectivo contrato. La estimación se respalda con estudios de mercado, con los costos reales de los demás productos vendidos, etc. No obstante lo anterior, el contribuyente debe ajustar el costo directo estimado al costo real en el ejercicio en que pueda hacerlo (cuando el costo real se obtenga). Este ajuste puede ser tanto positivo como negativo, lo que traerá consecuencias en la RLI del contribuyente.

Ejemplo Práctico: Un importador vende un Ferrari a \$50.000.000. Al momento de la venta del automóvil, este no ha llegado aún. El importador no sabe el costo exacto de la importación y lo

estima en \$45.000.000. La renta bruta del ejercicio será de \$5.000.000. En el año siguiente, una vez que se internó el automóvil, el contribuyente sabe con certeza que el costo directo real fue de \$47.000.000. Aquí aparece la obligatoriedad de ajustar de acuerdo al costo directo real. Como este fue mayor, deberá agregarse la diferencia (\$2.000.000) al costo directo de las operaciones efectuadas en el año siguiente. Es decir, si el ingreso bruto al año 2 fue de \$150.000.000, el costo directo del año 2 fue de -\$123.000.000, hay que incluir un costo directo pendiente de las operaciones del año 1 por -\$2.000.000, generándose una renta bruta de \$25.000.000.

- 2) **Contribuyente que ha prometido enajenar un bien (no inmueble) que no ha adquirido, producido o fabricado totalmente (Art. 30, inc. 4 LIR):** La solución es similar, es decir, el contribuyente estima el costo directo y posteriormente lo ajusta al costo real según hayan o no existido diferencias entre el costo estimado y el real. Sin embargo, en este caso solo será necesario estimar un costo directo si en virtud del contrato de promesa, el promitente vendedor (contribuyente) tiene un título o derecho que le permite exigir el precio.
- 3) **Contrato de promesa de venta de inmuebles que no han sido adquiridos o construidos totalmente (Art. 30, inc. 4 LIR):** En este caso el costo directo de la adquisición o construcción se deducirá en el ejercicio en que se suscriba el contrato definitivo, no estando por tanto obligado a realizar una estimación de costo.
- 4) **Contratos de construcción por suma alzada (Art. 30, inc. 4 LIR):** Tratándose de contratos de construcción por suma alzada, el costo directo deberá deducirse en el ejercicio en que se presente cada cobro.
- 5) **Contratos de construcción de una obra de uso público a que se refiere el Art. 15 LIR (Art. 30, inc. 5 LIR):** En este caso el costo representado por el valor total de la obra deberá deducirse en el ejercicio en que se inicie la explotación de la obra.
- 6) **En los casos en que no pueda establecerse claramente estas deducciones, la Dirección Regional podrá autorizar a los contribuyentes que dichos costos directos se rebajen conjuntamente con los gastos necesarios para producir la renta (Art. 30, inc. final LIR):** Esta norma es residual, por lo que se deben haber agotado los medios antes señalados, debiendo probar su procedencia, de lo contrario se rechaza el gasto. Sin embargo, aun cuando no se haya podido aplicar las alternativas del Art. 30, no es una deducción automática como gasto necesario, sino que es menester que pueda ser deducido en la medida que cumpla con los requisitos para la deducción de un gasto innominado.

4.3. Determinación de la Renta Líquida (Art. 31 LIR): Determinada la renta bruta es necesario deducir los gastos necesarios para determinar la renta líquida.

Los **Gastos Necesarios** son *“aquellos en que el contribuyente ha incurrido para la generación de renta que potencial o efectivamente se grave como renta ordinaria”*. Por lo tanto, no cualquier gasto puede deducirse. Estos gastos deben deducirse cuando alguien tenga un título o derecho, independientemente de su actual exigibilidad.

Ejemplo Práctico: *En el año 1, en septiembre, una empresa mandó a arreglar el computador a IBM Chile, el 28 de diciembre llega la factura y el 2 de enero del año 2 la empresa paga. En este caso debe deducirse como gasto en el año 1 porque estamos frente al principio del devengamiento del ingreso para IBM y devengamiento del gasto para la empresa, porque fue necesario para producir la renta del año 1.*

4.3.1. Requisitos Generales para deducir Gastos Necesarios (Innominados): El Art. 31, inc. 1 LIR señala que: *“La renta líquida de las personas referidas en el artículo anterior se determinará deduciendo*

de la renta bruta todos los gastos necesarios para producirla que no hayan sido rebajados en virtud del artículo 30, pagados o adeudados, durante el ejercicio comercial correspondiente, siempre que se acrediten o justifiquen en forma fehaciente ante el Servicio”. En ese sentido, los requisitos copulativos son:

- 1) **Debe ser necesario:** Esto significa que “*debe ser conducente a la generación de la renta (relación causa-efecto)*”. El contribuyente, para obtener una renta determinada debe incurrir en un gasto determinado. Ahora bien, en opinión de la cátedra dicha relación causa-efecto no es necesario que sea efectiva, basta que el gasto guarde relación con el giro del negocio. Ejemplo Práctico: *Iñaqui es el dueño controlador de la Ferretería “El Vasco” y decide concurrir con un aviso de media página en el programa de opera del Teatro Municipal. Un fiscalizador del SII le señala que le aplicarían el impuesto multa por gasto rechazado por el aviso en el programa de la ópera.*
- 2) **Debe ser pagado o adeudado en el ejercicio comercial respectivo:**
 - a. **Pagado:** Que se haya efectuado el pago como modo de extinguir la obligación o la obligación se haya extinguido por un modo equivalente al pago que pueda implicar un egreso de la contabilidad, como una dación en pago o una compensación.
 - b. **Adeudado:** Se relaciona con el principio de devengamiento del ingreso y gasto. Un gasto se encuentra devengado cuando se ha contado una obligación y esta no ha sido cumplida, es decir, existe un título que permite al acreedor exigir su crédito. Basta que se encuentre adeudado para que el contribuyente deba deducirlo como gasto.
- 3) **No debe haberse deducido o identificado como costo directo:** Esto ocurre respecto al seguro y flete hasta las bodegas del contribuyente en la adquisición de bienes o materia prima para reventa, porque el contribuyente tiene la opción de considerarlo como costo o gasto. Si lo uso como costo directo no puede deducirlo como gasto.
- 4) **Debe acreditarse fehacientemente:** El contribuyente tiene el *onus probandi*, es decir, debe probar que los gastos en que ha incurrido son necesarios para producir la renta.
- 5) **Su deducción no debe encontrarse expresamente prohibida por ley:** Los casos son:
 - a. **No se deducirán los gastos incurridos en la adquisición, mantención o explotación de bienes no destinados al giro del negocio o empresa, de los bienes de los cuales se aplique la presunción de derecho a que se refiere el literal iii) del inc. 3 del Art. 21 LIR y la letra f) del N°1, del Art. 33 LIR:** En opinión de la cátedra estos se descartarían por no cumplir con el primer requisito de necesidad, que según la jurisprudencia incluye el giro.
 - b. **Tampoco en la adquisición y arrendamiento de automóviles, station wagons y similares, cuando no sea este el giro habitual, y en combustibles, lubricantes, reparaciones, seguros y, en general, todos los gastos para su mantención y funcionamiento:** No obstante, procederá la deducción de los gastos respecto de los vehículos señalados, cuando el Director los califique previamente de necesarios, a su juicio exclusivo.
 - c. **Tampoco procederá la deducción de gastos incurridos en supermercados y comercios similares, cuando no correspondan a bienes necesarios para el desarrollo del giro habitual del contribuyente:** En este caso podrá llevarse a cabo su deducción cuando no excedan de 5 UTA durante el ejercicio respetivo, siempre que se cumpla con todos los requisitos del **Art. 31 LIR**. Cuando tales gastos excedan del monto señalado, igualmente

procederá su deducción cumpliéndose la totalidad de los requisitos señalados en el **Art. 31 LIR**, siempre que previo a presentar la declaración anual del impuesto a la renta, se informe al SII, en la forma que establezca mediante resolución, el monto en que se ha incurrido en los referidos gastos, así como el nombre y número de rol único tributario de él o los proveedores.

Siempre existe la facultad de acudir a la Dirección General para preguntar si un gasto se considera necesario o no para producir la renta. El Director Regional tiene la obligación de responder al contribuyente (**Art. 26 CT**).

El riesgo por no cumplir con estos requisitos es el impuesto multa del **Art. 21 LIR**.

4.3.2. Tributación de los Gastos Rechazados (Art. 21 LIR): Tenemos tres grandes casos:

1) Gastos cuyo rechazo genere que el contribuyente se encuentre afecto a un impuesto multa de 35% hasta el 31/12/2016 y de 40% desde enero de 2017: Las sociedades anónimas, los contribuyentes del **Art. 58 N°1 LIR**, los empresarios individuales, comunidades y sociedades de personas que declaren sus rentas efectivas de acuerdo al balance general según contabilidad completa, deberán declarar y pagar un impuesto único del 40%, que no tendrá el carácter de impuesto de categoría, el que se aplicará sobre:

a. Las partidas del Art. 33 N°1, que correspondan a retiros de especies o a cantidades representativas de desembolsos de dinero que no deban imputarse al valor o costo de los bienes del activo: La tributación señalada se aplicará, salvo que estas partidas resulten gravadas conforme al **Art. 21, inc. 3 literal i) LIR**.

Se aplican en la medida que no sea determinable la identidad del beneficiario. Por lo tanto, deben tributar con impuesto multa cuando no sea determinable el beneficiario, de lo contrario se aplica el impuesto final con recargo de 10%.

b. Las cantidades que se determinen por aplicación de lo dispuesto en los Arts. 17 N°8, inc. 4; 35, 36, inc. 2; 38, 41 E, 70 y 71 LIR, y aquellas que se determinen por aplicación de lo dispuesto en los Arts. 64, inc. 3 a 6; y 65 CT, según corresponda: Esto se refiere a las cantidades o desembolsos originados por una tasación, dentro de las que se encuentran:

i. Mayor Valor en la enajenación de activos del Art. 17 N°8 LIR.

ii. Tasación de la base imponible de 1era Categoría (Art. 35 LIR).

iii. Tasación de determinados impuesto de retención por rentas pagadas en el exterior (Art. 36 LIR).

iv. Tasación en razón de precios de transferencia (Art. 41 E LIR).

v. Tasación de impuestos finales (Arts. 70 y 71 LIR).

c. Las cantidades que las sociedades anónimas destinen a la adquisición de acciones de su propia emisión, de conformidad a lo previsto en el Art. 27 A de la Ley de Sociedades Anónimas, cuando no las hayan enajenado dentro del plazo que establece el Art. 27 C de la misma ley: Tales cantidades se reajustaran de acuerdo a la variación del IPC entre el mes que antecede a aquel en que se efectuó la adquisición y el mes anterior al de cierre del ejercicio en que debieron enajenarse dichas acciones. Este plazo de venta es de 1 año.

Estos desembolsos serán reducibles de la RLI, como si fueran un gasto normal, pero debiendo anotarse en un cuadro aparte, y la suma estará gravada con el impuesto multa.

2) Gastos cuyo rechazo genera como consecuencia su agregación a la RLI: No se afectarán con el impuesto multa ni con el señalado en el **Art. 21, inc. 3 LIR**. Son:

- a. **Los gastos anticipados que deban ser aceptados en ejercicios posteriores.**
- b. **El impuesto de 1era categoría, el impuesto único del Art. 21 LIR, el impuesto de término de giro establecido en el Art. 38 bis N°2 LIR y el impuesto territorial, todos ellos pagados.**
- c. **Los intereses, reajustes y multas pagados al Fisco, Municipalidades y a organismos o instituciones públicas creadas por ley.**
- d. **Los pagos a que se refiere el Art. 31 N°12 LIR:** Corresponde a gastos pagados por regalías pagadas al exterior con tope de 4% de la RLI, y aquello que lo exceda es un gasto rechazado. Este tope existe para evitar el exceso de regalías a partes relacionadas.

3) Gastos cuyo rechazo genera que los socios, accionistas, comuneros o propietarios se encuentren afectos a un impuesto final más un recargo de un 10%: En este caso el gasto se pone como monto aparte afecto a impuesto final más un recargo de 10% para el socio, accionista, comunero o propietario. Esta tributación se aplicará en reemplazo de la establecida en el inc. 1:

- a. **Las partidas del Art. 33 N°1, que correspondan a retiros de especies o a cantidades representativas de desembolsos de dinero que no deban imputarse al valor o costo de los bienes del activo, cuando hayan beneficiado al propietario, socio, comunero o accionista:** En este caso, el SII podrá determinar fundadamente el beneficio que tales sujetos han experimentado. Cuando dichas cantidades beneficien a dos o más, y no sea posible determinar el monto de beneficio que corresponde a cada uno de ellos, se afectaran con la tributación a proporción de su participación en el capital o en las utilidades de la empresa o sociedad respectiva.
- b. **Los préstamos que la empresa, establecimiento permanente, la comunidad o sociedad respectiva, con excepción de las sociedades anónimas abiertas, efectúe a sus propietarios, comuneros, socios o accionistas contribuyentes de los impuestos global complementario o adicional, en la medida que el SII determine de manera fundada que constituyen un retiro, remesa o distribución, encubierta, que resulte imputada a cantidades afectas a dichos impuestos cuando así corresponde acuerdo a lo señalado en el Art. 14 LIR:** La tributación se aplicara sobre el total de la cantidad prestada, reajustada según el porcentaje de variación del IPC entre el mes anterior al del otorgamiento del préstamo y el mes que antecede al término del ejercicio, deduciéndose debidamente reajustas todas aquellas cantidades que se hayan restituido a la empresa o sociedad a título de pago del capital del préstamo y sus reajustes durante el ejercicio respectivo.

Para estos efectos el SII considerará, entre otros elementos, las utilidades de balance acumuladas en la empresa a la fecha del préstamo y la relación entre estas y el monto prestado; el destino y destinatario final de tales recursos; el plazo de pago del préstamo, sus prorrogas o renovaciones, tasa de interés u otras cláusulas relevantes de la operación, circunstancias y elementos que deberán ser expresados por el SII, fundadamente, al determinar que el préstamo es un retiro, remesa o distribución encubierto.

Las sumas que establece este numeral se deducirán en la empresa, comunidad o sociedad acreedora, en la misma forma que los retiros, remesas o distribuciones.

- c. **El beneficio que represente el uso o goce, a cualquier título, o sin título alguno, que no sea necesario para producir la renta de los bienes del activo de la empresa o sociedad respectiva:** Para estos efectos, se presumirá de derecho que el valor mínimo del beneficio será:
- i. **Del 10% del valor del bien determinado para fines tributarios al término del ejercicio.**
 - ii. **Del 20% del mismo valor en el caso de automóviles, station wagons y vehículos similares.**
 - iii. **Del 11% del avalúo fiscal tratándose de bienes raíces.**

O, en cualquiera de los casos señalados, el monto equivalente a la depreciación anual mientras sea aplicable, cuando represente una cantidad mayor, cualquiera que sea el periodo en que se hayan utilizado los bienes en el ejercicio o en la proporción que justifique fehacientemente el contribuyente.

De este valor podrán rebajarse las sumas efectivamente pagadas que correspondan al periodo por el uso o goce del bien, aplicándose a la diferencia la tributación establecida.

En el caso de contribuyentes que realicen actividades en zonas rurales, no se aplicará la tributación establecida al beneficio que represente el uso o goce de los activos de la empresa ubicados en tales sitios. Tampoco se aplicará dicha tributación al beneficio que represente el uso o goce de los bienes de la empresa destinados al esparcimiento de su personal, o el uso de otros bienes por este, si no fuere habitual.

Se mantiene la regla de prorrateo si el uso o goce del bien se ha concedido simultáneamente a más de un socio, comunero o accionista y no es posible determinar la proporción del beneficio que corresponde a cada uno de ellos.

En caso que el uso o goce se haya conferido por un periodo inferior al año comercial respectivo, circunstancia que debe acreditarse por el beneficiario, ello deberá ser considerado para efectos del cálculo de los impuestos.

Las sumas que establece este numeral no se deducirán en la empresa, comunidad o sociedad respectiva.

- d. **En el caso que cualquier bien de la empresa, comunidad o sociedad sea entregado en garantía de obligaciones, directas o indirectas, del propietario, comunero, socio o accionista, y esta fuera ejecutada por el pago total o parcial de tales obligaciones:** En este caso la tributación referida se calculará sobre la garantía ejecutada, según su valor corriente en plaza, conforme al **Art. 64 CT**.

Las sumas que establece este numeral, hasta el valor tributario del activo que resulta ejecutado, se deducirán en la empresa, comunidad o sociedad respectiva, en la misma forma que los retiros, remesas o distribuciones.

Para la aplicación de esta tributación se entenderá que las partidas señaladas en la letra a) benefician, que el préstamo se ha efectuado, que el beneficio señalado en la letra c) se ha conferido o que se

han garantizado obligaciones al propietario, comunero, socio o accionista, según sea el caso, cuando dichas cantidades tengan como beneficiario de las respectivas partidas a sus respectivos cónyuges, hijos no emancipados legalmente o bien a cualquier persona relacionada con aquellos, en los términos del Art. 100 Ley Mercado de Valores, salvo el cónyuge o parientes hasta el 2do grado de consanguinidad de las personas señaladas en la letra c) de este último artículo, y además se determine que el beneficiario final, en el caso de los préstamos y garantías es el propietario, socio, comunero o accionista respectivo.

4.3.3. Numeración de los Gastos Específicos del Art. 31 LIR: El artículo señala que: “*Especialmente procederá la deducción de los siguientes gastos, en cuanto se relacionen con el giro del negocio*”, lo cual remarca que el primer requisito de los gastos, que es la necesidad de los gastos, se relaciona con el giro del negocio.

- 1) **Los Intereses Pagados (Art. 31 N°1 LIR):** No es suficiente que el contribuyente haya contraído una deuda que devenga intereses para que se puedan deducir dichos intereses como gasto necesario para producir la renta. El préstamo que origina el interés se debe usar en algo que esté afecto a impuestos por renta ordinaria. En ese sentido, se debe demostrar mediante el plan de inversiones que lo prestado se vincula con el giro del negocio.

Ejemplo Práctico: COPEC pide un préstamo a BNP en el extranjero y al Banco de Chile. En ambos casos se pagan intereses. Respecto al crédito que se tiene con BNP se aplicará el impuesto adicional de retención del Art. 59, inc. 3 N°1 b) LIR sobre los intereses porque tenemos un acreedor que no está domiciliado o residente en Chile y es un banco que aplica una tasa reducida del 4%. Además, estamos frente a un caso donde no hay exceso de endeudamiento con parte relacionada. En el caso del Banco de Chile no tenemos impuesto adicional porque ese acreedor está domiciliado en Chile. Respecto a COPEC ese interés es deducible solo en la medida que el capital prestado se relacione con el giro de COPEC.

Respecto al interés que está gravado con impuesto adicional de retención, hay que preguntarse qué ocurre con la **Capitalización de Intereses**, la que puede entenderse desde dos puntos de vista:

- a. **Como la conversión de los intereses a capital:** Ese interés se agregará al principal y producirá nuevos intereses. En este caso habrá un impuesto de timbre y estampilla sobre esos nuevos intereses, ya que en su momento solo se pagó por el principal que se pagó, primeramente. En este caso no se hace exigible el impuesto adicional de retención que se grava sobre base percibida porque no hay remesa, pago, abono de ese interés, pero habrá un registro dentro del pasivo de la deudora llamado “Intereses Capitalizados”. En definitiva, cuando se pague al acreedor, se reputa primero en intereses, luego en intereses capitalizados y, por último, en capital.
 - b. **Como la conversión de deuda vía aumento de capital:** Aquí no hay impuesto de timbres y estampillas porque no hay un nuevo crédito, se pagó ese interés vía dación en pago. Por tanto, aquí si se gatilla el impuesto adicional porque se percibió dicho interés, pasa de ser un pasivo exigible a un pasivo no exigible, una cuenta patrimonial.
- 2) **Impuestos establecidos por leyes chilenas, siempre que se relacionen con la generación de la renta y no sean los establecidos en la LIR (Art. 31 N°2 LIR):** No se pueden deducir como gastos las cantidades destinadas al pago de:

- a. **Impuestos de la LIR.**

- b. Impuesto Territorial, salvo que no proceda su utilización como crédito.**
- c. Impuestos relacionados con el mejoramiento.**
- d. IVA, siempre que se pueda imputar como crédito fiscal en contra el débito fiscal.**

Es decir, se pueden deducir como gasto:

- a. El impuesto de timbres y estampillas.**
- b. La Patente Municipal:** Cuya base de cálculo es el capital propio tributario.
- c. El IVA que debe pagar el contribuyente de hecho que no es contribuyente de IVA.**
- d. El impuesto específico a la actividad minera:** El mal llamado royalty minero. Este impuesto se calcula sobre margen y ventas.

3) Las pérdidas sufridas por el negocio o empresa durante el año comercial a que se refiere el impuesto, comprendiendo las que provengan de delitos contra la propiedad (Art. 31 N°3 LIR):

La pérdida conceptualmente es un gasto que se deduce de la base imponible de ese ejercicio y de ejercicios futuros, teniendo por valor la tasa de 1era categoría vigente en el ejercicio. Respecto de las pérdidas tenemos las siguientes características:

- a. La reforma tributaria eliminó el carry back:** Que permitía la devolución del impuesto pagado en el año anterior.
- b. Se mantuvo el carry forward y se dejó que fuera indefinido en el tiempo:** Es decir, las pérdidas se pueden arrastrar en el tiempo de forma indefinida hasta que sean eliminadas con el capital que se vaya generando en el tiempo. En otros países las pérdidas de arrastre o “*net operating losses*” tienen un límite de tiempo, usualmente de 5 años, y una vez vencido ese plazo se pierde el margen no utilidad.

Ejemplo Práctico: El año 1 tenemos ingresos de 0 y gastos por -10.000. El resultado será una pérdida de -10.000. El año 2 tenemos ingresos por 2.000, pero trayendo pérdida de arrastre de -10.000, generando un resultado al año 2 se pérdida de -8.000. El año 3 tenemos ingresos de 6.000 y la pérdida de arrastre de -8.000, es decir, tendremos un resultado final de -2.000.

- c. Esta pérdida es corregida por IPC en su arrastre.**
- d. La ley permite al PPUA (Art. 31 N°3, inc. 5 LIR):** *Ejemplo Práctico:* OPCO tuvo un activo, pago 1era categoría y distribuyó a la Holding, la cual tiene pérdidas. En este caso el impuesto pagado en 1era categoría será un pago provisional, imputándolo contra el impuesto determinado y si no hay impuesto a pagar se puede solicitar su devolución. La causa de este pago provisional es una utilidad absorbida de la OPCO que pagó la 1era categoría. Si con la utilidad absorbida se netea la pérdida, la Holding puede pedir que se devuelva el 27% pagado. La ley lo permite, pero al devolver un impuesto que no pagó el sujeto mismo, estos 27 serán considerados a su vez como una renta ordinaria, gravadas con 1era categoría, el cual será un toll tax, es decir, a los 27 se le quitarán 7,29, y solo se devolver por el SII los 19,71. Como conclusión, si no hay pérdidas en la malla societaria hay que tener el FUT lo más cerca de las personas naturales que se pueda.

- e. **La transferencia de sociedades que tienen pérdidas (Art. 31 N°3, inc. 7 LIR):** Por regla general, solo puede aprovechar la pérdida la entidad que la genera. Es por ello que, en un proceso de fusión se pierde la posibilidad de utilizar la pérdida en la medida que la sociedad que es absorbida o desaparece sea la que haya tenido la pérdida.

Sin embargo, esta restricción no es absoluta, ya que la posibilidad de usar las pérdidas tiene relación con la teoría del socio del Estado con las utilidades y pérdidas de las sociedades. Es por ello que, **solamente no se podrá utilizar la pérdida** de la sociedad adquirida cuando:

- i. **Haya habido un cambio en la propiedad de la sociedad, acciones o derechos sociales, y:** Se entenderá que se produce dicho cambio en el ejercicio cuando los nuevos socios o accionistas adquieran o terminen de adquirir directa o indirectamente, a través de sociedades relacionadas, a lo menos el 50% de los derechos sociales, acciones o participaciones. Esto no se aplica cuando el cambio de propiedad se efectúe entre empresas relacionadas de acuerdo al Art. 100 Ley 18.045.

1. **Se adquieran o terminen de adquirir:** Es interesante, ya que aun cuando se adquiera una participación nominal puede hacer que todo caiga.
2. **Puede ser directa o indirectamente:** Ya que puede ocurrir que se adquieran acciones aguas arriba pero que matemáticamente impliquen adquirir el 50% de la sociedad en sí misma.
3. **Se excluye el cambio de propiedad entre empresas relacionadas para incluir el concepto de reorganización empresarial:** Esto es importante porque permite poner a la sociedad con pérdidas aguas arriba para poder utilizar la pérdida como PPUA respecto de las utilidades que se obtienen aguas abajo.

- ii. **Se haya dado alguno de los siguientes escenarios:**

1. **Se haya cambiado el giro de la sociedad adquirida.**
2. **No cambiándose el giro de la sociedad adquirida, esta no tenga activos o los que tiene no son relevantes en relación al precio que se ha pagado, o si esta sociedad con pérdidas será utilizada solo como una holding que recibirá dividendos y retiros de sociedades operativas, o se va a utilizar como una receptora de reinversión de utilidades tributables:** La reinversión implica que se saque FUT con crédito, se reinvierta en otra sociedad con crédito y, como tiene pérdida se puede verificar un PPUA, permitiendo la devolución de lo pagado en 1era categoría.

Si no se dan estos requisitos si se puede utilizar la pérdida de la sociedad adquirida.

- 4) **Los créditos incobrables castigados durante el año, siempre que hayan sido contabilizados oportunamente y se hayan agotado prudencialmente los medios de cobro (Art. 31 N°4 LIR):** La ley señala que, para poder imputar como gasto el castigo de un crédito incobrable, se deben haber agotado prudencialmente los medios de cobro. Frente a ello, el SII ha dicho que, sin importar

el monto del crédito de que se trate, es necesario normalmente la iniciación de un juicio ejecutivo y el posterior fracaso de dicho juicio para poder cobrar el crédito. Existen casos especiales:

- a. **Deudor que cae en quiebra:** Se cuestiona la doctrina si es necesario o no demandar de todos modos en juicio ejecutivo.
- b. **Condonación de los créditos:** Si no se recupera el flujo que salió y se persona a una persona, ese contribuyente verifica un daño patrimonial, y al existir un daño patrimonial, el SII puede aplicar el impuesto multa del **Art. 41 LIR**.
- c. **Deducción en la industria bancaria:** Para los efectos de poder deducir en la industria financiera los créditos como incobrables para efectos tributarios es necesario que estos se califiquen dentro de la cartera vencida de acuerdo a la reglamentación de la SBIF. Los propios van incluyendo de manera automática ciertos grupos como incobrables y ese grupo se incluyen en la cartera vencida. En este sentido, podría haber una modificación tácita de la LIR si hay un cambio en la reglamentación de la SBIF respecto a los incobrables.

5) **La depreciación (Art. 31 N°5 LIR):** Solo se produce respecto de bienes del activo fijo o de capital; el activo realizable no se deprecia. Esta consiste en la *“pérdida de vida útil de un bien del activo fijo por su uso, uso que debe estar destinado a la generación de renta de la 1era categoría”*. Si no se usa o se usa para algo distinto no hay derecho a depreciarlo en cualquiera de las formas que la ley establece. Ejemplo Práctico: *Tenga una empresa de perforaciones mineras, compro una máquina de perforaciones y no la uso, sino que la guardo en la bodega, no puedo depreciarla porque no la estoy usando, no está participando en la generación de la renta.* Los elementos fundamentales de la depreciación son:

- a. **Operación de Depreciación:** Consiste en que el contribuyente en cada ejercicio puede rebajar un % de la vida útil del bien, dividiendo el valor del bien por los años de vida que tiene el mismo. Al final del periodo el bien se contabiliza en \$1 porque forma parte del activo, no puede ser 0. Ejemplo Práctico 2: *Tengo un activo que vale 1.000, y el SII dice que tiene vida útil de 10 años, por lo que año a año puedo reducir en 1/10 el costo tributario, pasando dicho valor a gasto, hasta quedar en \$1. Si se vende al 5to año, su valor neto será el costo de adquisición menos la depreciación, reajustada por IPC. Si al año 5 lo vendo en 600, tengo una renta ordinaria de 100, porque el costo a esa fecha será de 500, porque use como gasto por depreciación 500.*
- b. **Depreciación como Gasto Especial:** La depreciación es una cuota anual, por lo que es uno de los casos en que la ley se aparta de la regla general, ya que los gastos usualmente se deducen en el ejercicio en que se devengan o se pagan, pero en este caso se prorratea. Esto se debe a que el bien se usará en varios periodos.
- c. **Solo se pueden depreciar bienes corporales tangibles:** A diferencia de la amortización de los bienes intangibles, que no existe en Chile. Los intangibles solo pueden ser castigados cuando no sirven de nada.
- d. **Tipos de depreciación:**
 - i. **Depreciación Normal:** Consiste en disminuir cada año una parte de la vida útil del bien, previamente determinada hasta que el bien quede en \$1.

- ii. **Depreciación Acelerada:** Es igual a la vida útil dividida por 3. La ley permite que aquellos bienes nuevos o importados a los cuales se les haya fijado una vida útil igual o superior a 3 años puedan optar por rebajar la vida útil a un tercio de la fijada por el SII, eliminando fracciones. En ese sentido, los requisitos son:

1. **Que el bien sea:**

a. **Un bien nuevo, o**

- b. **Un bien importado, sin importar si es nuevo o usado:** Sin importar si fue o no depreciado con anterioridad. Para efectos de la depreciación el costo será igual al Valor CIF o aduanero + valor de desaduanamiento. El IVA jamás será costo.

2. **Que el bien tenga una vida útil igual o mayor a 3 años.**

Ejemplo Práctico: Si a un determinado computador el SII le fijó vida de 10 años, puede depreciarse en 3 años.

El contribuyente puede, aun cuando ya comenzó a depreciar normalmente, ir a sistema acelerado y viceversa. En este caso se toma el remanente del bien y se divide en tres años. Sin embargo, una vez realizado el cambio de sistema no puede volver a hacerlo, es decir, solo se puede cambiar una vez.

Para efectos de depreciar aceleradamente se tomará la vida útil fijada por el SII si esta fuera menor a la normal, ya que la vida útil normal será finalmente la determinada por el SII.

Hay que tener ojo, porque la depreciación acelerada solo sirve para los efectos de determinar la RLI de 1era categoría. **El diferencial de gasto que se da entre aplicar una depreciación acelerada y normal solo podrá ser deducido para el cálculo de los impuestos de 1era categoría, mas no para los contribuyentes finales.** Es decir, al salir la utilidad a los contribuyentes finales hay que agregar esa pequeña diferencia, reliquidando la utilidad.

- iii. **Depreciación Extraordinaria:** Es igual a la depreciación acelerada aumentada al doble. Esto se puede solicitar al SII y se da en dos casos:

1. **Porque el bien, en virtud de la actividad que se realizará con él, se desgastará más rápidamente.**

2. **Porque el bien se vuelve inservible antes de tiempo.**

- iv. **Depreciación Especial:** Consiste en que se fije una vida útil del bien cuando se sabe a ciencia cierta cuál será.

El sistema escogido es por cada bien, por ello se pueden tener bienes que se deprecien según un sistema y otros bienes que se deprecien según otro sistema.

- e. **El Good Will:** *“Precio pagado menos el valor patrimonial tributario o valor de libros tributario”.* *Ejemplo Práctico:* Empresa B S.A. tiene un capital propio tributario de 100 y la Empresa A pagó 1.000 por la B, produciéndose un good will de 900. El problema está en si se puede deducir como gasto el good will. Si llegamos a la conclusión que es un

intangible no sería deducible, ya que es un activo como inversión, pudiendo utilizarse como costo de adquisición al momento de enajenarlo.

Aquí viene la planificación tributaria o reorganización, porque para acelerar ese aprovechamiento del good will tradicionalmente lo que se hace es fusionar o incorporar B en A. En este caso A hereda o recibe o incorpora el patrimonio de B y ya no tiene en su contabilidad la inversión en tantas acciones de B, sino que tiene todo el patrimonio de B incorporado en A. Respecto del good will, la ley señala que puede distribuirlo en los activos no monetarios que hereda de la compañía B, es decir, distribuye el intangible dentro de los activos susceptibles de corrección monetaria. En el fondo se toman todos los activos no monetarios de B y se distribuyen a prorrata del valor de libro tributario de cada activo no monetario en B el good will. Ahora se podrá tomar como gasto ese good will sin esperar que se venda la compañía a través de la depreciación de los bienes del activo fijo o vía costo tributario del stock cuando se venda. Si dentro del activo fijo hay marcas se generará un problema, por lo que será mejor vender antes y por separado dichas marcas para sacarlas del good will.

Ahora bien, post reforma esta capacidad de revalorizar el activo no monetario dejó de ser libre, ya que se introdujo un límite: hasta el valor de mercado de ese activo. Por tanto, se podrá depreciar máximo sobre el valor de mercado del bien a su fusión. El exceso será un activo intangible que solo podrá usarse una vez que se ponga término de giro a la compañía o se liquide.

6) Sueldos, salarios y otras remuneraciones (Art. 31 N°6 LIR): Siguen la regla general, es decir, se rebajan como gasto desde que estas se adeuden a los trabajadores porque la 1era categoría es sobre base devengada. Hay ciertos casos especiales:

- a. Remuneraciones que se paguen de forma voluntaria:** En el caso de remuneraciones que se paguen de forma voluntaria como una gratificación, estas podrán ser rebajadas como gasto en el ejercicio en que son pagadas o abonadas en cuenta porque el beneficiario no tenía un título o derecho dado que eran voluntarias. Para poder deducirlas deben ser pagadas con un criterio general y uniforme a los trabajadores de la empresa.
- b. El sueldo patronal del dueño o socio de una sociedad (Art. 31 N°6, inc. 3 LIR):** El empresario individual que trabaja en su empresa individual o el socio que es empleado de la sociedad como trabajador dependiente pero que en sí mismo es un jefe, puede deducir como gasto su remuneración, pero hasta un monto máximo de 72 UF. Si tiene una remuneración mayor, esta será un retiro presunto.
- c. Sueldo de quien no es socio, pero tiene poderes para intervenir en la determinación de su sueldo:** Para poder ser deducida dicha remuneración debe tener valor de mercado. Es decir, aplica el concepto de tasación y podemos caer ante un gasto rechazado, no una presunción de retiro.

7) Becas de Estudio (Art. 31 N°6 bis LIR): Se refiere a las becas de estudio que se paguen a los hijos de los trabajadores o a los trabajadores. Si se pagan a los hijos de los trabajadores tiene ciertas el monto de la beca por cada hijo, no podrá ser superior en el ejercicio hasta la cantidad equivalente a 1,5 UTA, salvo que el beneficio corresponda a una beca para estudiar en un establecimiento de educación superior y se pacte en un contrato o convenio colectivo de trabajo, caso en el cual este límite será de hasta un monto equivalente a 5,5 UTA.

- 8) **Las donaciones efectuadas cuyo único fin sea la realización de programas de instrucción básica o media gratuitas, técnica, profesional o universitaria en el país, ya sean privados o fiscales (Art. 31 N°7 LIR):** Sólo en cuanto no excedan del 2% de la renta líquida imponible de la empresa o del 1,6% (1,6 por mil) del capital propio de la empresa al término del correspondiente ejercicio. Esto no aplica respecto de las empresas afectas a la ley N° 16.624.

Además de estas donaciones, pueden ser rebajadas como gasto: (i) las donaciones al cuerpo de bomberos, (ii) las donaciones al fondo de solidaridad nacional, (iii) las donaciones al SENAME, (iv) las donaciones a los comités habitacionales comunales, entre otras.

Lo interesante de este conjunto de donaciones es que no requieren el trámite de insinuación y quedan exentas de toda clase de impuestos.

Existen otras donaciones que pueden ser usadas como crédito contra el impuesto, y en aquella parte que no puedan ser deducidas como crédito, puede ser impetrada como gasto necesario para producir la renta.

Respecto a la necesidad del gasto, se ha ligado la donación a un tema de sustentabilidad y a lo que se conoce como el tercer estado financiero, que es una corriente del “buen ciudadano corporativo”. Es por eso que algunos gastos que se han ido agregando no tienen una relación tan directa de causa-efecto con la generación de renta como las labores de mitigación de minería.

- 9) **Los reajustes y diferencias de cambios provenientes de créditos o préstamos destinados al giro del negocio o empresa, incluso los originados en la adquisición de bienes del activo inmovilizado y realizable (Art. 31 N°8 LIR):** *Ejemplo Práctico:* En enero de 2016 un contribuyente recibe un préstamo de 1.000.000, el cual se reajusto en un 20% por IPC y tenía un interés de 10% mensual. En diciembre el contribuyente adeudará el capital de 1.000.000, el reajuste de 200.000 y los intereses por 120.000. Podrá deducir como gasto el reajuste, pero solo si el préstamo ha sido destinado al giro del negocio o la empresa. La ley se calla respecto de los intereses porque existe el **Art. 31 N°1 LIR**.

- 10) **Los gastos de organización y puesta en marcha (Art. 31 N°9 LIR):** Un gasto de organización o puesta en marcha dice relación con desembolsos que deben efectuarse para que la empresa comience a operar. Es decir, debe cumplirse con el requisito de necesidad. *Ejemplo:* Honorarios del abogado que constituye la sociedad, inscripción en el CBR y publicidad de la empresa propiamente tal o de alguno de sus productos.

En este caso el contribuyente tiene tres alternativas:

- a. **Imputar el gasto en el mismo ejercicio, convirtiéndolo en pérdida, la cual se ajustará conforme a IPC y se arrastrará indefinidamente hasta su total agotamiento:** Es decir, seguir la regla general de toda pérdida.
- b. **Amortizar el gasto hasta en un lapso de 6 ejercicios comerciales consecutivos contados desde que se generaron dichos gastos, o**
- c. **Amortizar el gasto hasta en un lapso de 6 ejercicios comerciales consecutivos contados desde el año en que la empresa comience a generar ingresos de su actividad principal, cuando este hecho sea posterior a la fecha en que se originaron los gastos:** La interpretación administrativa dice que la ley en este caso permite deducir el gasto en el

momento en que se produzca un ingreso que pueda ser susceptible de producir una renta gravada con impuesto de 1era Categoría, esto porque la ley habla de ingreso, no de renta.

En los últimos dos casos, cuando la ley permite la amortización del gasto en 6 ejercicios constitutivos, lo que hace es permitir el prorrateo de los gastos. Si al término de los 6 años quedaran pérdidas, estas podrán ser arrastradas, porque se cambia la mirada de gasto a pérdida de arrastre.

El derecho de opción puede ser útil por temas financieros ya que el préstamo permite tener que provisionar una menor cantidad para impuestos desde que se genera la utilidad, permitiendo tener una mayor caja para poder pagar los préstamos bancarios en que se haya incurrido para financiar los gastos de organización y puesta en marcha.

En la minería hay una especie de franquicia, ya que hay determinadas obras de infraestructura como un puente o un túnel que sin su construcción no se puede entrar a explotar la mina. Bajo este presupuesto se han clasificado algunas obras de infraestructura que, de no mediar este concepto de gasto de puesta en marcha, debiesen activarse porque se paga por algo que se incorporará dentro del balance. Si se activa, la única forma de reducir la RLI es mediante depreciación de ese activo y el efecto en el estado tributario puede ser de largo plazo.

- 11) **Los gastos incurridos en la promoción o colocación en el mercado de artículos nuevos fabricados o producidos por el contribuyente (Art. 31 N°10 LIR):** Pudiendo el contribuyente prorratearlos hasta en 3 ejercicios comerciales consecutivos contados desde que se generaron dichos gastos, no desde que se comenzaron a generar ingresos.
- 12) **Los gastos incurridos en la investigación científica y tecnológica en interés de la empresa aun cuando no sean necesarios para producir la renta bruta del ejercicio (Art. 31 N°11 LIR):** Pudiendo ser deducidos en el mismo ejercicio en que se pagaron o adeudaron o hasta en 6 ejercicios comerciales consecutivos, pero no desde que se comience a generar el ingreso. Lo interesante es que aun cuando no sean necesarios para producir la renta bruta del ejercicio pueden ser deducidos, basta que cumplan con los requisitos para ser una investigación científica y tecnológica.
- 13) **Los pagos que se efectúen al exterior por los conceptos indicados en el Art. 59, inc. 1 LIR, hasta por un máximo de 4% de los ingresos por ventas o servicios, del giro, en el respectivo ejercicio (Art. 31 N°12 LIR):** Este caso se refiere a los pagos que realiza un contribuyente chileno a un relacionado en el extranjero por concepto de marcas, regalías, contratos de know how, etc. Este caso, regulado en el **Art. 59, inc. 1 LIR** establece un impuesto de retención del 15% sobre dicha renta, la cual se estima de fuente chilena por aplicación del **Art. 15 LIR**. Ahora bien, respecto del deudor, este gasto tiene ciertos límites para evitar que se abuse de este mecanismo para encubrir un retiro:
 - a. **Solo podrá ser deducido hasta un 4% del total de las ventas.**
 - b. **El exceso será un gasto rechazado por la ley, pero este se suma a la RLI, no estableciéndose un impuesto multa:** Este mismo trato reciben las patentes y las multas pagadas al Fisco. Se discute en la doctrina si se incluyen las multas del Fisco extranjero o no.

Este límite de deducibilidad no se da en dos casos:

- a. **Cuando la operación no es entre partes relacionadas.**

- b. Cuando en el país del domicilio del beneficiario de la renta esta se grava con impuestos a la renta con tasa igual o superior del 30%:** Esto se debe a que la mayoría de las empresas multinacionales tienen registradas sus marcas en paraísos tributarios por una franquicia que existe en el derecho tributario estadounidense, el cual permite a la entidad ser tratada como una sociedad transparente (*true partnership*), en la cual, de tener una filial o subsidiaria, el resultado de dicha filial se atribuye a la matriz en el mismo ejercicio, independiente de la existencia de flujos; o como una sociedad de capitales (*true corporation*), en la que se permite diferir la tributación en EE.UU. hasta que se distribuya. Por eso estas sociedades se domicilian en paraísos tributarios para diferir el pago del impuesto en EE.UU. hasta que se distribuyan las rentas.

Es por esto que la ley elimina el límite cuando la sociedad receptora efectivamente tribute en el país de residencia, es decir, cuando no se encuentre en un paraíso fiscal.

4.3.4. Deducción de los Pagos efectuados de acuerdo al Art. 59 LIR (Art. 31, inc. 3 LIR): *“Respecto de las cantidades a que se refiere el artículo 59, cuando se originen en actos o contratos celebrados con partes directa o indirectamente relacionadas de la entidad local respectiva en los términos del artículo 41 E, sólo procederá su deducción como gasto en el año calendario o comercial de su pago, abono en cuenta o puesta a disposición. Para que proceda su deducción, se requiere que se haya declarado y pagado el respectivo impuesto adicional, salvo que tales cantidades se encuentren exentas o no gravadas con el citado tributo, ya sea por ley o por aplicación de un convenio para evitar la doble tributación internacional. Adicionalmente, para que sea procedente su deducción deberán cumplir con los requisitos que establece este artículo, en cuanto sean aplicables. Lo dispuesto en este inciso, no obsta a la aplicación de lo dispuesto en el citado artículo 41 E”.*

Este artículo quiso establecer requisitos adicionales para deducir como gasto la remesa, los cuales son:

- 1) Debe cumplir con los requisitos genéricos, en cuanto sean aplicables.**
- 2) La renta debe haber sido percibida:** Es decir, debe haber sido pagada, abonada en cuenta, puesta en disposición o cumplido la obligación por un modo distinto del pago.
- 3) Debe haberse pagado el impuesto o haberse comprobado fehacientemente la franquicia que exime de tal:** En este contexto hay que tener cuidado con lo que señala el **Art. 11 Ley del IVA**, ya que puede estar afecto a IVA, pero exenta del mismo por la existencia del impuesto adicional del **Art. 59 LIR**. Pero en el propio **Art. 59 LIR** hay una serie de pagos que se dan al exterior que se eximen del impuesto adicional. Hasta la reforma del 2012 se podían usar ambas exenciones, con lo que ese pago no quedaba afecto a impuestos. La reforma de la ley del IVA señala hoy en día que solo puede hacerse uso de una exención, no de ambas.

4.4. Determinación de la Renta Líquida Ajustada: Se llega a ella mediante la aplicación del procedimiento de corrección monetaria del **Art. 32 LIR** y consiste en efectuar ciertos agregados y deducciones a la renta líquida con el objeto de eliminar o aminorar de los resultados de un ejercicio determinados las distorsiones que se puedan producir en el patrimonio de una empresa a consecuencia de la inflación del periodo respectivo. Es decir, su principal finalidad es evitar llegar a resultados distorsionados que no corresponden con la realidad.

Esta etapa se subdivide en dos grandes momentos:

- 1) Reajuste del Capital Propio Tributario:** El capital propio tributario, según el **Art. 41 N°1 LIR** consiste en: *“la diferencia entre el activo y el pasivo exigible a la fecha de iniciación del ejercicio*

comercial, debiendo rebajarse previamente los valores intangibles, nominales, transitorios y de orden y otros que determine la Dirección Nacional, que no representen inversiones efectivas. Formarán parte del capital propio los valores del empresario que hayan estado incorporados al giro de la empresa”.

Para revalorizar el capital propio tributario hay que:

- a. **Deducir el monto del reajuste del capital propio inicial del ejercicio:** Esto porque es meramente inflación. En este caso se reajustará según el porcentaje de variación del IPC entre el último día del segundo mes anterior al de iniciación del ejercicio y el último día del mes anterior al del balance.
 - b. **Deducir el monto del reajuste de los aumentos de capital del ejercicio:** Se reajustará de acuerdo al porcentaje de variación del IPC entre el último día del mes anterior al aumento y el último día del mes anterior al balance. *Ejemplo Práctico:* Tenemos un capital inicial de 40 M, una variación de IPC del 20% de 8 M, pero si en junio se hizo un aumento de capital de 20 M, la variación del IPC de ese aumento es del 10%, entonces tengo que deducir un 10% del aumento de capital, es decir 2M. Entonces el total de los ajustes es de 10 M.
 - c. **Agregar el monto del reajuste de las disminuciones del capital propio inicial:** El objetivo de agregar la revalorización de las disminuciones es compensar la deducción que se le hace al capital propio inicial. Se reajustará de acuerdo al porcentaje de variación del IPC entre el último día del mes anterior al retiro y el último día del mes anterior al balance. *Ejemplo Práctico:* Si revalorizo el capital de 40 M y le disminuyo 8 M y en junio hago una disminución de 30 M, la revalorización del 10% será de 3 M. Estos 3 M debo agregarlos, porque ya había disminuido una revalorización del capital de 40 M, cuando tengo al termino del ejercicio un capital propio de 10 M. Tendremos un ajuste de 5 M.
- 2) **Ajuste de los Activos y Pasivos existentes al término del ejercicio:** En estos casos es la propia ley la que determina como debe reajustarse el valor de cada activo y pasivo, estableciendo una regla general, que será de acuerdo a la variación del IPC del ejercicio, y reglas especiales, donde la ley corrige de un modo especial ciertos activos y pasivos. Es por esto último que suele haber discrepancias entre el valor financiero y el valor tributario de un mismo activo o pasivo. El **Art. 32 LIR** señala que la renta líquida se ajustara según lo previsto en el **Art. 41 LIR**:
- a. **Ajuste de Activos:** En general se ajustan de acuerdo a la variación del IPC del ejercicio, pero existen excepciones en que se usará, principalmente, el **Costo de Reposición**:
 - i. **Bienes Físicos del Activo Inmovilizado:** Se reajustan de acuerdo a la variación del IPC. Recordar que estos bienes se deprecian.
 - ii. **Bienes del Activo Realizable:** Se reajustarán de acuerdo al **Costo de Reposición**. El **Art. 41 LIR** señala que es costo de reposición *“la cantidad que debe desembolsar el contribuyente para reponer alguno de estos bienes sin importar lo que costo al adquirirlo”*. Pero, para los siguientes casos, será costo de reposición lo que sigue:
 1. **Bienes en que exista factura, contrato o convención adquiridos en el segundo semestre del ejercicio:** Para los de su mismo género, el costo de

reposición será el precio que figure en la factura, contrato o convención, no pudiendo ser inferior al precio más alto registrado en el ejercicio.

2. Bienes adquiridos en el extranjero: Valor de la última importación.

b. Ajuste de Pasivos.

4.5. Determinación de la Renta Líquida Imponible: Una vez aplicadas las normas de la corrección monetaria, tenemos que hacer ciertos agregados y deducciones del **Art. 33 LIR** que se refiere a montos que han sido agregados a la RLI o disminuidos o rebajados de manera indebida. *Ejemplo: Gastos en automóviles, los que financieramente pueden ser un gasto, pero tributariamente están disminuyendo la RLI de manera indebida porque es un caso en que expresamente la ley impide su deducción como gasto.*

Habiendo efectuado estas agregaciones y deducciones que parten del resultado financiero, tenemos el valor del hecho gravado. A este le aplicaremos la tasa del 24% hasta el 31 de diciembre de 2016 y la tasa de 25% o 27%, según si el sistema usado es el atribuido o el de retiro, desde el 1 de enero de 2017.

4.6. Determinación del Impuesto de 1era Categoría: Contra el débito que se genera, se deben imputar los créditos, que son:

- 1) **Crédito por Impuesto Territorial:** Puede deducirse como crédito en determinados casos, siempre que el bien raíz este destinado al negocio o giro del contribuyente. Este crédito se ha ido limitando a las inmobiliarias, ya que será para ellas un gasto. Este crédito no se puede arrastrar ni da derecho a exigir una devolución.
- 2) **Crédito Especial por la Inversión en ciertos Bienes del Activo Fijo (Art. 33 bis LIR):** Para contribuyentes de renta efectiva, que adquieran, construyan o terminen de construir o que tomen en leasing del activo fijo, que sean PYME. Estos tendrán un crédito de un 6% del valor de los bienes del activo inmovilizado adquirido nuevo, construido o tomado en arrendamiento. Tratándose del leasing, el crédito se calcula en base al monto total del contrato.

En el leasing, la renta de arrendamiento es un gasto para el arrendatario, un ingreso para la empresa de leasing, y como es parte del activo, la depreciación es considerada para la empresa de leasing, la ficción que se genera para este crédito especial no implica que la depreciación pueda ser tomada por el arrendatario, esto porque el propietario puede depreciar, no así el mero tenedor.
- 3) **Crédito por la adquisición de paneles solares:** Esto está orientado a la construcción de distintos tipos de viviendas que obtendrán su energía de paneles solares.
- 4) **Tax Credit:** El **Art. 41 A LIR** señala que los contribuyentes domiciliados o residentes en Chile que recibe una renta gravada en el extranjero y que determinen renta efectiva según balance, podrán imputar como crédito contra el impuesto de 1era categoría, e incluso contra los impuestos finales, lo pagado en el país fuente de la renta.
- 5) **Determinadas donaciones:** Vinculadas a universidades e instituciones de educación superior, hasta un 50% de lo donado, el saldo puede ser deducido como gasto necesario para producir la renta. Estas donaciones deben ser en dinero y no en especie.
- 6) **PPM:** El PPM es un mecanismo de financiamiento.

Cuando se inicia actividades se comienza con un PPM equivalente al 1% de los ingresos brutos o ventas. A partir del segundo ejercicio, se establece un % de PPM todos los años basado en el resultado real del ejercicio del año anterior. Si hay pérdida se puede suspender el pago del PPM

hasta que se revierta esa situación y en el ejercicio post pérdida se pagará el 1% inicial. Esta suspensión se puede hacer semestralmente.

Para la determinación de los ingresos, no se considera el ingreso que se produce en la enajenación de bienes que no formen parte del activo realizable, porque es un ingreso extraordinario. *Ejemplo Práctico: Juan tiene una sociedad anónima agrícola que vende ovejas, trigo, lana y uva, y vende el campo, en ese caso no se deberá hacer PPM por el precio del campo que se explotaba porque es un activo fijo de esa sociedad.*

El PPM se reajusta por IPC y quienes tributan por renta presunta o solo reciban rentas por capitales mobiliarios del **Art. 20 N°2 LIR** no están obligados a hacer PPM.

7) **Créditos SENSE.**

8) **¿Créditos por Dividendos y Utilidades de otras Sociedades?**

4.7. Otras Formas de Determinación de la RLI:

1) **Formas Alternativas:** Se contempla el régimen de la renta presunta.

2) **Formas Sustitutivas:** Tenemos dos grandes regímenes:

a. **Art. 35 LIR:** *“Cuando la renta líquida imponible no puede determinarse clara y fehacientemente, por falta de antecedentes o cualquiera otra circunstancia, se presume que la renta mínima imponible de las personas sometidas al impuesto de esta categoría es igual al 10% del capital efectivo invertido en la empresa o a un porcentaje de las ventas realizadas durante el ejercicio, el que será determinado por la Dirección Regional, tomando como base, entre otros antecedentes, un promedio de los porcentajes obtenidos por este concepto o por otros contribuyentes que giren en el mismo ramo o en la misma plaza. Corresponderá, en cada caso, al Director Regional, adoptar una u otra base de determinación de la renta.*

No se aplicarán las presunciones establecidas en el inciso anterior, cuando a juicio de la Dirección Regional, no pueda determinarse la renta líquida imponible debido a caso fortuito”.

En este caso se hace una presunción de la renta mínima imponible, que es el 10% del capital efectivo invertido en la empresa o un % de las ventas realizadas en el ejercicio. También se otorga al Director Regional la opción de revisar al resto de los contribuyentes para determinar la base común.

b. **Art. 36 LIR:** Establece que, para contribuyentes que hacen importaciones o exportaciones, la Dirección Regional puede impugnar el valor, conforme a lo que señale el Servicio Nacional de Aduanas.

B. EL TRÁNSITO ENTRE EL IMPUESTO DE PRIMERA CATEGORÍA Y LOS IMPUESTOS FINALES.

En este contexto la Reforma Tributaria eliminó dos grandes instituciones:

1) **Los retiros en exceso:** Los socios de sociedades de personas podían retirar utilidades financieras sobre las utilidades tributables, las cuales solo se gravaban con impuesto final hasta el monto del FUT, por lo que, si se retiraba más utilidad financiera que el FUT existente, ese exceso de utilidad financiera no se colacionaba para los efectos del impuesto final, quedando suspendida la tributación

hasta que la sociedad genere utilidad imponible, ya fuera propia o heredada de otra sociedad. Hoy en día todo retiro en exceso paga impuestos finales sin crédito.

- 2) **Reinversión de utilidades imposables:** Era una franquicia que consistía en que, una vez que el socio percibía una utilidad imponible, si este concurría a un aumento de capital o a un aporte en una sociedad de personas, en empresas individuales o en emisión de acciones de pago y aportaba lo percibido, se producía un diferimiento en el pago del impuesto final hasta que se verificase un retiro de dicha sociedad, por lo que había un verdadero traspaso de FUT. Frente a esto, lo primero que se intentó fue la socialización de la reinversión, lo cual golpeaba con ese FUT a todos los socios de la nueva sociedad. Hoy todo este mecanismo se eliminó.

Aun cuando parte de la doctrina estima que la reforma tributaria cambió el sistema de integración total a un sistema de integración parcial, esto no es cierto porque si así fuera la Cláusula Chile de los CDTI ratificados por nuestro país perdería vigencia, ya que permite a nuestro país gravar con un 35% las rentas de fuente chilena si el impuesto de primera categoría se puede usar completamente contra el impuesto final. Frente a este escenario se señaló que:

- 1) **El sistema es de integración total, solamente que se creó un nuevo débito fiscal cuya base imponible es el crédito de primera categoría que utilizo contra el impuesto final.**
- 2) **Se excluyó la aplicación de dicho nuevo débito fiscal a los contribuyentes domiciliados o residentes en un país que tenga suscrito un CDTI con Chile o que esté pendiente de ratificación hasta el 31 de diciembre de 2019.**

1. Plazo para optar por el sistema:

- 1) **Si el contribuyente inició actividades antes de junio del 2016:** Tiene hasta el 31 de diciembre de 2016 para optar mediante formulario electrónico.
- 2) **Si el contribuyente inició actividades después de junio del 2016:** El plazo para ejercer la opción es el mismo que para iniciar actividades.

Si no ejercen la opción las EIRL, empresas individuales, sociedades de personas que tienen domicilio o residencia en Chile, SPA conformadas solo por personas naturales o personas no domiciliadas o residentes en Chile y comunidades se registrarán por el sistema de atribución. Las demás se registrarán por el sistema de retiro.

I. EL SISTEMA DE ATRIBUCIÓN PARCIAL CON INTEGRACIÓN TOTAL.

El sistema es integrado porque el impuesto de 1era categoría se puede usar como crédito contra el impuesto final y es de atribución parcial porque no todas las rentas se atribuyen en el mismo ejercicio en el que ellas se devengan, perciben o atribuyen; existen ciertas rentas que se dejan pendientes de colacionarse en la base bruta de la renta final.

En este sistema hay una verdadera presunción de percepción que no guarda relación con el flujo de caja, con la distribución del dividendo. Una renta puede cumplir con la totalidad de los impuestos en el primer año, y no obstante ello el socio final puede no haber recibido un solo peso por dicha renta. Esto genera serios problemas de incentivo para inversionistas extranjeros a la hora de decidir si reinvertir o no los fondos.

1. Rentas que no se atribuyen:

- 1) **Rentas exentas de global complementario o adicional:** No se atribuyen para los efectos de ser gravadas, sino que se van incluir en la renta bruta global solo en el ejercicio en que ellas se retiren

o perciban para efectos de determinar la progresividad de la tasa. Por ello, respecto de estas rentas existen solo obligaciones accesorias relativas con ser contabilizadas.

- 2) **Utilidades financieras en exceso de las tributables o retiros en exceso:** Este retiro no se atribuye, pero si se grava con impuesto final cuando se perciba por el contribuyente final.

Ejemplo Práctico: Tengo utilidad de 100, debo aplicar impuesto de 1era Categoría que en este caso es de 25%, por lo cual hay 25 de impuesto 1C y caja de 75. Ese impuesto o crédito es el SAC (Saldo Acumulado de Crédito). Hacemos un gross up con 100 de utilidad para aplicar el impuesto final de Donald Trump con tasa del 35%. A esos 100 les quito un 35%, pero puedo utilizar como crédito los 25, lo que da a pagar 10. En total tengo una carga tributaria total de 35 (25 1C y 10 IA).

2. Sujetos susceptibles de acogerse al sistema atribuido:

- 1) **Las empresas individuales, EIRL, comunidades y sociedades de personas, excluidas las sociedades en comandita por acciones, cuyos propietarios, comuneros o socios sean exclusivamente personas naturales con domicilio o residencia en Chile y que no ejerzan la opción en la oportunidad y forma.**
- 2) **Contribuyentes que determinan renta efectiva de acuerdo a un balance según contabilidad completa que nacen con el sistema de atribución u optan por dicho sistema.**
- 3) **Contribuyentes que determinan renta efectiva según contrato o por renta presunta (Art. 14 C LIR).**
- 4) **Contribuyentes que determinan renta efectiva según contabilidad simplificada (Art. 14 ter A LIR).**
- 5) **Los fondos deben atribuir a sus aportantes las rentas que les sean atribuidas (LUF N°20.712 artículo 81 N°2).**

Es el contribuyente de la fuente de la renta que se atribuye quien elige el sistema de atribución, no opta el contribuyente final.

3. Rentas que deben atribuirse (Art. 14 A N°2 LIR):

- 1) **Saldo positivo de la RLI, rentas exentas de 1era categoría y rentas que no ingresan en la determinación de la RLI pero que se gravan con impuestos finales:** Esto incluye las rentas que se obtiene de otras sociedades. Si el resultado en la sociedad aguas abajo es negativo dicha pérdida es de arrastre, pero no se puede atribuir hacia arriba.
- 2) **Rentas que se le hayan atribuido a la empresa por ser comunero, socio o accionista de otras empresas:** Estamos en el caso del **Art. 14 C LIR**, es decir, aquellas sociedades que no determinan renta efectiva según balance y del **Art. 14 ter a) LIR** que se refiere al régimen de contabilidad simplificada para PYME. Estas rentas se atribuyen independientemente de los resultados de la holding. Es decir, no se aplican las normas del PPUA porque se entiende que la holding es transparente.
- 3) **Rentas que se perciben a título de retiro o distribución de otras empresas:** En este caso si es aplicable el PPUA y se refiere al caso en que la holding tiene sistema de atribución y recibe rentas de sociedades acogidas al **Art. 14 B LIR** (sistema de retiro).

4. Forma de Atribución de las Rentas (Art. 14 A N°3 a) y b) LIR): Se aplican las siguientes reglas de prelación al término del año comercial:

- 1) **La atribución de las rentas debe efectuarse en la forma que los socios, comuneros o accionistas hayan acordado repartir o se reparten sus utilidades, siempre y cuando se haya dejado expresa constancia del acuerdo respectivo o de la forma de distribución en el contrato social, los estatutos, o en el caso de las comunidades, en una escritura pública, y se haya informado de ello al SII (Art. 14 A N°3 a) LIR):** Esto es lo que se conoce como *partnership*, ya que la atribución se determina a nivel de empresa por el interés que se tenga en la misma. Esta información debe ser enviada al SII antes del 31 de diciembre del 2016 o durante el plazo de iniciación de actividades si se inició actividades después de junio de 2016.
- 2) **De no existir instrumento alguno que señale como se distribuirá, deberá efectuarse en la misma proporción en que el contribuyente haya suscrito y pagado o enterado efectivamente el capital de la sociedad, negocio o empresa (Art. 14 A N°3 b) LIR).**
- 3) **En el caso de empresarios individuales y EIRL las rentas se atribuirán en su totalidad a los empresarios o contribuyentes respectivos.**
- 4) **En el caso de los comuneros será en proporción a su cuota o parte en el bien de que se trate.**

Si quiere cambiarse la forma de atribución las sociedades deben efectuar una junta de accionistas, y en las sociedades de personas deben modificarse los estatutos.

5. Obligaciones de informar los criterios de atribución (Art. 14 A N°6 LIR): Deben informar anualmente al SII:

- 1) **Los criterios sobre la base de los cuales se acordó o estableció llevar a cabo retiros, remesas o distribuciones de utilidades o cantidades, y que haya servido de base para efectuar la atribución de rentas o cantidades en el año comercial respectivo, con indicación del monto de la renta o cantidad generada por el mismo contribuyente o atribuida desde otras empresas (Art. 14 A N°6 a) LIR):** Si no se presenta el SII puede considerarse los criterios informados por el contribuyente en el año inmediatamente anterior o la participación en las utilidades o en el capital.
- 2) **El monto de los retiros, remesas o distribuciones efectivas que se realicen en el año comercial respectivo, con indicación de los beneficiarios de dichas cantidades, la fecha en que se hayan efectuado, el registro al que resultaron imputados, y si se trata de rentas afectas, exentas o no gravadas (Art. 14 A N°6 b) LIR).**
- 3) **El remanente proveniente del ejercicio anterior, aumentos o disminuciones del ejercicio, así como el saldo final que se determine, y las diferencias entre la depreciación acelerada y normal que mantenga la empresa, bien por bien (Art. 14 A N°6 c) LIR).**
- 4) **Monto de las rentas o cantidades que se les atribuyan, retiren, les sean remesadas o se les distribuyan, así como el crédito de primera categoría:** Esto debe ser informado a los contribuyentes finales.

6. Momento en que deben atribuirse las rentas a los contribuyentes finales: Se produce en el mismo ejercicio comercial que las rentas de la empresa se devenguen, perciban o atribuyan.

7. Efectos de la Atribución: Los contribuyentes finales de dichas sociedades quedan gravados con el impuesto final en el mismo ejercicio en que se les atribuyan dichas rentas. Esto para parte de la doctrina

implica que la sociedad pasa a ser transparente, no existiendo separación tributaria entre la renta y el contribuyente final.

8. Registros que deben llevarse (Art. 14 A N°4 LIR):

- 1) **Rentas Atribuidas Propias (RAP):** Es la renta que produce el contribuyente, tuviera o no utilidad tributaria. Se deberá registrar al término del año comercial respectivo:
 - a. **El saldo positivo que resulte en la determinación de la RLI, y las rentas exentas de 1era categoría u otras cantidades que no forman parte de la RLI pero que igualmente se encuentran gravadas con los impuestos finales.**
 - b. **Se rebajarán al término del ejercicio, en el orden cronológico en que se efectúen, pudiendo incluso producirse un saldo negativo, los retiros de especies o desembolsos, reajustados por IPC:** Estos se consideran ingreso no constitutivo de renta.
 - c. **Rentas Atribuidas de Terceros (RAT):** Algunos incorporan a modo de apéndice las rentas que a la empresa se le atribuyen de un tercero.
- 2) **Diferencia entre la depreciación normal y acelerada (FUF):** Estas son las diferencias financiero-tributarias. Son rentas afectas a impuesto final solo cuando sean remesadas, distribuidas o retiradas. La depreciación acelerada produce un mayor gasto en el ejercicio, lo que implica una mayor utilidad financiera y una inexistente o baja utilidad tributaria. Esto se grava sin crédito por estar exento de primera categoría.
- 3) **Rentas exentas e ingresos no constitutivos de renta (REINR):** Se refiere a las rentas exentas de impuestos finales y los ingresos no constitutivos de renta. De este registro hay que rebajar los costos, gastos y desembolsos imputables a los ingresos de la misma naturaleza. Las rentas exentas se colacionan para efectos de la progresividad, a diferencia de los ingresos no constitutivos de renta.

Es interesante que no solo se anotan las rentas exentas o ingresos no renta que la propia empresa genera, sino que también los que se reciben de distribuciones de dividendos y retiros de otras empresas.
- 4) **Saldo Acumulado de Crédito (SAC):** Se anotan los créditos a que tienen derecho los propietarios finales sobre retiros, remesas o distribuciones afectas a impuestos finales. En este caso los créditos desaparecen en el mismo ejercicio en que se atribuye la renta. Es importante que se deben llevar de manera separada los créditos que dan derecho a devolución de aquellos que no lo dan.

9. Tributación de los Retiros Efectivos e Imputación a los Registros (Art. 14 A N°5 LIR): Se refiere a qué registros se imputan las atribuciones efectuadas durante el año. El orden de prelación es el siguiente:

- 1) **RAP:** Los retiros, remesas o distribuciones se imputan en primer lugar a la RAP. En tal caso, dichos retiros, remesas o distribuciones quedarán liberados de toda tributación, por cuando se trata de rentas que ya han completado su tributación al momento de ser atribuidas.
- 2) **FUF:** En tal caso, dichos retiros, remesas o distribuciones siempre se afectarán con el impuesto final cuando sean percibidos por contribuyentes de los mismos. Si son percibidos por contribuyentes de 1era categoría que determinan su renta según balance, deben incorporar como parte de la RLI dichas rentas.
- 3) **REINR:** De acuerdo al siguiente orden:

a. Rentas exentas de impuestos finales.

b. Ingresos no constitutivos de renta.

Estos no se afectan con impuesto alguno, pero las rentas exentas se agregan al global complementario para efectos de determinar la progresividad.

9.1. Características de la Imputación:

- 1) Debe considerarse como saldo de dichos registros el remanente positivo o negativo de las cantidades que allí se indican provenientes del ejercicio anterior, el que se reajustará por IPC.
- 2) Cuando los retiros, remesas o distribuciones efectivos resulten imputados a las cantidades señaladas en RAP y REINR, dichas cantidades no se afectarán con impuesto alguno.
- 3) En caso que los retiros, remesas o distribuciones efectuados en el ejercicio resulten imputados al FUF, o no resulten imputados a ninguno de los registros señalados, por no existir al término del ejercicio cantidades positivas a las que deban imputarse o por ser estas insuficientes para cubrirlos, dichas cantidades se afectarán con los impuestos finales.
- 4) El remanente de SAC del ejercicio anterior se reajustará por IPC.
- 5) Cuando deban incluirse los retiros, remesas o distribuciones afectos a impuesto final en la base imponible de dichos tributos, se agregará en la respectiva base el impuesto de primera categoría efectivamente pagado (gross up).

10. Tasa del Crédito de 1era Categoría (Art. 14 A N°4 LIR): Será la que resulte de dividir la tasa del impuesto de 1era categoría vigente en el año comercial respectivo en que se efectúa el retiro, remesa o distribución, por cien menos la tasa del citado tributo, todo ello expresado en porcentaje.

El remanente de crédito que se determine al término del año comercial luego de aplicar dicha norma, se considerará como parte del SAC para el ejercicio siguiente y así sucesivamente.

11. Pago Voluntario de 1era Categoría: Si los retiros, remesas o distribuciones afectos a impuestos finales no tienen derecho a crédito de primera categoría, la empresa puede optar por pagar voluntariamente a título de 1era categoría.

Efectuado el pago de dicho impuesto, la empresa o sociedad podrá deducir en la determinación de la RLI del año en que pago el impuesto una suma equivalente a la cantidad que aplicó y pago. Si quedara un excedente podrá deducirlo en el ejercicio siguiente y en los subsiguientes, hasta su extinción. Dicho crédito se reajustará por IPC.

II. SISTEMA DE RETIRO CON INTEGRACIÓN PARCIAL.

A juicio de la cátedra es un sistema totalmente integrado con un nuevo débito fiscal. Este sistema opera sobre la base de flujos, porque es relevante la distribución o percepción de la renta por el contribuyente final, ya que si no se produce no se pueden aplicar los impuestos finales.

1. Tasa de la 1era Categoría: Equivale al 24% en 2016; 25,5% en 2017 y 27% en 2018.

2. Sujetos afectos al Sistema de Retiro:

- 1) **Empresario Individual, EIRL, Comunidades, Sociedades de Personas, SpA cuyos socios o comuneros sean personas naturales con domicilio o residencia en Chile o personas sin domicilio o residencia en Chile que opten por el sistema de retiro.**
- 2) **Sociedades Anónimas, Sociedades en comandita por acciones, sociedades que tengan como socio a alguna persona jurídica, salvo el caso del Art. 14 C y ter LIR, y contribuyentes sin domicilio ni residencia en Chile:** En este caso están obligados a adoptar este sistema.

3. **Rentas que tributan sobre base retirada:** Rentas o cantidades devengadas o percibidas a la empresa.

4. **Momento de tributación de estas rentas:** Tributan cuando las rentas han sido percibidas por el contribuyente final. Para ello, la ley habla de: **remesadas, retiradas o puestas a disposición del contribuyente final.** Sin embargo, aun cuando la sociedad tribute bajo sistema de retiro, las rentas deben ser atribuidas al contribuyente final en el mismo ejercicio en que la sociedad devenga, percibe o se le atribuyen dichas rentas cuando dichas rentas tengan por fuente una sociedad que tribute bajo el sistema de atribución.

5. **Registros que deben llevarse (Art. 14 B N°2 LIR):**

- 1) **Rentas afectas a impuestos global complementario o adicional (RAI):** En él se registran anualmente las rentas o cantidades que correspondan a la diferencia positiva al término del año comercial respectivo entre:
 - a. **El valor positivo del Capital Propio Tributario:** A este se suman los retiros, remesas o dividendos que se consideren como provisorios durante el ejercicio, los que se reajustan por IPC.
 - b. **El saldo positivo de las cantidades que se mantengan en el REINR, sumado al valor del capital aportado efectivamente a la empresa más sus aumentos y menos sus disminuciones posteriores, reajustados por IPC.**
- 2) **Diferencias entre la depreciación normal y la acelerada (FUF).**
- 3) **Rentas exentas e ingresos no constitutivos de renta (REINR):** Tanto aquellos que genere la propia empresa como aquellos provenientes de otras empresas. De este registro se rebajarán los costos, gastos y desembolsos imputables a los ingresos de la misma naturaleza.
- 4) **Saldo Acumulado de Crédito (SAC):** En él se registra el crédito de primera categoría efectivamente pagado, debiendo mantenerse por separado aquel que da derecho a devolución de aquel que no lo da. Hay que distinguir:
 - a. **SAC no sujeto a la obligación de restitución:** Corresponde a la suma del monto del impuesto de 1era categoría que tiene dicha calidad y resulta asignado a los retiros, dividendos o participaciones afectos a los impuestos finales, que perciba de otras empresas o sociedades, cuando no sean absorbidas por pérdidas.

Ejemplo Práctico: Rentas Licán tributa según el sistema de retiro, y es accionista de Copec que tributa según el sistema de retiro. En el SAC de Rentas Licán se anota en la columna de créditos con derecho a restitución el IDPC que pagó Rentas Licán y el IDPC que pagó Copec y que viene en el dividendo distribuido. Se trata de créditos con derecho a restitución porque todavía no se ha usado en contra de ningún impuesto final (aún no se ha pagado respecto de las rentas que están en Rentas Licán ningún impuesto final).

- b. **SAC sujeto a la obligación de restitución:** Corresponde a la suma del monto del impuesto de 1era categoría que haya afectado a la empresa o sociedad durante el año comercial respectivo, sobre la RLI; y el monto del crédito por 1era categoría sujeto a restitución que corresponda sobre los retiros, dividendos o participaciones afectos a impuestos finales, que perciba de otras empresas o sociedades.

De este registro se deben rebajar a todo evento el monto del crédito que provenga de retiros de especies o distribuciones presuntas, con excepción del propio impuesto de 1era categoría.

5. Aplicación del Impuesto Final (Art. 14 B N°3 LIR): El impuesto se aplicará cuando haya un retiro efectivo, existiendo unidad entre el flujo y la tributación del impuesto final. Es importante saber a qué registro se imputa para efectos de saber: (i) si se tributa o no con impuesto final y (ii) si se tiene o no obligación de reintegro.

- 1) **Primer Orden de Imputación:** Los retiros, remesas o distribuciones se gravarán en la oportunidad y en orden cronológico en que se efectúen. Las cantidades que se incluyen en el primer orden son:

- a. **RAI:** En primer lugar, los retiros, remesas o distribuciones deberán imputarse a las cantidades anotadas en el RAI. Estas siempre se gravarán con impuesto final cuando sean percibidos por contribuyentes afectos a dichos impuestos.

Si son percibidos por contribuyentes afectos a 1era categoría con sistema de retiro tales sumas no formarán parte de la RLI referida y solo deberá anotarse el crédito de 1era categoría en el SAC.

- b. **FUF:** En segundo lugar, consumido el remanente del ejercicio anterior de las cantidades anotadas en el RAI, los retiros, remesas o distribuciones se imputarán al FUF, en forma cronológica, quedando gravados con impuestos finales.

- 2) **Segundo Orden de Imputación (REINR):** En tercer lugar, los retiros, remesas o distribuciones se imputarán al REINR una vez que se han agotado las rentas o cantidades anotadas como remanente del ejercicio anterior en el RAI y el FUF, o estas no existieren. Esto se hará en el siguiente orden:

- a. **Rentas exentas de impuestos finales:** Estas se colacionan para efectivos de afectar la progresividad del tramo.
- b. **Ingresos no constitutivos de renta:** Acá se incluye tanto los INR producidos por la misma empresa, como aquellos que provienen de otra empresa, así como los retiros o dividendos percibidos que correspondan a cantidades que ya cumplieron totalmente con la tributación de la LIR, como ocurre con los retiros y dividendos percibidos de empresas sujetas al régimen simplificado.

5.1. Especificaciones de la Imputación:

- 1) **El crédito de 1era categoría corresponderá al que se determine aplicando sobre los retiros la tasa de crédito calculada al inicio del ejercicio, con tope del SAC que se mantenga en el registro correspondiente:** Para estos efectos el SAC se reajustará por IPC.
- 2) **Cuando los retiros, remesas o distribuciones resulten imputados al R.E.I.N.R., no se afectarán con impuesto alguno, considerándose en todo caso aquellos efectuados con cargo a rentas exentas de 1era categoría, para efectos de la progresividad del global complementario.**

- 3) Si de la imputación de retiros, remesas o distribuciones resultare una diferencia no imputada al remanente del ejercicio anterior, éstos se considerarán como provisorios, imputándose a las rentas o cantidades que se determinen al término del ejercicio respectivo.
- 4) La tasa de crédito será la que resulte de dividir la tasa del impuesto de 1era Categoría vigente al inicio del ejercicio por cien, menos la tasa del citado tributo, todo ello expresado en porcentaje.
- 5) Cuando corresponda imputar el crédito a los saldos acumulados, éste se imputará en primer término a aquellos registrados en el SAC no sujeto a restitución, y luego, una vez que se haya agotado éste, se imputará al saldo acumulado sujeto a la obligación de restitución, hasta agotarlo.
- 6) El remanente de crédito se reajustará por IPC y se arrastrará en ejercicios sucesivos.

6. Tasa del Crédito:

- 1) Los retiros, remesas o distribuciones que salen de la empresa se deben agregar a las bases imponibles de los impuestos finales.
- 2) Una vez agregados los flujos a la base imponible, cuando corresponda, se agrega el crédito de 1era Categoría a la base imponible del impuesto final (gross up).
- 3) La tasa de crédito es el resultado de dividir el SAC acumulado por el total de las rentas o cantidades, incluyendo las rentas exentas de 1era categoría y las diferencias financiero-tributarias, afectas a impuestos finales que mantenga la empresa: Esto es una norma pro fisco, ya que no solo se asigna respecto de las utilidades que efectivamente fueron gravadas con primera categoría, sino que se debe distribuir el crédito entre todas las rentas afectas a impuestos finales, aun cuando no hubieran estado afectas a primera categoría.
- 4) Sin embargo, si el crédito asignado a la base imponible del impuesto final corresponde a un crédito con derecho a restitución, los contribuyentes finales deberán restituir a título de débito fiscal una cantidad equivalente al 35% del monto del referido crédito: Para todos los efectos legales, esta restitución se considerará un mayor impuesto final.

Esto no se aplica cuando el sujeto pasivo del impuesto adicional tiene domicilio o residencia en un Estado con el cual Chile ha firmado un CDTI.

7. Pago Voluntario del Impuesto de 1era Categoría: Si los retiros, remesas o distribuciones afectos a impuestos finales no tienen derecho a crédito de primera categoría, la empresa puede optar por pagar voluntariamente a título de 1era categoría.

Efectuado el pago de dicho impuesto, la empresa o sociedad podrá deducir en la determinación de la RLI del año en que pago el impuesto una suma equivalente a la cantidad que aplico y pago. Si quedara un excedente podrá deducirlo en el ejercicio siguiente y en los subsiguientes, hasta su extinción. Dicho crédito se reajustará por IPC.

8. Obligaciones Accesorias de Información (Art. 14 B N°4 LIR): Los contribuyentes del impuesto de primera categoría deberán informar anualmente al SII:

- 1) El monto de los retiros, remesas o distribuciones efectivas que se realicen en el año comercial respectivo, con indicación de los beneficiarios de dichas cantidades, la fecha en que se hayan realizado y si se trata de rentas o cantidades afectas a impuesto final, exentas o INR. También

deberán informar la tasa de crédito de 1era categoría, si está obligado a restitución y si hay excedente que implique devolución de impuestos.

- 2) **El remanente proveniente del ejercicio anterior, aumentos o disminuciones del ejercicio, así como el saldo final de los registros.**
- 3) **El detalle de la determinación del saldo anual de rentas o cantidades afectas a impuestos finales, identificando los valores que han servido para determinar el capital propio tributario y el capital aportado efectivamente a la empresa más sus aumentos y disminuciones posteriores, reajustados por IPC.**
- 4) **El monto de las diferencias entre depreciación acelerada y normal.**

III. OTROS SISTEMAS CONTEMPLADOS.

1. Otros Contribuyentes del Sistema del Art. 14 C LIR: Se trata de los contribuyentes acogidos al antiguo sistema del **Art. 14 C LIR:**

- 1) **Contribuyentes obligados a declarar renta efectiva, pero no según balance:** Se rigen por el sistema de atribución. Los rentistas de capitales mobiliarios pueden optar por llevar contabilidad y pagar patente si quieren y en ese caso estarán obligados a seguir el sistema de integración parcial.
- 2) **Contribuyentes que tributan sobre renta presunta:** Se rigen por el sistema de atribución.

2. Regímenes Especiales para PYME (Art. 14 ter LIR): Estos contribuyentes determinan renta según contabilidad simplificada y se rigen por el sistema de atribución.

IV. NORMAS DE ARMONIZACIÓN (ART. 14 D LIR).

1. Convivencia de Regímenes: Este se refiere a dos casos:

- 1) **Caso en que la holding tributa sobre sistema atribuido y la filial sobre sistema de retiro:** Ya que uno podría llegar a pensar que, al recibir la holding la utilidad y atribuirse las rentas a los contribuyentes finales, se aplicaría tanto respecto de las utilidades provenientes de la filial como de la misma holding la carga tributaria total del sistema atribuido, es decir, no se aplicaría el nuevo débito fiscal.

Sin embargo, esto no es así ya que el sistema persigue a la renta, por lo que respecto a la renta que proviene de la sociedad con sistema de retiro se seguirá aplicando la restitución y, por tanto, la carga tributaria total del 44,45%.

- 2) **Caso en que la holding tributa sobre sistema de retiro y la filial sobre sistema atribuido:** En este caso la ley lo que trata de hacer es que, si se interpuso una sociedad holding para poder diferir el pago del impuesto, tanto la renta que proviene de la filial como la que produce la misma holding estarán gravadas como si todas provinieran de un sistema de retiro.

2. Cambio de Régimen:

- 1) **Sistema de Atribución a Sistema de Retiro (Art. 14 D N°1 a) LIR):** Los contribuyentes que realizan este cambio deben mantener los registros del sistema de atribución, con normas especiales:
 - a. **Las cantidades señaladas en el RAP y REINR del sistema de atribución deberán anotarse como saldo en el REINR del sistema de retiros.**

- b. **Las cantidades anotadas en el SAC del sistema de atribución se anotan en el SAC del sistema de retiros en la columna “sin derecho a recuperación”:** Porque ya se utilizó dicho crédito cuando se atribuyeron las rentas.
- c. **Las cantidades anotadas en el FUF del sistema de atribución se considerarán parte del saldo de las rentas o cantidades afectas a impuesto final que mantenga la empresa sujeta al sistema de retiros.**

Estas normas parecieran tener una contradicción, porque por un lado obliga a mantener los registros del sistema atribuido, pero por otra se deben anotar en otros registros del sistema de retiro. En opinión de la cátedra se trata de una contradicción aparente, dado que el registro antiguo sirve para demostrar que las anotaciones se realizaron correctamente en los nuevos registros.

- 2) **Sistema de Retiro a Sistema de Atribución (Art. 14 D N°1 b) LIR):** En este caso se aplican las disposiciones del término de giro, es decir, el contribuyente sujeto al sistema de retiros debe efectuar el término de giro y pagar todos los impuestos correspondientes para cambiarse de sistema. El impuesto que se pague como consecuencia de ello se incorporará al SAC y las cantidades gravadas con este impuesto se incorporaran al REINR y se considera que han cumplido con toda la tributación para efectos de su posterior retiro, remesa o distribución.

3. Reorganizaciones Empresariales:

- 1) **Divisiones:** En este caso hay una asignación patrimonial. Lo importante es que no se puede asignar la pérdida a una sociedad y la utilidad a otra, esto debe hacerse de modo proporcional. Ahora bien, hay cuatro alternativas:
- a. **Una empresa sujeta al sistema de atribución se divida en varias empresas acogidas al sistema de atribución.**
 - b. **Una empresa sujeta al sistema de atribución se divida en varias empresas acogidas al sistema de retiro.**
 - c. **Una empresa sujeta al sistema de retiro se divida en varias empresas acogidas al sistema de retiro.**
 - d. **Una empresa sujeta al sistema de retiro se divida en varias empresas, de las cuales algunas se acogen al sistema de atribución y otras al de retiro.**

Hay un plazo de permanencia de 5 años comerciales contados desde que se incorpora al nuevo sistema la empresa dividida si hubo cambio de sistema.

- 2) **Fusiones:** En las fusiones, cualquiera sea el sistema tributario adoptado por el contribuyente, es necesario efectuar el balance de término de giro y pagar los impuestos correspondientes.
- 3) **Conversiones:** Consiste en el aporte de todos los activos y pasivos de un empresario individual a una sociedad de cualquier tipo. Respecto de esta forma de reorganización, son aplicables las mismas normas que la fusión ya que en rigor desaparece un contribuyente, termina su giro.

C. EL IMPUESTO GLOBAL COMPLEMENTARIO

Es aquel que grava las rentas de fuente mundial obtenidas por personas naturales con domicilio o residencia en Chile.

Respecto a este impuesto, la reforma tributaria derogó el **Art. 57 bis LIR** fomentaba la inversión en determinados documentos mediante el establecimiento de casos exentos de global complementario o de mecanismos de diferimiento de su pago. Esto se reemplazó por el **Art. 54 bis LIR** que se refiere a rentas de capitales mobiliarios vinculados a inversiones en depósitos a plazo, cuentas de ahorro, cuotas de fondos mutuos y una serie de documentos determinados por el Ministerio de Hacienda. En este caso el beneficio consiste en la postergación del impuesto global complementario mientras no sean liquidados dichos títulos.

1. Características:

- 1) **Es un impuesto.**
- 2) **Es un impuesto ordinario.**
- 3) **Es un impuesto directo.**
- 4) **Es un impuesto real:** Sin embargo, las modificaciones han tendido a darle un mayor carácter personal en aras de una mejor justicia tributaria.
- 5) **Es un impuesto de tasa progresiva creciente:** Con tramos que van del 0% al 35%.
- 6) **Es un impuesto determinable:** Existe un proceso de determinación de la base imponible.
- 7) **Es un impuesto anual:** Se determina y paga una vez al año.
- 8) **Es un impuesto de declaración.**
- 9) **Grava rentas sobre base atribuida o percibida.**

2. Contribuyentes de Global Complementario: Son contribuyentes de global complementario:

- 1) **Las personas naturales con domicilio o residencia en Chile:** Ellos tributan por sus rentas de fuente mundial.
- 2) **Las siguientes personas o patrimonios:**
 - a. **Las comunidades hereditarias (Art. 5 LIR):** En relación a las rentas de las comunidades hereditarias por los primeros 3 años desde la apertura de la sucesión.
 - b. **En los casos de rentas que provengan de (Art. 7 LIR):**
 - i. **Depósitos de confianza en beneficio de las criaturas que están por nacer o de personas cuyos derechos son eventuales.**
 - ii. **Depósitos hechos en conformidad a un testamento u otra causa.**
 - iii. **Bienes que tenga una persona a cualquier título fiduciario y mientras no se acredite quienes son los verdaderos beneficiarios de las rentas respectivas.**
 - c. **Funcionarios Fiscales que prestan servicios fuera de Chile, que para efectos de la LIR se consideran domiciliados en Chile (Art. 8 LIR).**

2.1. Caso Especial de los Cónyuges: El **Art. 53 LIR** señala que los cónyuges que estén casados bajo el régimen de participación en los gananciales o de separación de bienes, sea este convencional, legal o judicial, incluyendo el patrimonio reservado de la mujer casada en sociedad conyugal, declararan sus rentas independientemente.

Sin embargo, los cónyuges con separación total convencional de bienes deberán presentar una declaración conjunta de rentas, cuando no hayan liquidado efectivamente la sociedad conyugal o conserven bienes en comunidad o cuando cualquiera de ellos tuviere poder del otro para administrar o disponer de sus bienes.

2.2. Caso de Rentas del Trabajo Dependiente: En el caso en que un contribuyente no solo perciba rentas de trabajo dependiente, sino que además recibe otros ingresos, pagará por todos ellos Global Complementario, debiendo reliquidarse.

3. Tasa del Impuesto: Es un impuesto de tasa progresiva creciente con varios tramos establecidos en el Art. 52 LIR:

- 1) Las rentas que no excedan de 13,5 UTA estarán exentas de este impuesto.
- 2) Sobre la parte que exceda de 13,5 y no sobrepase las 30 UTA se aplicará un 4%.
- 3) Sobre la parte que exceda de 30 y no sobrepase las 50 UTA se aplicará un 8%.
- 4) Sobre la parte que exceda de 50 y no sobrepase las 70 UTA se aplicará un 13,5%.
- 5) Sobre la parte que exceda de 70 y no sobrepase las 90 UTA se aplicará un 23%.
- 6) Sobre la parte que exceda de 90 y no sobrepase las 120 UTA se aplicará un 30,4%.
- 7) Sobre la parte que exceda de 120 UTA se aplicará un 35%.

3.1. Caso Especial del Presidente de la República, los Ministros de Estado, los Subsecretarios, los Senadores y los Diputados: A diferencia de los casos anteriores, se modifican las últimas dos escalas, de tal modo que el impuesto total a pagar puede ser de hasta un 40%:

- 1) Sobre la parte que exceda de 120 y no sobrepase las 150 UTA se aplicará un 35%.
- 2) Sobre la parte que exceda de 150 UTA se aplicará un 40%.

4. Determinación de la Base Imponible (Arts. 54 y ss. LIR): Esta comienza con un ingreso bruto, al cual se le realizan dos procesos: determinación de la renta bruta global y determinación de la renta neta global. Contra esta se aplica la tasa, se imputan los créditos y se determina el impuesto final a pagar.

4.1. Determinación de la Renta Bruta Global (Art. 54 LIR): La renta bruta global comprende:

- 1) Rentas enunciadas en el N°1:
 - a. Las cantidades percibidas o retiradas por el contribuyente que correspondan a las rentas imponibles determinadas de acuerdo con las normas de las categorías anteriores: Se trata de las rentas que han pagado 1era categoría.
 - b. Las rentas o cantidades atribuidas por la empresa, comunidad o sociedad respectiva y las rentas o cantidades retiradas o distribuidas por las mismas, según corresponda: Se hace referencia a cuatro tipos de renta:
 - i. Rentas del Art. 14 A y B LIR.
 - ii. Rentas del Art. 14 ter LIR.
 - iii. Rentas del Art. 17 N°7 de devoluciones de capital, en especial las utilidades capitalizadas.

- iv. **Rentas del Art. 38 bis LIR:** Cuando estamos frente a un término de giro, donde se giran todos los impuestos por las rentas pendientes de tributación. Hasta el 31 de diciembre de 2016 se permitía que, para efectos de determinar el valor de los bienes asignados, estos se tasaran a precio de mercado, lo cual implicaba una diferencia entre valor libro y valor de mercado que podía aumentar el costo de adquisición si esos bienes eran posteriormente enajenados. Hoy se establece que se deben asignar a valor libro.
- c. **Los retiros presuntos que se pueden identificar a sus beneficiarios del Art. 21 LIR:** En la forma y oportunidad que dicha norma establece, gravándose con el impuesto global complementario, el que se aplicara incrementado en un 10%.
- d. **Rentas o cantidades provenientes de empresas o sociedades:**
 - i. **Constituidas en el extranjero y que han sido percibidas conforme a la regla general del Art. 12 LIR.**
 - ii. **Que se deben colacionar en virtud del Art. 41 G:** Cuando se cumplen los requisitos para que la sociedad extranjera controlada que devenga rentas pasivas, la controladora chilena las incluya en su renta bruta, sea que se trate de un contribuyente de primera categoría o de global complementario.
 - iii. **En los casos de renta presunta (Art. 14 C N°2 LIR).**
 - iv. **En los casos de las rentas en relación a la justificación de inversiones (Arts. 70 y 71 LIR):** Son presunciones de rentas que están vinculadas a la falta de justificación de inversiones por parte de los contribuyentes. La base de la presunción es el gasto o detrimento.
 - 1. **Art. 70 LIR:** Establece una presunción simplemente legal que consiste en que *“se presume que toda persona disfruta de una renta a lo menos equivalente a sus gastos de vida y de las personas que viven a sus expensas”*. Se daba el caso en que, para aminorar la tasa del padre se formaban sociedades con hijos mayores de edad, a los cuales se les repartía parte de las utilidades y estas eran depositadas en la cuenta corriente del padre. Esta presunción puede dar paso a una fiscalización y reliquidación.

De no probarse el origen y disponibilidad de los fondos de presumirá de derecho que esos fondos corresponden a renta ordinaria.

Este es un caso de citación obligatoria que amplía el plazo de prescripción del **Art. 200 CT**, cuando el contribuyente probare el origen de los fondos, pero no acreditare haber cumplido con los impuestos que hubiese correspondido aplicar sobre tales cantidades.
 - 2. **Facultad de Tasación (Art. 71 LIR):** Si el contribuyente alegare que sus ingresos o inversiones provienen de rentas exentas de impuesto o afectas a impuestos sustitutivos, o de rentas efectivas de un monto superior que las presumidas de derecho, deberá acreditarlo mediante contabilidad fidedigna, de acuerdo con normas generales que dictará el Director. Si el monto declarado por el contribuyente no fuere el correcto, el Director

Regional podrá tasar dicho monto, tomando como base la rentabilidad de las actividades a las que se atribuyen las rentas respectivas o, en su defecto, considerando otros antecedentes que obren en poder del SII.

- e. **Las rentas del Art. 20 N°2 LIR y las rentas del Art. 17 N°8 LIR, obtenidas por personas que no están obligadas a declarar según contabilidad:** Estas podrán compensarse rebajando las pérdidas de los beneficios que se hayan derivado de este mismo tipo de inversiones en el año calendario.

Tratándose de las rentas del **Art. 17 N°8 LIR**, estas se incluirán cuando se hayan percibido o devengado, según corresponda.

- f. **Todas las demás rentas que se encuentren afectas al impuesto de este título y que no estén señaladas de manera expresa.**

- g. **El monto pagado del impuesto de 1era categoría en la generación de la renta.**

- 2) **Rentas enunciadas en el N°2:** Se trata de las rentas exentas de primera categoría o sujetas a impuestos sustitutivos, que se encuentran afectas a global complementario. Si la ley también la exime del impuesto global complementario también debe incluirse esa renta a la renta bruta global porque tiene por objetivo aumentar la escala

- 3) **Rentas enunciadas en el N°3:** Rentas total o parcialmente exentas de global complementario, rentas sujetas a impuestos sustitutivos especiales y rentas del trabajo dependiente que se afectaron por único de 2da categoría. Estas se incluyen para el solo efecto de aplicar la escala progresiva del impuesto global complementario.

Es muy curioso que, en este caso, al agregarlas para efectos de aumentar la progresividad, se otorga un crédito hipotético para efectos de eliminar el débito que se produce por la agregación de estas rentas exentas a la renta bruta global. Esto solo se aplica a las rentas exentas de global complementario o sujetas a impuestos sustitutivos, ya que respecto a las rentas del trabajo dependiente afectas a único de 2da categoría el crédito es real y consiste en el impuesto de 2da categoría efectivamente pagado por dichas rentas.

- 4) **Rentas enunciadas en el N°4:** Los intereses provenientes de los instrumentos de deuda de oferta publica del **Art. 104 LIR**, los que se gravaran cuando se hayan devengado.

4.1.1. Beneficios del Art. 54 bis LIR: Establece franquicias para rentas de capitales mobiliarios que emanan de intereses, dividendos, rendimientos provenientes de determinados depósitos, cuentas de ahorro, fondos mutuos, y una serie de instrumentos que el Ministerio de Hacienda a través de decreto supremo determina como beneficiarios de este artículo.

El beneficio consiste en que no se consideraran percibidos para efectos de gravarlos con global complementario, en tanto no sean retirados por el contribuyente, y permanezcan ahorrados en instrumentos de las instituciones señaladas.

Tiene una particularidad final que da una opción al contribuyente que liquida y no reinvierte en este tipo de documentos. Esta opción consiste en que en ese ejercicio se entiende percibida y se aplica la tasa de ese periodo, pero también puede aplicar de tasa un promedio entre las tasas más alta y más baja que hubieran existido en el periodo en que estuvo vigente el ahorro, facultando una especie de prorrateo.

4.2. Determinación de la Renta Neta Global (Art. 55 LIR): El artículo señala que consiste en la realización de una serie de deducciones que se hacen a la renta bruta global (gastos), sin embargo, también se hacen una serie de imputaciones (créditos). Se deducen las siguientes cantidades:

- 1) **El impuesto territorial que afecta bienes raíces vinculados al desarrollo del giro de las actividades del Art. 20 N°3, 4 y 5 y del Art. 42 N°2 LIR.**
- 2) **Determinadas cotizaciones previsionales del Art. 20 DL 3.500, con la excepción de que no podrán deducirse las cotizaciones previsionales del suelo patronal, ya que estos fueron un gasto necesario en la determinación del RLI.**
- 3) **Intereses asociados a los créditos hipotecarios (Art. 55 bis LIR):** Este es un antecedente que toma en consideración elementos personales del contribuyente respecto del global complementario. Pueden beneficiarse de esta franquicia los contribuyentes de impuesto a la renta del trabajo dependiente e independiente.

Sin embargo, esta rebaja tiene límites ya que debe ser la cantidad menor entre 8 UTA y el interés efectivamente pagado. Esto es por contribuyente, no por cada crédito. Si quien adquirió fue una comunidad, debe dejarse constancia en la escritura respectiva el comunero que se beneficiará por esta rebaja.

Estas cantidades se reajustan y puede darse la alternativa de solicitar una devolución en virtud de esta rebaja.

4.3. Créditos: Una vez que se tiene la base imponible determinadas se aplican los tramos y se determina el global complementario. Luego es necesario analizar los créditos que se tienen contra dicho impuesto, los cuales se pueden clasificar en:

- 1) **Créditos vinculados a la educación (Art. 55 ter LIR):** Este crédito también puede imputarse contra el único de 2da categoría, en cuyo caso requiere reliquidación del impuesto. Se puede imputar como crédito 4,4 UF por cada hijo, sin limitación alguna. Se otorga en atención a los pagos a instituciones de enseñanza pre escolar, básica, diferencial y media, reconocidas por el Estado, por concepto de matrícula y colegiatura de sus hijos y, asimismo, por los pagos de cuotas de centros de padres, transporte escolar particular y todo otro gasto de similar naturaleza y directamente relacionado con la deducción de los hijos.

Solo procede respecto de hijos que tengan menos de 25 años que cuenten con el certificado de matricular emitido por alguna de las instituciones y que exhiban un mínimo de asistencia del 85%, salvo impedimento justificado o fuerza mayor.

Para utilizar el crédito, la suma anual de las rentas del padre y de la madre deben ser menores a 792 UF.

Este crédito admite devolución, pero solo hasta el monto de los impuestos pagados, el exceso no puede imputarse contra otro impuesto o solicitarse su devolución.

- 2) **Otros créditos (Art. 56 LIR):** Algunos son:
 - a. **El crédito teórico por haber incluido a la renta bruta global las rentas exentas de global complementario.**
 - b. **Rentas que se gravaron con único de 2da categoría.**

- c. **1era Categoría efectivamente pagada en el ejercicio correspondiente:** Si se es contribuyente de renta presunta y se pagó el impuesto de la renta presunta imputando como crédito el impuesto territorial, no se tiene como crédito el impuesto de 1era categoría.

Si se paga con otro crédito no hay derecho a devolución si dicho otro crédito es mayor a la 1era categoría, pero si el crédito de 1era categoría es mayor que el otro crédito si procede devolución salvo que la primera categoría se haya pagado con crédito.

5. Cantidades Exentas de Global Complementario (Art. 57 LIR): Están exentas de global complementario:

- 1) **Las rentas del Art. 20 N°2 LIR cuando el monto total de ellas no exceda en conjunto 20 UTM y siempre que dichas rentas sean percibidas por contribuyentes cuyas rentas consistan únicamente en aquellas sometidas a la tributación de los Arts. 22 y/o 42 N°1 LIR. Esto también es aplicable a las rentas provenientes del mayor valor en la enajenación de acciones de sociedades anónimas o derechos en sociedades de personas.**
- 2) **El mayor valor obtenido en el rescate de cuotas de fondos mutuos por los contribuyentes cuando su monto no exceda de 30 UTM.**
- 3) **Las rentas que se eximen de aquel tributo en virtud de leyes especiales, sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 54 N°3 LIR.**

D. EL IMPUESTO ADICIONAL

Es aquel que grava las rentas de fuente chilena obtenidas por personas naturales o jurídicas que no tienen domicilio ni residencia en Chile.

1. Antecedentes Históricos: Se crea en 1925 con el Decreto Ley 755. Luego, en 1952 la Ley N° 10.343 ordenó la retención en la fuente.

En 1954 se establecen las normas que actualmente pertenecen al Título IV de la LIR. En 1984 la Ley N° 18.293 introdujo dos grandes modificaciones: (i) cambio la afectación de percibidas o devengadas a ciertos actos que gatillan el impuesto y (ii) otorgó el carácter de crédito al impuesto de 1era Categoría contra el impuesto adicional, generándose la integración.

2. Características:

- 1) **Es un impuesto personal:** Se basa en una situación personal del sujeto pasivo consistente en el domicilio o residencia del contribuyente.
- 2) **Es un impuesto directo:** Es importante que las negociaciones que se dan para que el beneficiario de la renta chilena obtenga una cantidad neta libre de impuesto (*after tax*) no lo hace un impuesto indirecto.
- 3) **Es un impuesto de tasa proporcional.**
- 4) **Afecta a las rentas de fuente chilena:** Hay una excepción dentro del “mal llamado impuesto adicional” del **Art. 59 N°2 LIR** que se refiere a pagos efectuados al exterior por servicios prestados en el exterior, pero utilizados en Chile.
- 5) **Es un impuesto accesorio o múltiple:** Porque accede a otro tributo (primera categoría).
- 6) **Es un impuesto único en el caso del Art. 59 LIR.**

7) Se aplica sobre rentas brutas.

3. **Factores de Jurisdicción:** Para la aplicación del impuesto adicional es importante considerar:

- 1) **Principio de la Fuente Geográfica o Teoría de la Fuente Pagadora o de la Utilización Económica:** La potestad tributaria se atribuye al Estado donde se producen los beneficios o en cuyo territorio fue obtenida la disponibilidad económica de los mismos. Recogido por el **Art. 10 LIR**.
- 2) **Principio del Domicilio o Residencia (Art. 3 LIR):** Los criterios de vinculación son:
 - a. **Bienes Inmuebles (Art. 10 LIR):** Su fuente es el lugar donde se sitúa.
 - b. **Intereses (Art. 11 LIR):** Su fuente es el domicilio del deudor.
 - c. **Regalías (Art. 10 LIR):** Su fuente es el país donde se exploten.
 - d. **Servicios Personales (Art. 10 LIR):** Su fuente es el lugar donde se preste.
 - e. **Dividendos:** Su fuente es el lugar de constitución de la sociedad que distribuye.
 - f. **Rentas de actividades comerciales o industriales:** Su fuente es el lugar donde son desarrolladas.

4. **Clasificación:**

1) Según la fuente gravada:

- a. **Renta de fuente chilena:** La regla general es que el impuesto adicional se aplique a rentas de este tipo.
- b. **Renta de fuente extranjera:** Hay dos casos en que el impuesto adicional puede gravar este tipo de rentas:
 - i. **Art. 59 N°2 LIR:** Retención al pago que se hace a un no domiciliado ni residente en Chile por sus actividades realizadas en el exterior, pero utilizadas en Chile.
 - ii. **Una de las opciones de tributación del Art. 58 N°3 LIR:** Se refiere a la tributación de la enajenación de derecho o acciones de sociedades *off shore* que tienen activos subyacentes materiales en Chile.

2) Según si existe vinculación más o menos permanente del contribuyente con el país:

- a. **Si existe un vínculo entre el contribuyente y el país:** Está sujeto a las obligaciones de declaración y pago anual. Si hay una entidad jurídica en Chile (establecimiento permanente o agencia) se acerca a la tributación del **Art. 58 LIR**. Este es el caso del **Impuesto Adicional propiamente tal**.
- b. **De no existir vínculo entre el contribuyente y el país:** Aparece la figura de la retención en la fuente. Este es el caso del **mal llamado impuesto adicional**.

I. **IMPUESTO ADICIONAL PROPIAMENTE TAL.**

1. **Clasificación del Sujeto Pasivo:** Un sujeto pasivo sin domicilio ni residencia en Chile puede recibir rentas de: (i) agencias o establecimientos permanentes en Chile (**Art. 58 N°1 LIR**), (ii) acciones de una S.A. (**Art. 58 N°2 LIR**) y (iii) utilidades de una sociedad de personas (**Art. 60 LIR**).

El **Art. 58 N°1 y 2 LIR** clasifica a los sujetos pasivos en dos grandes grupos:

- 1) **Aquellos en que el vínculo con el país no reviste formalidades:** Son el representante en Chile, la agencia en Chile, la sucursal en Chile y cualquier clase de establecimiento permanente.

Ejemplo Práctico: Aerolíneas Air France desea operar en Chile, para lo que nombra un agente o representante, el que desarrollará operaciones de Air France en Chile. Pero a dicha agencia se le gravará solo sus fuentes de renta chilena, porque existe una ficción tributaria, ya que para efectos tributarios se considera una persona distinta e independiente a Air France. Si obtiene utilidades deberá pagar IDPC y el IA con tasa de 35% establecido en artículo 58 N° 1 cuando remese dividendos a París (solo se gatilla cuando decida remesar utilidades a casa matriz).

Puede que en otros países la utilización del *tax credit* esté vinculada a la existencia de un flujo efectivo, con una limitación temporal, por ello conviene tener una agencia por sobre una subsidiaria, porque es la misma persona que la matriz, y ya percibió el flujo, ingresando a su patrimonio, pudiendo imputar el impuesto chileno en contra.

- 2) **Aquellos en que el vínculo es formal:** Como un mandato con poder para cerrar negocios, ser socio de una sociedad de personas constituidas de conformidad a la ley chilena o ser accionista de una sociedad anónima constituida en Chile.

Ejemplo Práctico: Si Air France es socio de una Sociedad de personas o accionista de una Sociedad Anónima, tendrá derechos sociales, pero estamos frente a una persona jurídica distinta. La sociedad pagará IDPC y Air France pagará el IA.

Esta clasificación es importante en relación a la reinversión de utilidades tributarias, la cual era solo posible para socios de sociedades de personas y contribuyentes del **Art. 58 N°1 LIR** que eran a su vez socios de sociedades de personas, agencias o establecimientos permanentes.

2. Tasa del Impuesto y Créditos Imputables: El **Art. 58 LIR** señala que se aplicará, cobrará y pagará un impuesto adicional a la renta con tasa del 35%. Puede utilizarse como crédito la 1era categoría efectivamente pagada, debiendo realizar un *gross up*.

3. Agencia o Establecimiento Permanente en Chile (Art. 58 N°1 LIR): Se aplica a las personas naturales o jurídicas que tengan en Chile cualquier clase de establecimiento permanente. Si no hay establecimiento permanente se escapa del ámbito de aplicación de esta norma.

La tasa del impuesto adicional será del 35% por el total de las rentas de fuente chilena. Sin embargo, el **Art. 59 N°1 LIR** establece una excepción en el caso de los intereses pagados a personas sin domicilio ni residencia en Chile para los casos que dicho artículo trata, ya que en ellos la tasa del 4%.

3.1. Concepto de Establecimiento Permanente: “Lugar fijo de los negocios en que las actividades de las empresas se desarrollan por entero o parcialmente, y cuyo giro sea cualquier explotación de carácter remunerativo”. Un representante puede constituir un establecimiento permanente de su mandante cuando se habilite para concluir o cerrar negocios a nombre de su mandante.

De la definición del **Art. 5 Modelo CDTI de la OCDE** lo define como: “lugar fijo de negocios mediante el cual una empresa realiza toda o parte de su actividad”. Se ahí se desprenden tres grandes requisitos:

- 1) Debe ser un lugar de negocios.
- 2) Debe ser fijo.

3) Deben llevarse a cabo negocios en él.

3.2. Base Imponible: El **Art. 62 LIR** señala que para su determinación se sumarán las rentas imponibles de las distintas categorías y se incluirán aquellas exentas de los impuestos cedulares, exceptuando las rentas gravadas con el impuesto del **Art. 43 N°1 LIR**.

Respecto de ello se observarán las reglas de reajustes del **Art. 54 N°3 LIR** y se sumarán las rentas o cantidades atribuidas y las rentas retiradas o distribuidas. El impuesto que grava estas rentas se devengará el año en que se atribuyan, retiren de las empresas o se remesen al exterior.

4. Sociedad Anónima y en comandita por acciones en Chile (Art. 58 N°2 LIR): Se trata de contribuyentes que son accionistas de este tipo de sociedades. A ellos se les aplica un impuesto del 35% de las cantidades que dichas sociedades le distribuyan a cualquier título.

Se exceptúan de este impuesto hasta el monto del capital efectivamente informado:

- 1) Las devoluciones de capital del Art. 6 DL N° 600.**
- 2) Las devoluciones de capital que se efectúen mediante el Capítulo XIV del Compendio de Normas del BC.**

Si bien no era necesario añadir estas excepciones con la reforma porque claramente no son renta, muchas veces puede haber un “juego” con las variaciones de tipo de cambio que se podrían traducir en que el contribuyente tenga un capital en pesos mayor producto de la devaluación del dólar. Por lo tanto, el contribuyente tiene que determinar si le conviene impetrar el monto de la inversión inicial como ingreso no renta. *Ejemplo Práctico: El sujeto invirtió US\$1.000 a un dólar de \$400, por lo que su inversión inicial se traduce en \$400.000. Suponiendo que la inflación es de 10%, el capital que se podría impetrar como ingreso no renta sería de \$440.000. Todo lo que exceda de ese monto se podría gravar con el 35%. Sin embargo, el inversionista podría alegar que el monto exento es el monto de la inversión inicial en dólares. Si el dólar está a \$700, solo se gravaría lo que exceda de \$700.000 (equivalente a US\$1.000 hoy).*

La reforma tributaria además realizó las siguientes modificaciones:

- 1) Modificó el Art. 58 N°2 párrafo 2:** Indicando que se debe agregar el monto equivalente al crédito de 1era categoría para determinar la base imponible (*gross up*).
- 2) Suprimió la referencia al Art. 17 N°6:** Referido a no gravar la renta proveniente del aumento del valor nominal o de la emisión de acciones liberadas total o parcialmente de pago.

5. Ventas Indirectas (Art. 58 N°3 LIR): Las rentas obtenidas por un enajenante no residente ni domiciliado en el país, que provengan de la enajenación de derechos sociales, acciones, cuotas, bonos u otros títulos convertibles en acciones o derechos sociales, o de la enajenación de otros derechos representativos del capital de una persona jurídica constituida o residente en el extranjero, o de títulos o derechos de propiedad respecto de cualquier tipo de entidad o patrimonio, constituido, formado o residente en el extranjero:

- 1) Cuando al menos un 20% del valor de mercado del total de las acciones, cuotas, títulos o derechos que dicho enajenante posee, directa o indirectamente, en la sociedad o entidad extranjera, ya sea a la fecha de la enajenación o en cualquiera de los 12 meses anteriores a esta, provenga de uno o más de los activos subyacentes ubicados en Chile y en la proporción que corresponda a la participación indirecta que en ellos posee el enajenante extranjero, siempre que se enajene al menos el 10% de la sociedad que tiene el activo subyacente en Chile:**
Son activos subyacentes en Chile:

- a. **Acciones, derechos, cuotas u otros títulos de participación en la propiedad, control o utilidades de una sociedad, fondo o entidad constituida en Chile.**
 - b. **Una agencia u otro tipo de establecimiento permanente en Chile de un contribuyente sin domicilio ni residencia en el país, considerándose para efectos tributarios que dicho establecimiento permanente es una empresa independiente de su matriz u oficina principal:** Es decir, para este caso se considera a la agencia como empresa independiente.
 - c. **Cualquier tipo de bien mueble o inmueble situado en Chile, o de títulos o derechos respecto de los mismos, cuyo titular o dueño sea una sociedad o entidad sin domicilio o residencia en Chile.**
- 2) **En el caso de transacciones donde el valor de uno o más de los activos subyacentes en Chile sea igual o superior a 210.000 UTA, siempre que aquello que se enajena sea al menos el 10% del activo domiciliado en el exterior, sin importar el % que corresponda al activo subyacente en Chile:** Es decir, los requisitos copulativos son:
 - a. **Que el valor total de la transacción sea superior a 210.000 UTA, y**
 - b. **Que se enajene al menos un 10% de la sociedad domiciliada en el extranjero que es propietaria del activo subyacente en Chile.**
- 3) **En el caso que la enajenación comprende un activo que esta domiciliado en un paraíso tributario:** En este caso da lo mismo el % de participación de la sociedad propietaria del activo subyacente en Chile que se enajene. Esto tiene una excepción que es que, en particular se pueda acreditar fehacientemente:
 - a. **Que en la sociedad cuyos títulos se enajenan no exista un socio, accionista, titular o beneficiario con domicilio o residente en Chile con un 5% o más de participación o beneficio en el capital o en las utilidades de dicha sociedad o entidad extranjera:** *Ejemplo Práctico:* Penta es dueña del 99% de PPD y el otro dueño es Iván Moreira con un 1%. En este caso, como Iván Moreira no es dueño de al menos el 5% de PPD no aplicamos esta norma, sino que hay que atender a la norma de la regla general del 10% de enajenación de PPD.
 - b. **Que los socios, accionistas y titulares que tengan un 50% o más no sean residentes en un paraíso tributario:** *Ejemplo Práctico:* Penta es dueña del 99% de PPD y el otro dueño es Iván Moreira con un 1%. Si bien Iván Moreira no tiene más del 5%, como Penta, que tiene más del 50% de las acciones de PPD está en un paraíso fiscal, no podemos aplicar la excepción. Si, en cambio, no está domiciliada en un paraíso fiscal, hay que acudir nuevamente a la regla general del 10%.

5.1. Tributación del Art. 58 N°3 LIR: Establece:

- 1) **Tributación:** Los enajenantes de estos derechos pagarán el impuesto adicional, en carácter de único (35%) sobre la base imponible. No procede 1era categoría.
- 2) **Base imponible:** La renta gravada, a elección del enajenante, será:

- a. **La porción chilena de la utilidad:** Consiste en el precio total de la venta menos el costo de adquisición, todo esto multiplicado por lo que resulte de la división del precio de mercado del activo subyacente en Chile por el precio total de la venta.
 - b. **La proporción del activo subyacente en Chile según su valor de mercado, deducido su costo tributario en Chile, que represente dicho activo en el precio total de la venta.**
- 3) **Costo Tributario:** El costo tributario de los activos subyacentes en Chile será aquel que habría correspondido aplicar conforme a la ley chilena, si ellos se hubieran enajenado directamente.
- a. **Si se trata de una agencia u otro establecimiento permanente el costo corresponderá al capital propio determinado según balance al 31/12 del año anterior a la enajenación, descontadas las utilidades o cantidades pendientes de retiro o distribución.**
 - b. **Cuando no se acredite fehacientemente el valor de adquisición de las referidas acciones o derechos que tenga el enajenante extranjero, el SII determinará la renta gravada con impuestos en Chile conforme a la segunda forma de base imponible con la información que obre en su poder, perdiéndose la posibilidad de elección.**
 - c. **Cuando los valores anteriormente indicados este en moneda extranjera se convertirán a moneda nacional según su equivalente a la fecha de enajenación.**
- 4) **Declaración y Pago del Impuesto:** Debe ser declarado y pagado por el enajenante no domiciliado ni residente en el país, sobre base devengada, el cual tiene la posibilidad de:
- a. **Aplicar el impuesto que aplicaría si vendiera directamente el activo en Chile, o**
 - b. **Aplicar el impuesto del Art. 58 N°3 LIR que según el Art. 74 N°4 LIR obliga a retener mensualmente dentro de los 12 primeros días de aquel mes en que se remesó, se puso a disposición o se contabilizó el pago en el exterior:**
 - i. **Un 20% sobre base bruta y provisoriamente:** Esta retención se podrá imputar contra el adicional anual que se declare mediante el F22. En rigor, una vez que el enajenante pague el impuesto adicional, el adquirente podrá pedir la devolución del 20% pagado.
 - ii. **Si se pudo determinar fehacientemente cual es la utilidad que se generará y el impuesto que se aplica sobre ello, mediante esta misma retención se pague inmediatamente el impuesto adicional completo, es decir, se retenga el 35%:** Sin embargo, esto no va a eximir de la obligación de presentar el F22.

Tanto respecto de la declaración anual como de la retención mensual, el enajenante y el adquirente, la sociedad que es propietaria de los activos subyacentes, tal como el activo subyacente mismo son todos solidariamente responsables. Por lo que, si el SII no puede cobrar al enajenante o adquirente, puede perseguir al propio activo, girando inmediatamente porque es un impuesto de retención.

- 5) **Obligación de informar:** El SII podrá exigir al enajenante, a su representante en Chile o a la sociedad o entidad constituida en el país, o al adquirente, una declaración, en la cual se informe el precio o valor de la enajenación de los títulos, derechos, cuotas o acciones, y el valor corriente en plaza de los activos subyacentes en Chile, así como cualquier otro antecedente para determinar el impuesto.

6. **Socios de Sociedades de Personas (Art. 60 LIR):** Se aplican las reglas generales del 35%.

No obstante, la citada tasa será de 20% cuando se trate de remuneraciones provenientes exclusivamente del trabajo o habilidad de personas, percibidas por personas naturales no domiciliadas o residentes en Chile, sólo cuando éstas hubieren desarrollado en Chile actividades científicas, culturales o deportivas. Este impuesto deberá ser retenido y pagado antes de que dichas personas se ausenten del país, por quien o quienes contrataron sus servicios.

Este impuesto tendrá el carácter de impuesto único a la renta, en reemplazo del impuesto de la Segunda Categoría, y se aplicará sobre las cantidades que se paguen, se abonen en cuenta o se pongan a disposición de las personas mencionadas anteriormente, sin deducción alguna.

7. Imputación del Crédito por 1era Categoría (Art. 63 LIR): El crédito consiste en la misma tasa del impuesto de 1era categoría con la que se gravaron los montos que se van a remesar. Por tanto, si no se gravaron con dicho impuesto no se tiene crédito.

7.1. El Débito Fiscal: Los contribuyentes que imputen el crédito proveniente del saldo acumulado con obligación de restituir, deberán restituir a título de débito fiscal una cantidad equivalente al 35% del monto del referido crédito.

Dicho debito fiscal no será aplicable a contribuyentes del impuesto adicional, residentes en países con los cuales Chile haya suscrito un CDTI que se encuentre vigente, en el que se haya acordado la aplicación del impuesto adicional, siempre que el impuesto de 1era Categoría sea deducible de dicho tributo, o se contemple otra cláusula que produzca este mismo efecto.

7.2. Imputación del Crédito sobre Rentas Presuntas: En ningún caso dará derecho al crédito de 1era Categoría, determinado sobre rentas presuntas y de cuyo monto puede rebajarse el impuesto territorial pagado.

7.3. Regla de Prelación: Los créditos o deducciones que las leyes permitan rebajar a los impuestos establecidos en esta ley y que den derecho a devolución del excedente se aplicaran a continuación de aquellos no susceptibles de reembolso.

8. CDTI (Convenios para evitar la Doble Tributación Internacional): El Art. 64 LIR consagra la facultad legal del Presidente de la República para dictar normas para evitar o mitigar el problema de la doble tributación internacional en conformidad a los CDTI y las leyes.

II. IMPUESTO DE RETENCIÓN “MAL LLAMADO ADICIONAL”.

Estamos en situaciones descritas por los Arts. 59 y 60 LIR donde se obtiene una fuente de renta chilena, pero no se tiene un vínculo con el país.

1. Características:

- 1) Se aplica sobre rentas de fuente chilena por regla general:** Salvo el caso del Art. 59 N°2 LIR.
- 2) El sujeto pasivo es un contribuyente no domiciliado ni residente en Chile, no obstante actúe un agente sustituto.**
- 3) Se aplica una tasa proporcional de acuerdo a los casos que contempla el artículo:**
 - a. 30% sobre pagos o abonos en cuenta por concepto de regalías.**
 - b. 20% por concepto de material filmico.**
 - c. 15% por concepto de derechos de autor y edición.**

d. 35% sobre base bruta por regla general, salvo:

- i. **Intereses:** Que pueden gravarse con 35% por regla general, o con 10% o 15% según CDTI y, excepcionalmente con 4% o 4+31% en caso de exceso de endeudamiento con parte relacionada.
 - ii. **Remuneraciones:** Con 35%.
 - iii. **Primas de Seguro y Reaseguro:** Con 22% o 2%.
 - iv. **Fletes Marítimos:** Con 5%.
 - v. **Arrendamiento de otras naves extranjeras:** Con 20%.
 - vi. **Leasing Internacional:** Con tasa efectiva del 1,75% (se presume de derecho que la renta de cada cuota de arrendamiento es un 5% y sobre esa base se aplica una tasa del 35%).
- 4) **Se aplica sobre cantidades brutas:** La base imponible no admite deducción alguna.
 - 5) **Se aplica sobre base percibida, remesada o retirada.**
 - 6) **Admite algunas exenciones.**
 - 7) **Es un impuesto único.**
 - 8) **Es un impuesto de retención:** Por el pagado de la renta chilena dentro de los 12 meses siguientes a aquel en que la renta se percibe.

2. Exigibilidad del Impuesto: Se produce la distinción entre adeudamiento o devengamiento del impuesto y la exigibilidad que parte con la percepción. Esto porque el **Art. 82 LIR** señala que los impuestos sujetos a retención se adeudaran desde que las rentas se paguen, abonen en cuenta, contabilicen como gasto, distribuyan, retiren, remesen o pongan a disposición del interesado, considerando el hecho que ocurra en primer término, cualquiera que sea la forma de percepción.

En este contexto, se entiende por “renta percibida” para estos efectos cuando:

- 1) **Se produjo el pago efectivo.**
- 2) **Se abonó en cuenta:** En la contabilidad del deudor se ha registrado dicho abono en la cuenta corriente del acreedor de la renta.
- 3) **Se puso a disposición:** El deudor está en condiciones de pagar la renta y así lo ha dado a conocer al acreedor.
- 4) **Se extinguió la obligación por algún modo distinto al pago.**

3. Regalías o cualquier otra forma de remuneración por explotación de la propiedad intelectual (Art. 59, inc. 1 LIR): El **Art. 59 LIR** consagra la aplicación de un impuesto del 30% sobre el total de las cantidades pagadas o abonadas en cuenta, sin deducción alguna, a personas sin domicilio ni residencia en el país, por el uso, goce o explotación de marcas, patentes, formulas y otras prestaciones similares, sea que consistan en regalías o cualquier forma de remuneración, excluyéndose las cantidades que correspondan a pago de bienes corporales internados en el país hasta un costo generalmente aceptado.

El **Art. 12 CDTI de la OCDE** define regalía como: *“cantidad de cualquier clase pagada por el uso, o la concesión de uso, de derechos de autor sobre obras literarias, artísticas o científicas, incluidas las películas cinematográficas, de patentes, marcas, diseños o modelos, planos, fórmulas o procedimientos secretos, o por informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas”*.

El SII sostiene que cuando se trata de servicios de emisión de satélites para ser recepcionados y difundidos en el país, la tasa aplicable es del 35% de acuerdo al **Art. 59 N°2 LIR**.

Este 30% tiene ciertas excepciones:

- 1) **Impuesto de tasa reducida del 15% por conjunto de propiedad intelectual:** La tasa de impuesto aplicable se reducirá a 15% respecto de las cantidades que correspondan al uso, goce o explotación de patentes de invención, de modelos de utilidad, de dibujos y diseños industriales, de esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, y de nuevas variedades vegetales
- 2) **Impuesto de tasa reducida del 15% por explotación de programas computacionales hechos a la medida.**
- 3) **Impuesto de tasa del 30% al 80% por regalías improductivas o prescindibles:** En el caso de que ciertas regalías y asesorías sean calificadas de improductivas o prescindibles para el desarrollo económico del país, el Presidente de la República, previo informe de la Corporación de Fomento de la Producción y del Comité Ejecutivo del Banco Central de Chile, podrá elevar la tasa de este impuesto hasta el 80%.

No se aplicarán las excepciones anteriores y se aplicará una tasa del 30% cuando el acreedor o beneficiario de las regalías se encuentre constituido, domiciliado o residente en un paraíso fiscal o cuando posean o participen en 10% o más del capital o de las utilidades del pagador o deudor, así como en el caso que se encuentren bajo un socio o accionista común que, directa o indirectamente, posea o participe en un 10% o más del capital o de las utilidades de uno u otro.

3.1. Deducción como Gasto de las Regalías (Art. 31 N°12 LIR): Puede ser un gasto, pero con límites, ya que si hay relación entre el deudor y el acreedor se establece un límite de 4% de las ventas y servicios del giro. El exceso es un gasto rechazado que tiene un tratamiento especial consistente en que debe agregarse lo faltante a la renta líquida imponible sin aplicar impuesto multa. Además podría infringirse normas sobre precios de transferencia.

Estos límites tienen excepciones:

- 1) **Si no estamos frente a partes relacionadas no hay límite.**
- 2) **Si habiendo relación entre el acreedor y el deudor, en el país del beneficiario se grava dicha renta con una tasa igual o superior al 30% no hay límite.**

4. Impuesto del 20% por cantidades que se paguen al exterior por materiales fílmicos (Art. 59, inc. 2 LIR): Se refiere al pago que se hace al exterior a productores y/o distribuidores extranjeros por materiales para ser exhibidos a través de proyecciones de cine y televisión.

5. Impuesto del 15% sobre cantidades que se paguen por uso de derecho de edición y autor (Art. 59, inc. 3 LIR): Estos pagos por el uso de derecho de edición o de autor se refieren únicamente a la industria del libro. Si se trata de otras obras intelectuales se va a la regla general de otras obras intelectuales, quedando gravadas por el **Art. 59, inc. 1 LIR** con una tasa del 30%.

6. Impuesto del 35% por regla general (Art. 59, inc. 4 LIR): Consagra seis casos de remesas de fuente chilena.

6.1. Intereses (Art. 59, inc. 4 N°1 LIR): Se refiere al caso de un acreedor sin domicilio ni residencia en Chile y un deudor que tiene domicilio o residencia en Chile. Estos están afectos al impuesto adicional del 35%, salvo ciertas excepciones:

1) **Tasa del 4% en los casos numerados:** Esta enumeración responde a: (i) características particulares del acreedor y (ii) características propias del crédito. Son:

- a. **Depósitos en cuenta corriente y a plazo en moneda extranjera, efectuados en cualquiera de las instituciones autorizadas por el BC para recibirlos.**
- b. **Créditos otorgados desde el exterior por instituciones bancarias o financieras extranjeras o internacionales, así como compañías de seguros y fondos de pensiones extranjeros:** Esto no aplica cuando el deudor sea una institución financiera constituida en el país y siempre que esta hubiere utilizado dichos recursos para otorgar un crédito al exterior.
- c. **Saldos de precios correspondientes a bienes internados al país con cobertura diferida o con sistema de cobranzas:** Esto significa que se importó un bien y no se pagó al contado, dejando un saldo de precio que genera un interés, el cual es de un plazo superior a 1 año y siempre que intervenga un banco comercial.
- d. **Bonos o debentures emitidos en moneda extranjera por empresas constituidas en Chile.**
- e. **Bonos o debentures y demás títulos emitidos en moneda extranjera por el Estado de Chile o por el Banco Central de Chile.**
- f. **Las Aceptaciones Bancarias Latinoamericanas ALADI (ABLAS) y otros beneficios que generen estos documentos.**
- g. **Los instrumentos señalados en las letras a), d) y e) anteriores, emitidos o expresados en moneda nacional.**
- h. **Los instrumentos de deuda de oferta pública a que se refiere el artículo 104, los que se gravarán cuando se hayan devengado en la forma establecida en el Art. 20 N°2 LIR.**

2) **CDTI:** Si el deudor está domiciliado en un país con que Chile tenga un tratado puede reducirse la tasa del 35% a tasas que pueden ser del 15%, 10% o 5%, dependiendo del tratado.

6.1.1. Límites a la Tasa del 4%: Operaciones con parte relacionada (Art. 41 F LIR): El límite consiste en que debe existir una relación de 3:1 entre el endeudamiento y el patrimonio, de lo contrario el exceso se grava con impuesto del 35%. Para calcular esto deben colacionarse todos los pasivos, no solo los que tienen tasa reducida, y no solo aquellos que se tienen con los no domiciliados ni residentes en Chile.

En este caso hay una neta separación del impuesto, porque por un lado se seguirá cobrando el 4% al momento de pagar, abonar en cuenta o poner a disposición el interés en manos del acreedor; pero se aplicará un impuesto multa del 31% que pagará el deudor. Por ello, a diferencia del 4%, este impuesto multa no grava al acreedor. Excepcionalmente la ley permite deducir este impuesto del 31% como gasto necesario para la producción de renta.

Algunos han dicho que esto es una remisión al concepto de *thin capitalization rule* (normas de calificación exigua) pero esto no es así, ya que, si así fuera la ley determinaría que el deudor que está pagando un interés, realmente está pagando un dividendo, por lo que se recalifica el pago como dividendo y se grava como tal. Nuestro sistema no recalifica el pago, sino que aplica un impuesto castigo. En nuestro sistema, lo que se acerca más a un *thin capitalization rule* es el impuesto del **Art. 21 LIR** frente a los retiros encubiertos.

Para la determinación de estos límites hay que tener en consideración:

- 1) **Concepto de Patrimonio:** Es el capital propio determinado al 1 de enero del ejercicio respectivo, o a la fecha de iniciación de actividades, agregando los aumentos y aportes hechos durante el ejercicio y deduciendo las disminuciones de capital, así como los retiros y distribuciones del ejercicio. También se deducirán los préstamos con partes relacionadas, salvo que se encuentren pagados. Si el valor resultante es negativo, se determinara como igual a 1.
- 2) **Concepto de Endeudamiento:** Por endeudamiento total anual se considerará la suma de los valores de los créditos y pasivos. No se considerarán dentro del endeudamiento total anual aquellos créditos o pasivos contratados con partes no relacionadas y cuyo plazo sea igual o inferior a 90 días, incluidas sus prórrogas o renovaciones.
- 3) **Entidad Relacionada:** Se considerara tal cuando:
 - a. El beneficiario se encuentre constituido, establecido, domiciliado o residente en un paraíso fiscal.
 - b. El beneficiario se encuentre domiciliado, residente, constituido o establecido en un régimen jurisdiccional preferencial.
 - c. El beneficiario y quién paga, abona en cuenta o pone a disposición, pertenezcan al mismo grupo empresarial, o directa o indirectamente posean o participen en 10% o más del capital o de las utilidades del otro o cuando se encuentren bajo un socio o accionista común que directa o indirectamente posea o participe en un 10% o más del capital o de las utilidades de uno u otro, y dicho beneficiario se encuentre domiciliado, residente, constituido o establecido en el exterior.
 - d. El financiamiento es otorgado con garantía directa o indirecta de terceros, salvo que se trate de terceros beneficiarios no relacionados y que presten el servicio de garantía a cambio de una remuneración normal de mercado: Sin embargo, el beneficiario se entenderá relacionado cuando el tercero no relacionado haya celebrado algún acuerdo u obtenido los fondos necesarios para garantizar el financiamiento otorgado al deudor con alguna entidad relacionada con este último.
 - e. Se trate de instrumentos financieros colocados y adquiridos por empresas independientes y que posteriormente son adquiridos o traspasados a empresas relacionadas.
 - f. Una parte lleve a cabo una o más operaciones con un tercero que, a su vez, lleve a cabo, directa o indirectamente, con un relacionado de aquella parte, una o más operaciones similares o idénticas a las que realiza con la primera, cualquiera sea la calidad en que dicho tercero y las partes intervengan en tales operaciones.

Si el deudor se negare a formular declaración o si la presentada fuera incompleta o falsa, se entenderá que existe relación entre el perceptor del interés y demás partidas y el deudor, o entre el deudor y acreedor de las deudas no informadas, según corresponda

- 4) **Base Imponible:** Se aplicará el porcentaje que se obtenga de dividir el endeudamiento total anual de la empresa menos tres veces el patrimonio, por el endeudamiento total anual, todo ello multiplicado por cien, sobre la suma de los intereses y demás partidas pagadas, abonadas en cuenta o puestas a disposición durante el ejercicio respectivo, que: i) Se hayan afectado con el impuesto adicional con tasa 4%, o ii) Se hayan afectado con una tasa de impuesto adicional inferior a 35%.
- 5) **Crédito:** Se dará crédito al monto de la retención total o proporcional del adicional que se hubiese declarado y pagado sobre los interés y demás partidas.
- 6) **Deducción como gasto:** El impuesto resultante será de cargo de la empresa deudora que podrá deducirlo como gasto.
- 7) **Exención:** No se aplicará el impuesto cuando el contribuyente acredite ante el Servicio, que el financiamiento obtenido y los servicios recibidos corresponden al financiamiento de uno o más proyectos en Chile, otorgados mayoritariamente por entidades no relacionadas con el deudor, en que para los efectos de garantizar el pago de la deuda o los servicios prestados o por razones legales, financieras o económicas, las entidades prestamistas o prestadoras de servicios hayan exigido constituir entidades de propiedad común con el deudor o sus entidades relacionadas.
- 8) **Aplicación de beneficios CDTI:** Se ha señalado que no tiene lugar la aplicación de los convenios porque el sujeto pasivo no tiene domicilio en el otro Estado contratante, y eso permite que no se aplique el convenio para evitar la doble tributación. Los comentarios de la OCDE adoptan una interpretación contraria, ya que va al fondo económico de la operación (sustancia sobre la forma), ya que el costo económico lo sufrirá el acreedor extranjero.

6.2. Remuneraciones por Servicios prestados en el Extranjero (Art. 59, inc. 4 N°2 LIR): Esta es una norma de extraterritorialidad de la ley tributaria y es una norma proteccionista, toda vez que pretende que se contraten servicios con empresas chilenas. De no existir esta norma sería indiferente contratar con extranjeros o nacionales. La regla general es que la tasa del impuesto sea de un 35%.

6.2.1. Exenciones: Están vinculadas con la actividad exportadora. Los requisitos formales para impetrar la exención se limitan a un registro, a través de un formulario, en el SII. Se distinguen dos grandes grupos:

- 1) **Las sumas pagadas en el exterior por fletes, gastos de embarque y desembarque, almacenaje, pesaje, muestreo y análisis de los productos, por seguros y por operaciones de reaseguros que no sean de aquellas gravadas en el Art. 59 N°3 LIR, comisiones, por telecomunicaciones internacionales, y por someter productos chilenos a fundición, refinación o a otros procesos especiales:** Se entiende por comisión la comisión mercantil del Art. 3 CCom. Surge un conflicto con el IVA, ya que habría una doble exención (del IVA por estar en el Art. 59 LIR y de este último por esta disposición). Ante ello la reforma señaló que solo puede usarse una exención, no ambas.
- 2) **Las sumas pagadas, en el caso de bienes y servicios exportables, por publicidad y promoción, por análisis de mercado, por investigación científica y tecnológica, y por asesorías y defensas legales ante autoridades administrativas, arbitrales o jurisdiccionales del país respectivo:** Para que proceda la exención los servicios señalados deben guardar estricta relación con la exportación de bienes y servicios producidos en el país.

En ambos casos se establece el requisito de informar sobre la operación al SII y de sustentar el valor de los pagos. El SII revisa que el precio cobrado sea un precio de mercado.

6.2.2. Tasa del 15%: Están afectas con una tasa del 15% las remuneraciones pagadas a personas naturales o jurídicas, por trabajos de ingeniería o técnicos y por aquellos servicios profesionales o técnicos que una persona o entidad conocedora de una ciencia o técnica, presta a través de un consejo, informe o plano, sea que se presten en Chile o el exterior.

6.2.3. Tasa del 20%: Se aplicará una tasa del 20% si los acreedores o beneficiarios de las remuneraciones se encuentran en cualquiera de las circunstancias siguientes:

- 1) **Cuando el acreedor o beneficiario de las remuneraciones se encuentren constituidas, domiciliados o residentes en un paraíso fiscal.**
- 2) **Cuando posean o participen en 10% o más del capital o de las utilidades del pagados o deudor, así como en el caso que se encuentren bajo un socio o accionista común que, directa o indirectamente, posea o participe en un 10% o más del capital o de las utilidades de uno u otro.**

El contribuyente local obligado a retener el impuesto deberá acreditar estas circunstancias y efectuar una declaración jurada.

Este inciso se utiliza cuando llegan expatriados a Chile por los primeros 6 meses cuando aún no tiene domicilio ni residencia en Chile. Sin embargo, este expatriado también puede optar por tributar según el impuesto único de 2da categoría desde el primer día, considerándose que ha adquirido domicilio desde el primer día.

6.2.4. Análisis a la luz del Modelo OCDE: En la mayoría de los casos los convenios basados en el Modelo de la OCDE señalan que solo tiene derecho a gravar la remuneración por la asesoría técnica el país del domicilio o residencia de quien la presta, salvo el caso de Brasil donde la asesoría técnica se trata como una regalía.

Si el prestador del servicio tiene un establecimiento permanente en Chile no se aplica el CDTI, por lo que el establecimiento permanente quedará afecto a la tributación normal.

6.3. Primas de Seguros contratados en Compañías no establecidas en Chile (Art. 59, inc. 4 N°3 LIR): Se refiere al aseguramiento de:

- 1) **Cualquier interés sobre bienes situados permanentemente en el país.**
- 2) **La pérdida material en tierra sobre mercaderías sujetas al régimen de admisión temporal o en tránsito en el territorio nacional.**
- 3) **Las primas de seguros de vida u otros del segundo grupo, sobre personas domiciliadas o residentes en Chile, contratados con las referidas compañías.**

Existen ciertas normas particulares:

- 1) **Tasa Especial de 22%:** El impuesto que será de 22% se aplicara sobre el monto de la prima de seguro o de cada una de las cuotas en que se haya dividido la prima, sin deducción de suma alguna. Tratándose de reaseguros el impuesto será de 2% y se calculará sobre el total de la prima cedida, sin deducción alguna.

- 2) **Exención del Impuesto de Retención:** Están exentas respecto de actividades navieras. Sin embargo, hay que tener en consideración que existen pagos (ingresos) vinculados a las actividades navieras que se encuentran descritos en los numerales siguientes.

6.4. Fletes Marítimos, Comisiones o Participaciones en Fletes Marítimos desde o hacia Puertos Chilenos (Art. 59, inc. 4 N°4 LIR): La tasa de impuesto será de un 5% y se calculará sobre el monto total de los ingresos provenientes de las operaciones, sin deducción alguna (base bruta), sobre base percibida pero dentro del plazo del mes subsiguiente.

Si el contribuyente domiciliado en el extranjero tiene un Establecimiento Permanente en Chile tributará según contabilidad completa, constituyendo el 5% una suerte de PPM, porque se puede imputar contra el impuesto resultante de la determinación de la renta, pero no permite arrastre o devolución en exceso. Esto es una situación excepcional porque si se tiene un establecimiento permanente en Chile se sale de la esfera del **Art. 59 LIR** que grava a contribuyentes no domiciliados ni residentes en Chile.

6.4.1. Exención: Este impuesto no se aplica en Chile si en el país de origen de la nave no se aplica el mismo impuesto. Esto se relaciona con el principio de reciprocidad internacional.

6.5. Arrendamiento, Subarrendamiento, Fletamento, Subfletamento, Usufructo de Naves, etc. (Art. 59, inc. 4 N°5 LIR): Estos pagaran el impuesto con tasa de 20%. Cabotaje es el transporte marítimo, fluvial o lacustre de pasajeros y de carga entre puntos del territorio nacional, y entre estos y artefactos navales instalados en el mar territorial o en la zona económica exclusiva. No se considera como cabotaje el transporte de contenedores vacíos entre puntos del territorio nacional.

Están exentos de este impuesto las naves que se reputan chilenas.

6.6. Arrendamiento y Leasing de Bienes de Capital Importados (Art. 59, inc. 4 N°6 LIR): En este caso existe un título de mero tenedor, toda vez que no hay animo de transferir el dominio. Para impetrar la tributación del **Art. 59, inc. 4 N°6 LIR** no puede tratarse de cualquier bien:

- 1) **Bien de Capital:** Si arrienda un bien que no es de capital no se puede acoger a la tributación del **Art. 59, inc. 4 N°6 LIR**. Adicionalmente, no todo bien que forme o vaya a formar parte del activo fijo del arrendatario chileno califica para esta norma, sino que este bien de capital debe encontrarse dentro de una lista de un Decreto Supremo del Ministerio de Hacienda.
- 2) **Ser susceptible de acogerse a un sistema de pago diferido de tributos aduaneros.**
- 3) **Bien importado:** Que se haya cumplido con todas las formalidades de internación legal al país, es decir, no puede estar en un régimen de tránsito.

6.6.1. Alcances en relación al IVA y la LIR: Recordar que la importación se paga IVA, hecho gravado especial por la internación legal de un bien corporal mueble al territorio de la República.

Desde el punto de vista de la LIR:

- 1) **El arrendatario chileno:**
 - a. **No puede depreciar porque no tiene dominio sobre el bien de capital.**
 - b. **Tiene un gasto consistente en la renta de arrendamiento.**

- c. **Tratándose del leasing internacional cuando se ejerza la opción de compra se tendrá un costo tributario equivalente a la cuota residual, y sobre dicha cuota se podrá depreciar.**
- d. **También se considera para efectos de créditos especiales del Art. 33 bis (6%).**
- e. **Debe tratarse de bienes del activo fijo o inmovilizado.**

2) El arrendador extranjero:

- a. **Puede depreciar según la ley local del país.**
- b. **Enajena cuando se ejerce la opción.**
- c. **Se obtiene renta de fuente chilena en virtud del Art. 10 LIR, ya que el bien está situado dentro del territorio de la República.**

6.6.2. Presunción de Derecho respecto de la Renta: Se presume de derecho que la utilidad o interés comprendido en la operación constituirá el 5% del monto de cada cuota que se pague en virtud del contrato. La presunción se refiere a la base imponible.

6.6.3. Tasa del 35%.

7. Deducción como Gasto: Para deducir como gasto necesario las cantidades señaladas en el **Art. 59 LIR** a un acreedor extranjero o contribuyente de Impuesto Adicional debe darse una doble condición:

- 1) Debe haberse percibido la renta.**
- 2) Debe encontrarse pagado el impuesto adicional correspondiente.**

8. Impuesto Adicional de 35% del Art. 60 LIR: Este artículo consagra el denominado “bolsón del mal llamado adicional”, ya que describe una serie de rentas que incluyen rentas de fuente chilena.

1) Sujeto Pasivo: Son:

- a. **Personas naturales sin domicilio ni residencia en Chile.**
- b. **Sociedades o personas jurídicas constituidas fuera del país, incluso las que se constituyan con arreglo a las leyes chilenas.**

2) Características:

- a. **Impuesto de retención.**
- b. **Impuesto sobre base percibida.**
- c. **Impuesto cuya causa es una renta del trabajo, siendo un impuesto reemplazo del único de 2da categoría.**
- d. **Impuesto único sobre base bruta.**

3) Rentas que grava: Lo que se percibe, devengue o atribuya deben ser rentas de fuente chilena, pero que no sean de aquellas gravadas con el **Arts. 58 y 59 LIR**, porque ellas ya cumplieron con toda su tributación.

4) Tasa del Impuesto:

- a. **Regla General:** 35%.
- b. **Remuneraciones provenientes exclusivamente del trabajo o habilidad de personas percibidas:** Se establece una tasa reducida del 20%. Esto se denominaba asesoría técnica. El **Art. 60, inc. 2 LIR** apunta como sujeto pasivo a las personas naturales, es decir, solo aquellos que presten o desarrollen alguna actividad remunerada que sea: (i) científica, (ii) cultural o (iii) deportiva.

5) Determinación de la Base Imponible:

- a. **Renta Imponible:** El **Art. 62 LIR** señala que para determinar la renta imponible se sumaran las rentas imponibles de las distintas categorías y se incluirán aquellas exentas de los impuestos cedulares, exceptuando solo las rentas gravadas con el impuesto del **Art. 43 N°1 LIR**. También debe incluirse el gasto rechazado por retiro presunto.
- b. **Deducciones de la Base Imponible:** Pueden deducir la contribución territorial pagada y compensar las utilidades con las pérdidas en relación con las utilidades de capitales mobiliarios y al mayor valor en la enajenación de determinados bienes.
- c. **Agregaciones de cantidades del Art. 14 ter y CFC:** Esto incluye las rentas que se atribuyan y las rentas percibidas de empresas constituidas en el extranjero y aquellas que resulten de la aplicación del **Art. 41 G LIR (CFC)**.
- d. **Crédito de Primera Categoría y Embrutecimiento:** El **Art. 63 LIR** consagra la posibilidad de imputar como crédito la 1era Categoría efectivamente pagada.

III. DIFERENCIAS ENTRE EL IMPUESTO ADICIONAL DEL ART. 58 Y 59 LIR.

Impuesto Adicional Artículo 58	Impuesto Adicional Artículo 59
Tasa única de 35% para las remesas o retiros del establecimiento permanente	Se contemplan diversas tasas: 4%, 15%, 22%, que dependen de la naturaleza de lo que se está remunerando (4% por intereses, 15% por regalías, 22% por reaseguros)
El impuesto se aplica sobre una base imponible neta o ajustada, es decir, se toma en consideración la contabilidad del establecimiento permanente, quien tributa como un contribuyente ordinario. Cuando el establecimiento permanente determina su R.L.I. considera costos, deduce gastos, etc. La renta que se remesa al exterior ya viene depurada.	El impuesto se aplica sobre una base bruta, sin hacer ningún ajuste (la tasa se aplica sobre el interés, sobre la regalía, etc.).
El sujeto pasivo del impuesto es personas naturales sin domicilio ni residencia en Chile o personas jurídicas constituidas fuera del país, que tengan agencias o establecimiento permanente.	

TRIBUTACIÓN DE LAS CONTROLLED FOREIGN CORPORATIONS (CFC) (ART. 41 G LIR)

1. Concepto y Finalidad: Las normas CFC establecen que determinados tipos de renta, denominadas pasivas, de fuente extranjera obtenidas por una Compañía Extranjera, en la medida que sean controladas por contribuyentes residentes o domiciliados en Chile, tributan en Chile cuando se devenguen o perciban.

El sujeto pasivo es el contribuyente con domicilio o residencia en Chile.

2. Personas Obligadas: El Art. 41 G, inc. 1 LIR señala que el sujeto pasivo es el contribuyente o patrimonio de afectación chileno que controle directa o indirectamente “entidades” que no tengan domicilio o residencia en el país. En consecuencia, se requieren dos requisitos:

- 1) **Que el sujeto pasivo este constituido en Chile.**
- 2) **Que directa o indirectamente controle “entidades” que no tenga domicilio o residencia en el país.**

La ley establece una multiplicidad de sujetos que puede caer bajo este concepto. Respecto al concepto de **Patrimonio de Afectación**, la ley tributaria y la ley chilena en general no definen expresamente que debe entenderse por patrimonio de afectación. Pero existen cuatro aproximaciones doctrinarias:

- 1) **Contable:** Equity o patrimonio es el producto de la resta al activo del pasivo exigible.
- 2) **Civil:** Lyon lo define como el conjunto de valores pecuniarios, positivos y negativos pertenecientes a una misma persona, y que figuran, unos en el activo, y otros en el pasivo.
- 3) **Tributaria:** Consiste en la diferencia entre el activo y el pasivo exigible a la fecha de inicio del ejercicio comercial, al cual se le rebaja los valores INTO (intangibles, nominales, transitorios y de orden) y otros que determine el SII que no signifiquen.
- 4) **Interpretación administrativa del SII:** Patrimonio son los bienes corporales e incorporeales de una persona.

La **Ley Única de Fondos N° 20.712** señala que entre los patrimonios de afectación se encuentran los fondos regidos por ella, es decir, se puede concluir que dentro de los patrimonios de afectación están los fondos, fondos mutuos y fondos de inversión, y respecto de estos últimos se distinguen los fondos de inversión públicos y privados.

3. Concepto de Entidad: Si bien la ley no lo define, se puede considerar por entidad a la colectividad considerada como una unidad, cualquiera sea su naturaleza, posea persona jurídica o no. La ley señala instituciones que son per se entidades:

- 1) **Las sociedades.**
- 2) **Los fondos (Art. 1 Ley N° 20.712):** *“Patrimonio de afectación integrado por partes efectuados por participes destinados inclusivamente para sus inversiones en los valores y bienes cuya administración es de responsabilidad de una administradora”.*
- 3) **Las comunidades.**
- 4) **Los patrimonios.**
- 5) **Los trust:** No está definido en nuestra legislación y es propia del derecho anglosajón. Sin embargo, podemos definirlos como *“relaciones jurídicas creadas por acto inter vivos o mortis causa, por*

una persona, el constituyente, mediante la colocación de bienes a un trustee en interés de un beneficiario con un fin determinado”.

4. Concepto de Control: El sujeto debe controlar una entidad no domiciliada ni residente en Chile. El **Art. 41 G letra A N°2 LIR** señala las hipótesis de control:

1) Se posea directa o indirectamente el 50% o más de:

- a. Capital:** Es el aporte de los socios o accionistas a la sociedad que se encuentra en los estatutos.
- b. Derecho a Utilidades:** Se refiere a los porcentajes de las utilidades que corresponden a cada accionista. Para ello debe atenderse a los estatutos sociales.
- c. Derecho a Voto:** Respecto de entidades que tengan gobiernos corporativos como juntas o asambleas de accionistas.

2) Cuando el sujeto pasivo directa o indirectamente por sí o por personas relacionadas puede:

- a. Elegir o hacer elegir a la mayoría de los directores o administradores.**
- b. Modificar unilateralmente los estatutos.**
- c. Cambiar unilateralmente a los directores o administradores.**

3) Se presume legalmente que son controladas las constituidas, residentes o domiciliadas en territorio de baja o nula tributación: Para determinar si la jurisdicción es de baja o nula tributación hay que atender al **Art. 41 H LIR**. Este artículo señala que son de baja o nula tributación aquellas jurisdicciones:

- a. Donde la tasa efectiva del impuesto sea inferior al 50% del impuesto del Art. 58 N°1 (35%):** Es decir, que sea inferior a un 17,5%.
- b. Que no hayan celebrado con Chile un convenio que permita el intercambio de información para fines tributario o el celebrado no se encuentre vigente.**
- c. Que no permitan la fiscalización de precios de transferencia.**
- d. Que no permitan la solicitud de entrega de información.**
- e. Calificadas como tales por la OCDE:** Se discute la constitucionalidad de esta norma porque en definitiva la calificación se deja en manos de organismos internacionales, la cual se reproduce por la potestad reglamentaria.
- f. Sistema Territorial:** Son aquellas jurisdicciones que gravan exclusivamente rentas generadas, producidas o cuya fuente se encuentre en sus propios territorios. El problema está en que uno podría calificar a Chile durante los primeros 3 años contados desde el ingreso del extranjero como un país con este sistema.

4) Se presume legalmente controlada cuando el sujeto en Chile tiene una opción de compra o adquisición de una participación o derecho en dicha entidad: En este caso, el dueño no es el contribuyente chileno, pero este tiene un contrato de opción de compra del 50% o más del capital, derecho a las utilidades o derecho.

El contrato de opción es un contrato a través del cual un comprador o titular adquiere a un precio determinado o prima de la opción por un plazo o fecha determinada, el derecho a comprar o vender a un precio prefijado un número determinado de unidades de un activo previamente definido y debidamente caracterizado. Asimismo, el lanzador de la opción se obliga a entregar los activos o pagar el precio si se hace exigible la compra o venta durante el periodo de vigencia de la opción.

5. Tipos de Control: Puede ser:

- 1) **Control Indirecto:** Se controla indirectamente cuando el control se tiene a través de otras entidades, como ocurre, por ejemplo, en la enajenación de activos subyacentes, etc.
- 2) **Control Directo:** Requiere una relación inmediata en el cumplimiento de los requisitos de la norma.

La relación a la que se refiere es la del **Art. 100 Ley de Mercado de Valores**.

6. Momento del Control (Art. 41 G letra A N°2, inc. 1 LIR): La entidad debe ser controlada al cierre del ejercicio respectivo o en cualquier momento durante los 12 meses precedentes. No se establece ninguna proporción, por lo que basta con que se controle en cualquier momento.

7. Hecho Gravado: Rentas Pasivas (Art. 41 G letra C LIR): Se consideran rentas pasivas las siguientes:

- 1) **Dividendos, retiros, repartos y cualquier otra forma de distribución, o devengo de utilidades provenientes de participaciones en otras entidades, incluso cuando se hubiesen capitalizado en el extranjero:** Hay una excepción que consiste en:
 - a. **Inversiones operativas en el exterior en que se utiliza un vínculo de inversión, también en el exterior:** Para aplicar la excepción el sujeto chileno debe:
 - i. **Controlar el vehículo de inversión, y**
 - ii. **Controlar a la sociedad operativa.**

Ejemplo Práctico: Si Chile constituye hold co para adquirir el 40% de op co no aplicaría la norma de excepción y la Hold co sería una CFC porque recibe renta pasiva y no renta activa al no haber control. Si se sube el % de la op.co a 50%, la hold co dejaría de ser CFC porque se presume que recibe rentas activas. Puede hacerse en cadena hacia arriba, pero siempre que se controlen todas.

- 2) **Intereses y demás rentas de capitales mobiliarios:** Son rentas de capitales mobiliarios lo señalado en el **Art. 20 N°2 LIR**. El SII en su manual de interpretación administrativa señala que capital mobiliario es una cuota invertida en un valor comercial susceptible de ser o no transferido. Uno podría decir que estamos frente a una lista no taxativa porque puede haber un “security” que tenga el carácter de cuota de valor comercial que sea susceptible de ser transado. Esta norma no sería taxativa. Hay una excepción que consiste en que:
 - a. **Los intereses y demás rentas de capitales mobiliarios no se considerarán rentas pasivas cuando la entidad controlada off shore que las genera sea una entidad bancaria o financiera regulada como tal por el país respectivo:** Sera banco o institución financiera el organismo correspondiente de la jurisdicción respectiva. Esta excepción tiene una contra excepción ya que si esta entidad controlada que es un banco o institución financiera tiene su domicilio en una jurisdicción considerada de baja o nula tributación se aplica la regla general de CFC.

- 3) **Regalías:** Estamos hablando de aquellas derivadas del uso o explotación de marcas, patentes, fórmulas, etc. Para determinar si estamos frente a una marca o patente hay que acudir a la ley chilena.
- 4) **Ganancias de Capital:** Es el mayor valor (diferencia entre el precio de venta y costo de adquisición). Para estos efectos se consideran especialmente rentas pasivas dos tipos de ganancias de capital:
- a. **Enajenación de bienes o derechos que generan rentas pasivas:** Enajenación de acciones de una sociedad.
 - b. **Enajenación de inmuebles, salvo que estos hubieran sido utilizados en el desarrollo de una actividad empresarial generadora de rentas no pasivas:** Si la sociedad controlada explota los inmuebles y luego los vende no cae en esta causal porque generaba rentas activas, no obstante que dicha sociedad sea controlada.
- 5) **Arrendamiento de Inmuebles:** Incluyen no solo el arrendamiento, sino que cualquier otra forma de cesión temporal, pero no se considerarán rentas pasivas dichas rentas cuando la entidad controlada tenga por giro o actividad principal la explotación de inmuebles situados en el país donde se encuentre, constituida o domiciliada esa entidad controlada. La explotación debe ser en la misma jurisdicción en que está la sociedad controlada.
- 6) **Rentas provenientes de cesión de derechos sobre la facultad de usar o gozar cualquiera de los bienes o derechos generadores de las rentas consideradas pasivas por los números precedentes:** Ej.: Usufructo.
- 7) **Rentas de fuente chilena:** *Ejemplo:* Sociedad chilena controla una sociedad off-shore que realiza operaciones con contribuyentes domiciliados en Chile. Siempre y cuando:
- a. **Sean partes relacionadas:** Es decir, el contribuyente domiciliado o residente en Chile sea relacionado con quien controla. Para estos efectos se utiliza el concepto del Art. 41 E.
 - b. **Las rentas constituyan un gasto deducible para el contribuyente que está en Chile y lo pagó al exterior y,**
 - c. **Que las rentas no sean de fuente chilena o siendo de fuente chilena estén sujetas a una tasa inferior al 35% de retención:** No hay tax credit porque es un impuesto chileno.
- 8) **Contaminación por porcentaje:** Si las rentas pasivas señaladas representan el 80% o más de los ingresos de esta será considerada renta pasiva.
- 9) **Presunciones (Art. 41 C penúltimo inciso LIR):** Hay dos presunciones que son simplemente legales:
- a. **Todas las rentas obtenidas por una entidad controlada constituida, domiciliada o residente en un territorio o jurisdicción a que se refiere el artículo 41 H, son rentas pasivas.**
 - b. **Presunción de base imponible:** Una entidad controlada domiciliada, constituida o residente en un país o territorio de baja o nula imposición, genera en el ejercicio a lo menos una renta neta pasiva igual al resultado de multiplicar la tasa de interés promedio que cobren las empresas del sistema financiero del referido país o territorio por el valor de adquisición de la participación o el valor de participación patrimonial, el que resulte mayor, que corresponda a la participación, directa o indirecta, de los propietarios constituidos,

domiciliados o residentes en Chile. En caso que el país o territorio publique oficialmente la tasa de interés promedio de las empresas de su sistema financiero, se utilizará dicha tasa. En caso que no pueda determinarse la tasa indicada, se utilizará la tasa promedio que establezca anualmente el Ministerio de Hacienda mediante decreto supremo.

- i. **Debe determinarse el patrimonio.**
- ii. **Porcentaje de dicho patrimonio que se tiene.**
- iii. **Patrimonio x porcentaje = base imponible bruta.**
- iv. **La base imponible bruta x la tasa del interés promedio = base imponible neta.**
- v. **Todas las jurisdicciones tienen tasa de interés promedio. Si no hay, se utiliza la que determine el Ministerio de Hacienda por Decreto Supremo.**

8. Base Imponible: La consecuencia de ser una CFC es la transparencia, pero esta no es consolidación de operaciones ya que esta ópera sobre los resultados de esa entidad controlada.

Las rentas se entienden percibidas o devengadas en el chileno en proporción a su participación en el CFC. Lo anterior implica que el chileno debe declarar y pagar los impuestos con conformidad a la ley chilena cuando estas sean percibidas o devengadas por el CFC. Si la renta es percibida por una sociedad que debe determinar renta según contabilidad completa esa renta se agrega a la determinación de la RLI, si es una persona natural que no lleva contabilidad se afecta a global o adicional en ese ejercicio. Se grava con los impuestos finales al momento de devengarse o atribuirse si se aplica el 14 B y se atribuirá si se aplica el 14 A.

8.1. Determinación de la Base Imponible: Se siguen las normas de la primera categoría de la LIR. En definitiva, para determinar el resultado tributario del CFC debo estar a la norma chilena y no a la norma local donde se encuentre la CFC. La normativa CFC hace especial aplicación del Art. 21 sobre gastos rechazados y retiros presuntos, por lo cual debo aplicar las normas de gastos rechazados de la LIR y puede producirse agregados, impuesto único del 40%. El resultado positivo de esta operación se agrega a la RLI del residente en Chile. Entonces, la ley no permite deducir las pérdidas generadas por una CFC, solo los resultados positivos. El resultado negativo solo sirve para disminuir la utilidad de la CFC, pero si se termina con una pérdida no sirve para disminuir en el RLI de la sociedad chilena.

Si se ha efectuado todo este proceso y las rentas pasivas determinadas no exceden de 2400 UF no se aplicarán las normas CFC.

8.2. Gastos: Se admite una proporcionalidad, es decir, solo se pueden deducir los gastos en proporción a las rentas pasivas y activas. Aquí entra lo que se conoce como triple identificación: gastos identificados con rentas activas, gastos identificado con rentas pasivas y ambos.

8.3. Moneda Extranjera: La renta pasiva se determina en la moneda del país donde se encuentre la sociedad controlada y esta debe ser convertida cuando corresponda a moneda nacional según el **Art. 41**.

8.4. Tax Credit: Son aplicables a los sujetos aplicados las normas de tax credit del **Art. 41 a) y c) LIR**. Por tanto, en el evento que estas rentas pasivas hayan soportado impuestos en el país donde se radica la CFC se aplican las mismas normas que establece la ley de la renta en su actualidad.

9. Distribución de las Utilidades de la CFC: Toda vez que la renta de la CFC tributa en el momento que sea percibida o devengada por la sociedad controlada en el exterior, las rentas netas a las que se les hayan aplicado las normas CFC no están afectas a impuestos en Chile cuando han sido remesadas a Chile.

10. Obligaciones Accesorias:

- 1) **Mantener registro detallado de rentas pasivas.**
- 2) **Serie de declaraciones juradas que debe presentar el contribuyente a los efectos de informar las operaciones de las CFC.**
- 3) **La no presentación de estas declaraciones o su presentación errónea, incompleta o extemporánea:** Multa de 10 a 50 UTA y se aplica el procedimiento el Art 165 CT. Puede aplicar el Art. 97 N°4 T si hay malicia.

EL SISTEMA DE LA RENTA PRESUNTA

1. Sistemas de Declaración de Rentas: Cuando se declaran rentas de 1era Categoría, se puede hacer mediante:

- 1) **Declaración de rentas efectivas según contabilidad completa:** Se refiere a la determinación de la RLI a partir de los Arts. 29 y ss. LIR.
- 2) **Declaración de rentas efectivas según contabilidad simplificada (Art. 14 ter LIR):** Es una contabilidad simple que se aplica a la pequeña y mediana empresa.
- 3) **Declaración de rentas efectivas según contrato:** Esto se da, por ejemplo, en el arrendamiento de bienes raíces urbanos, la renta a declarar será la suma contenida en el contrato.
- 4) **Declaración de rentas presuntas:** La presunción recae sobre una base imponible, no sobre el impuesto a pagar.

2. El Concepto de Renta Presunta: Se encuentran contenidas en el **Art. 34 LIR** y consiste en que se presume la base imponible afecta al Impuesto de 1era Categoría, mas no los impuestos a pagar. Este sistema se aplica a las rentas provenientes de:

- 1) **La explotación de bienes raíces agrícolas.**
- 2) **La minería.**
- 3) **El transporte terrestre de carga ajena o de pasajeros.**

Los contribuyentes acogidos a la renta presunta no deben pagar PPM.

3. Requisitos para acogerse a la Renta Presunta:

- 1) **En cuanto a la forma de organización jurídica de la empresa o entidad y las características que posean sus propietarios:** El **Art. 34 N°1, inc. 4 LIR** establece que solo podrán acogerse y mantenerse en el régimen de renta presunta los siguientes contribuyentes:
 - a. **Las personas naturales que actúen como empresarios individuales.**
 - b. **Las empresas individuales de responsabilidad limitada (EIRL).**
 - c. **Las comunidades, cooperativas, sociedades de personas y sociedades por acciones, conformadas en todo momento, desde que se incorporen a este régimen y mientras se mantengan acogidos a él, solo por comuneros, cooperados, socios o accionistas personas naturales.**

De esta manera, las sociedades anónimas y las sociedades en comandita por acciones no pueden, en ningún caso, determinar sus rentas afectas a impuesto en base al régimen de presunción de rentas, aun en el caso en que estuvieran conformadas solo por socios y accionistas personas naturales.

En consecuencia, este tipo de sociedades solo pueden determinar sus rentas provenientes de la actividad de la explotación de bienes raíces agrícolas, la minería o el transporte terrestre de carga ajena o de pasajeros, en base a la renta efectiva determinada en base a un balance general según contabilidad completa, conforme a las disposiciones del **Art. 14 LIR**.

Por su parte, **las agencias, sucursales u otras formas de establecimientos permanentes de empresas que operen en Chile se encuentran impedidas de tributar al régimen de renta presunta**, esto por expresa disposición del **Art. 38 LIR** señala expresamente que deben determinar sus resultados sobre la base de un balance general según contabilidad completa.

Finalmente, cabe señalar que para los contribuyentes que al 31 de diciembre de 2015 se hubieren encontrado acogidos al régimen de tributación sobre renta presunta que establecían los **Arts. 20 N°1 b); 34 y 34 bis LIR**, según su texto vigente a esa fecha, y en la misma oportunidad hubieren cumplido con todos los requisitos que establecían tales normas para mantenerse en dicho régimen, podrán continuar en el régimen de renta presunta establecido en el **Art. 34 LIR**, vigente a contar del 1 de enero de 2016.

Antiguamente (hasta el 31 de diciembre de 2015), en la medida en que sus ventas anuales no superaran las 1.000 UTM, los contribuyentes indicados en el párrafo anterior, podían mantenerse en el régimen de renta presunta aun cuando sus socios, accionistas, cooperados o comuneros no fueran personas naturales. Al respecto, la ley flexibiliza el requisito, exigiendo que esto se verifique a lo menos a contar del 31 de diciembre de 2016. En consecuencia, dicha circunstancia no impedirá que tales contribuyentes se mantengan en el régimen de renta presunta, siempre que, al 31 de diciembre de 2016, estén conformadas solo por personas naturales.

2) En cuanto al total de ventas o ingresos netos anuales (no utilidades) que percibe el contribuyente: Se establece un máximo de ventas o ingresos anuales para acogerse al régimen de renta presunta:

- a. En el caso de explotación de bienes raíces agrícolas:** No puede exceder de 9.000 UF.
- b. En el caso de transporte terrestre de carga ajena o de pasajeros:** No puede exceder de 5.000 UF.
- c. En el caso de explotación minera:** No puede exceder de 17.000 UF.

Para estos efectos, los ingresos que se tendrán que computar son:

- a. Totalidad de las ventas o ingresos netos anuales provenientes de actividades sujetas al régimen de renta efectiva o renta presunta.**
- b. Totalidad de las ventas o ingresos netos anuales que provengan de las mismas actividades desarrolladas por el contribuyente o por sus relacionados.**

En consecuencia, el contribuyente debe sumar el total de todas sus ventas o ingresos netos obtenidos tanto por él como por sus relacionados, cualquiera sea la actividad que estos desarrollen y cualquiera sea el régimen de tributación a que se encuentren sujetos. Esto es importante porque antiguamente

un grupo económico dividía sus actividades en distintas sociedades para caer dentro de los límites requeridos para acogerse al régimen de renta presunta.

- 3) **Los ingresos anuales provenientes de la posesión o explotación de derechos sociales, acciones o cuotas de fondos de inversión a cualquier título no deben exceder del 10% de los ingresos brutos totales del año comercial respectivo:** Si un contribuyente no se dedica a la explotación de acciones o derechos cumple con el requisito. Si efectivamente se dedica a esta actividad, lo importante es que sus ingresos por este concepto no superen el 10% de sus ingresos brutos.

4. **La Relación:** Para establecer si el contribuyente cumple con el límite de ventas o ingresos, deberá sumar a sus ingresos por ventas y servicios los ingresos por ventas y servicios obtenidos por las personas, empresas, comunidades, cooperativas y sociedades con las que esté relacionado, sea que realicen o no la misma actividad por la que se acoge al régimen de renta presunta.

Para estos efectos, se consideran relacionados con una empresa o sociedad, cualquiera sea su naturaleza jurídica los siguientes:

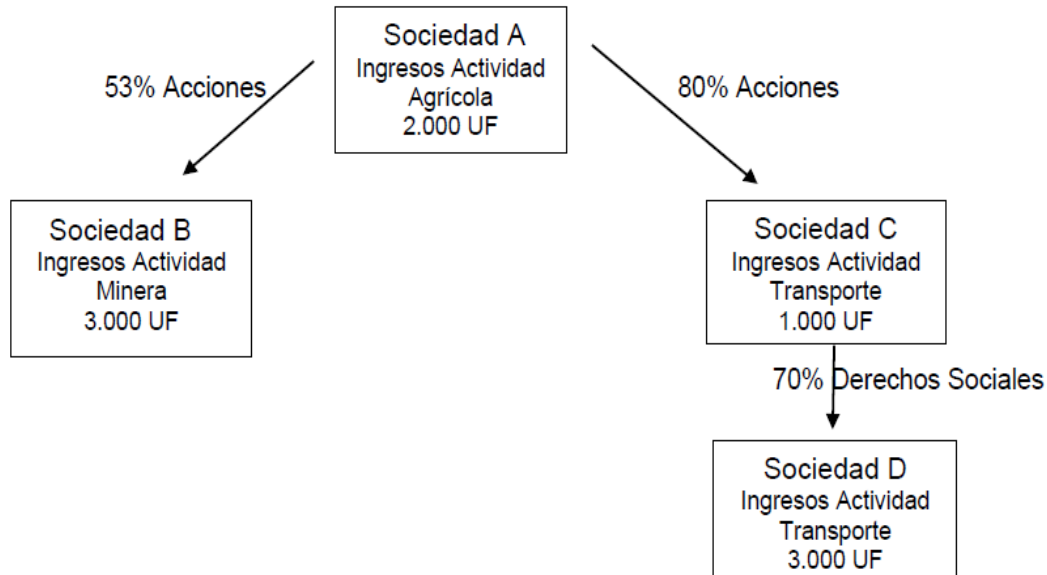
1) **El controlador y las controladas.**

2) **Todas las entidades, empresas o sociedades que se encuentren bajo un controlador común.**

Se considera como controlador a *“toda persona o entidad, o grupo de ellos con acuerdo explícito de actuación conjunta que, directamente o a través de otras personas o entidades, es dueña, usufructuaria o a cualquier otro título posee más del 50% de las acciones, derechos, cuotas, utilidades o ingresos, o derechos de voto en la junta de accionistas o de tenedores de cuotas de otra entidad, empresa o sociedad”*.

Esta participación puede ser directa o indirecta, a través de otras empresas, cualquiera sea el número de ellas. Lo anterior se puede graficar de la siguiente forma:

1.-



En este caso, la sociedad A es controladora de forma directa, de las sociedades B y C, y de forma indirecta de la sociedad D con un 56% de participación en los derechos sociales de esta última sociedad ($80\% \times 70\% = 56\%$). La sociedad A (controladora) está relacionada con las sociedades B, C y D (controladas) y las

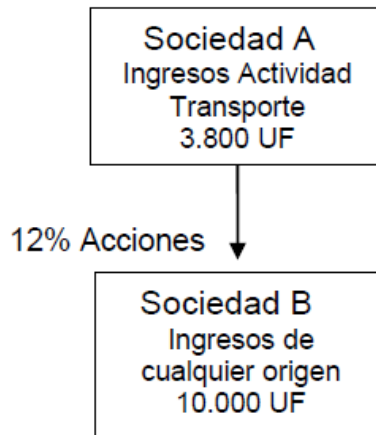
controladas a su vez están relacionadas con la sociedad A. Adicionalmente, debido a que las sociedades B, C y D tienen un controlador común, todas estas se encuentran relacionadas entre sí.

En consecuencia, las cuatro sociedades se encuentran relacionadas, debiendo computar cada una de ellas los ingresos de las otras tres sociedades, resultando una suma total para cada una de ellas de 9.000 UF.

Si bien, en principio podría entenderse que pueden continuar acogidas al régimen de renta presunta, la sociedad A (sociedad agrícola) y la sociedad B (actividad minera), puesto que sus ingresos netos anuales no sobrepasan los límites asociados a dichas actividades, esto es, 9.000 UF y 17.000 UF, respectivamente a diferencia de las sociedades C y D que si sobrepasan su límite anual de 5.000 UF, ninguna de las sociedades del ejemplo podrá permanecer en el régimen de renta presunta, ya que el Art. 34 N°3, inc. 1 LIR expresamente dispone que basta que una entidad, empresa o sociedad exceda el límite legal determinado en la forma señalada, para que todas las demás entidades relacionadas con esta última, deban también abandonar el régimen de renta presunta, incorporándose a contar del 1 de enero del año siguiente al sistema de renta efectiva, según contabilidad completa o contabilidad simplificada, en su caso.

Hay también relación en los siguientes casos:

- 3) **Las entidades, empresas o sociedades en las que es dueña, usufructuaria o a cualquier otro título posee, directamente o a través de otras personas o entidades, más del 10% de las acciones, derechos, cuotas, utilidades o ingresos, o derechos a voto en la junta de accionistas o de tenedores de cuotas:** En este caso deben considerarse los ingresos de forma proporcional al porcentaje de participación.



En esta figura, la sociedad A, dueña del 12% de la sociedad B, se encuentra relacionada con esta última, no así la sociedad B respecto de la A, ya que esta no tiene ningún tipo de participación en acciones, derechos, cuotas, utilidades o ingresos, o derechos a voto en la junta de accionistas o de tenedores de cuotas.

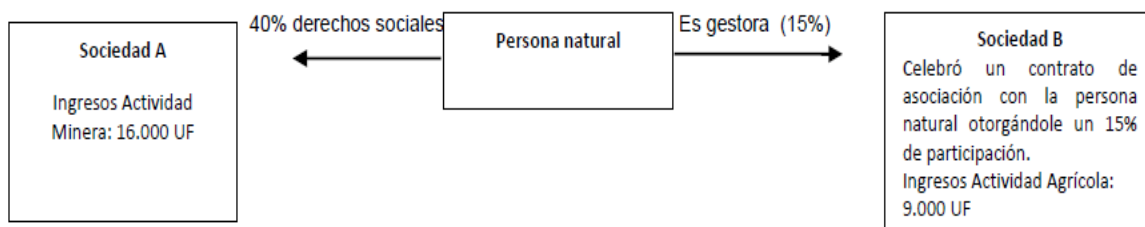
En consecuencia, la sociedad A deberá sumar al cómputo de sus ingresos la suma de 1.200 UF que resulta de multiplicar los ingresos de la sociedad B por el porcentaje de participación (10.000 x 12%), lo que arroja un total de 5.000 UF (3.800 + 1.200), pudiendo entonces permanecer acogida al régimen de renta presunta.

- 4) **El gestor de un contrato de asociación u otro negocio de carácter fiduciario en que es partícipe en más del 10%:** Se entiende que el gesto está relacionado con la empresa con la cual celebró el contrato de asociación u otro negocio de carácter fiduciario pactando en él una participación

superior al 10%. Esta relación no es recíproca, es decir, **se entiende que el gestor está relacionado con la sociedad, pero no así la sociedad con el gestor**. En este caso, deberán considerarse los ingresos en forma proporcional al porcentaje de participación.

- 5) Las entidades relacionadas con una persona natural de acuerdo a los numerales iii) y iv) anteriores, que no se encuentren bajo las hipótesis de los numerales i) y ii), se considerarán relacionadas entre sí, debiendo en tal caso computar la proporción de los ingresos totales que corresponda a la relación que la persona natural respectiva mantiene con dicha entidad: Este tipo de relación se configura cuando la persona natural:
- Es dueña, usufructuaria o a cualquier título posee, directamente o a través de otras personas o entidades, más del 10% y hasta el 50% de las acciones, derechos, cuotas, utilidades o ingresos, o derechos a voto en la junta de accionistas o de tenedores de cuotas.
 - Celebra un contrato de asociación u otro negocio de carácter fiduciario en calidad de gestora con una participación superior al 10% con una empresa o sociedad, y siempre que no exista relación de control entre las partes contratantes.

En estas hipótesis, las empresas señaladas se consideran relacionadas entre sí y deberán computar los ingresos de su relacionada, conforme al porcentaje de participación que la persona natural posea en ellos.



En la figura, las sociedades A y B se consideran relacionadas entre sí, por lo que la sociedad A deberá sumar a sus ingresos la cantidad de 1.350 UF ($15\% \times 9.000$). Por su parte, la sociedad B deberá computar como ingresos correspondientes a la sociedad relacionada la suma de 6.400 UF ($40\% \times 16.000$).

De tal forma, la sociedad A tendrá para estos efectos ingresos por 17.350 UF y la sociedad B tendrá ingresos por 15.400 UF, debiendo ambas abandonar el régimen de renta presunta, incorporándose a contar del 1 de enero del año siguiente al sistema de renta efectiva, según contabilidad completa o contabilidad simplificada, en su caso.

Finalmente, cabe señalar que en los casos de las relacionadas indicadas en los numerales iii), iv) y v) precedentes en que el porcentaje de participación en el capital sea distinto al porcentaje que le corresponde en las utilidades, ingresos o derechos a voto, según corresponda, deberá considerarse siempre al mayor.

Las entidades relacionadas conforme a las reglas indicadas en los numerales precedentes, deberán informar anualmente a la empresa o sociedad respectiva, en la forma y plazo que establezca el SII mediante resolución, el monto total de los ingresos de su giro percibidos o devengados en el ejercicio respectivo, expresados en UF.

5. Contaminación de la Renta Presunta: Se trata de casos en los cuales, aun cumpliendo los requisitos previos para acogerse o mantenerse en el régimen de renta presunta, los contribuyentes igualmente deben declarar su renta efectiva:

- 1) **Contribuyentes que exploten a título de arrendatario u otro título de mera tenencia el todo o parte de predios agrícolas, pertenencias mineras o vehículos motorizados de transporte terrestre de carga ajena o de pasajeros, de contribuyentes que deban tributar sobre su renta efectiva con contabilidad completa (Art. 14) o de acuerdo a la letra A del art. 14 ter (PYME):** Estos deberán declarar su renta efectiva según contabilidad completa o conforme a las disposiciones del **Art. 14 ter LIR**. *Ejemplo Práctico:* *Un contribuyente cumple con todos los requisitos para acogerse al régimen de renta presunta, pero arrienda un campo a COPEC para explotarlo, perdiendo la posibilidad de acogerse a renta presunta.* Esto se debe a que las normas de la renta presunta están pensadas para los pequeños agricultores, pequeños transportistas y pequeños mineros.
- 2) **Enajenaciones de todo o parte de predios agrícolas, pertenencias mineras o vehículos motorizados de transporte terrestre de carga ajena o de pasajeros, por los contribuyentes sujetos al régimen de renta presunta en el ejercicio inmediatamente anterior a aquel en que deban operar bajo el régimen de renta efectiva o en el primer ejercicio sometido a dicho régimen:** En este caso, ni el enajenante ni el adquirente podrán someterse al régimen de renta presunta. Se obligará a los adquirentes de tales bienes, según el caso, a tributar también bajo ese sistema, es decir, si un contribuyente cumple todos los requisitos para estar en la renta presunta, hace una enajenación de un predio agrícola en el ejercicio previo a tributar conforme al régimen de renta efectiva, toda esa renta se rige por el sistema de renta efectiva. La razón de esto es que actualmente en el **Art. 17 N°8 b) LIR**, cuando se vende un bien raíz que no forma parte del activo de un contribuyente que determina renta efectiva, el mayor valor es ingreso no renta.

Sin embargo, si al año siguiente el contribuyente pasa a tributar por renta efectiva, se le aplica esto a la enajenación que haya efectuado anteriormente (se reputa que vendió siendo un contribuyente que determina renta efectiva según contabilidad completa, por lo que el mayor valor en la enajenación es renta ordinaria).

6. Momento en que se puede acoger a la renta presunta:

- 1) **Cuando el contribuyente no ha hecho inicio de actividades:** El plazo para acogerse a renta presunta es de 2 meses contados desde aquel mes en que se iniciaron las actividades (**Art. 68 CT**). En consecuencia, es el mismo plazo que se tiene para efectuar el inicio de actividades.
- 2) **Cuando el contribuyente ya había hecho inicio de actividades:** El plazo para acogerse a renta presunta es entre el 1 de enero y el 30 de abril del año calendario en que se incorporan al referido régimen entendiéndose que las rentas obtenidas a contar de dicho año tributario en conformidad con el régimen de renta presunta.

7. Base Imponible:

- 1) **Actividad Agrícola:** Se presume de derecho que la base imponible es igual al 10% del avalúo fiscal respectivo. Sobre el 10% del avalúo se paga el impuesto de 1era Categoría, pudiendo deducir como crédito el impuesto territorial.
- 2) **Transporte terrestre de carga ajena o pasajeros:** Se presume de derecho que la base imponible es igual al 10% del valor corriente en plaza del vehículo.

- 3) **Actividad Minera:** Se presume de derecho que la base imponible es aquella que resulte de aplicar un porcentaje (que se determina precio promedio de la libra de cobre en el ejercicio respectivo) a ingresos netos anuales.

8. Tránsito a los Impuestos Finales: Una vez aplicado el impuesto de 1era categoría sobre la base presunta, los propietarios de la empresa (todas personas naturales) estarán afectos al impuesto global complementario o adicional según las normas de la renta atribuida.

Sin embargo, el sistema de renta atribuida entra en vigencia el 1 de enero de 2017, mientras que la renta presunta a que nos referimos entra en vigencia el 1 de enero de 2016. Las rentas que se generen en el intertanto se entenderán retiradas como utilidad del contribuyente persona natural desde la entidad, aplicándose los impuestos finales en dicho ejercicio.

Respecto al crédito de 1era Categoría este se puede imputar contra el global complementario o adicional. No obstante, en la eventualidad en que se haya imputado como crédito contra la 1era categoría previamente el impuesto territorial, esa porción no va a poder ser imputada como crédito contra los impuestos finales. *Ejemplo Práctico:* El impuesto de 1era Categoría es de \$100, el crédito por el impuesto territorial pagado es de \$20, por lo que debe pagarse \$80 por 1era Categoría. Para efectos de pagar los impuestos finales, deberá hacerse un *gross up*, debiendo determinar qué corresponde a 1era Categoría y qué corresponde a crédito por impuesto territorial.

9. Abandono del Régimen de Renta Presunta: Cuando se abandona el régimen de renta presunta, sea voluntariamente o porque se dejaron de cumplir los requisitos, se entiende que el abandono del régimen se efectúa a partir del 1 de enero del año comercial siguiente a aquel en que se incurrió en el incumplimiento o se decidió voluntariamente abandonar el régimen, debiendo dar el respectivo aviso al SII entre el 1 de enero y el 30 de abril del año calendario que se incorporan al régimen del **Art. 14 letra A o B LIR**.

TRIBUTACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN DE BIENES RAÍCES NO AGRÍCOLAS

Las alternativas para determinar la base imponible del Impuesto de 1era Categoría por la explotación de bienes raíces urbanos (**Art. 20 N°1 LIR**), son las siguientes:

- 1) **Declaración de rentas efectivas según contabilidad completa.**
- 2) **Declaración de rentas efectivas según contabilidad simplificada (Art. 14 ter LIR):** Es una contabilidad simple que se aplica a la pequeña y mediana empresa.
- 3) **Declaración de rentas efectivas según contrato.**

No existe aplicación de “rentas presuntas” respecto de la explotación de bienes raíces no agrícolas.

1. Explotación de Bienes Raíces No Agrícolas efectuada por Personas Naturales con o sin domicilio en el país: Están exentas de 1era Categoría, pero afectas a Global Complementario o Adicional. Esto no tiene aplicación respecto de:

- 1) **La renta proveniente de bienes raíces agrícolas.**
- 2) **La renta obtenida por personas jurídicas u otras entidades distintas a las personas naturales.**

Sin perjuicio de lo anterior, para los fines de gravar dichas rentas con los impuestos finales indicados, debe considerarse previamente los beneficios establecidos en el **DFL N°2**, respecto de las viviendas económicas de propiedad de personas naturales (**Circular N°57 de 2010**).

Además, cabe señalar que estos contribuyentes, al estar exentos de la 1era Categoría, no tienen derecho a imputar el crédito por impuesto territorial que establece el **Art. 20 N°1 a) y b) LIR**.